

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CUỐI KỲ - CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC (Tài liệu được cô đọng dạng dàn ý trọng tâm, phù hợp để học thuộc lòng)

I. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC 1. Quan điểm phi Mác-xít (Thiếu cơ sở khoa học, bảo vệ giai cấp bóc lột):

- **Thuyết thần học:** Nhà nước do "Thượng đế" sáng tạo ra, nhà vua là "thiên tử", nhà nước là vĩnh cửu.
- **Thuyết gia trưởng:** Nhà nước là kết quả phát triển tự nhiên của gia đình, quyền lực nhà nước giống quyền gia trưởng.
- **Thuyết khế ước xã hội:** Nhà nước ra đời từ một bản hợp đồng (khế ước) giữa những người sống trong trạng thái tự nhiên.

2. Quan điểm Mác-xít (Khoa học, duy vật biện chứng):

- **Nguyên lý:** Nhà nước **không phải là hiện tượng vĩnh cửu**, mà là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, chỉ ra đời khi xã hội phát triển đến mức độ nhất định.
- **Quá trình hình thành:** Xã hội cộng sản nguyên thủy không có nhà nước, chỉ có tổ chức thị tộc, bộ lạc dựa trên huyết thống và quyền lực xã hội. Trải qua **3 lần phân công lao động xã hội** (Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt; Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp; Thương nghiệp ra đời).
- **Nguyên nhân trực tiếp:** Sự xuất hiện của **chế độ tư hữu** và sự phân hóa xã hội thành các **giai cấp đối kháng**. Nhà nước là "sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được".
- **Đặc trưng phân biệt với thị tộc:** Nhà nước phân chia dân cư theo đơn vị hành chính - lãnh thổ và thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt có vũ trang.

II. BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC Nhà nước luôn mang 2 thuộc tính bản chất đan xen nhau:

- **Bản chất giai cấp (Mặt cơ bản nhất):** Nhà nước là **bộ máy cưỡng chế đặc biệt** nằm trong tay giai cấp cầm quyền (nắm quyền lực kinh tế) dùng để duy trì sự thống trị đối với các giai cấp khác.
- **Bản chất xã hội:** Nhà nước phải bảo đảm trật tự an toàn xã hội và giải quyết những công việc chung của toàn xã hội (xây dựng công trình, phúc lợi, chống thiên tai...).

III. CÁC THUỘC TÍNH (ĐẶC TRƯNG) CỦA NHÀ NƯỚC

- **1. Thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt:** Có đội ngũ chuyên làm nhiệm vụ quản lý và bộ máy cưỡng chế (quân đội, cảnh sát, nhà tù).
- **2. Phân bố dân cư theo đơn vị hành chính - lãnh thổ:** Quản lý dân cư theo lãnh thổ (tỉnh, huyện, xã) thay vì huyết thống.
- **3. Có chủ quyền quốc gia:** Có quyền tối cao về đối nội và độc lập về đối ngoại, không bị chi phối bởi bên ngoài.
- **4. Ban hành pháp luật:** Nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật để quản lý xã hội.
- **5. Quy định và thu thuế, phát hành tiền tệ:** Bắt buộc thu thuế để lập ngân sách nuôi bộ máy nhà nước và chi cho công việc chung.

IV. CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC

- **Khái niệm:** Là những mặt hoạt động chủ yếu của nhà nước nhằm thực hiện nhiệm vụ đặt ra.
 - **Phân loại:**
 - **Chức năng đối nội:** Tổ chức quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trấn áp tội phạm....
 - **Chức năng đối ngoại:** Thiết lập quan hệ ngoại giao, kinh tế với các quốc gia khác, bảo vệ tổ quốc.
 - **Mối quan hệ:** Đối nội giữ vai trò chủ đạo, quyết định đối ngoại; Đối ngoại tác động mạnh mẽ trở lại đối nội.
 - **Hình thức thực hiện:** Lập pháp, hành pháp, tư pháp.
-

V. KIỂU VÀ HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC 1. Kiểu nhà nước: (Dựa trên hình thái kinh tế - xã hội) Lịch sử có 4 kiểu nhà nước tương ứng với 4 chế độ tư hữu/giai cấp: **Chủ nô -> Phong kiến -> Tư sản -> Xã hội chủ nghĩa** (Kiểu nhà nước XHCN là tiến bộ nhất và cuối cùng).

2. Hình thức nhà nước: Gồm 3 yếu tố cấu thành:

- **Hình thức chính thể:** Cách tổ chức cơ quan quyền lực tối cao.
 - *Quân chủ (Monarchy):* Quyền lực tập trung vào một người, theo nguyên tắc thế tập cha truyền con nối. Có Quân chủ tuyệt đối (vua có quyền vô hạn) và Quân chủ lập hiến/đại nghị (vua bị hạn chế quyền lực bởi Hiến pháp/Quốc hội).
 - *Cộng hòa (Republic):* Quyền lực tối cao thuộc về cơ quan do nhân dân bầu ra theo nhiệm kỳ. Có Cộng hòa tổng thống, Cộng hòa đại nghị, Cộng hòa lưỡng tính.
 - **Hình thức cấu trúc lãnh thổ:**
 - *Nhà nước đơn nhất:* Có chủ quyền chung, một hệ thống cơ quan nhà nước thống nhất từ trung ương đến địa phương (VD: Việt Nam, Pháp).
 - *Nhà nước liên bang:* Gồm nhiều bang hợp lại, có chủ quyền chung và chủ quyền riêng của từng bang (VD: Mỹ, Nga).
 - **Chế độ chính trị:** Tổng thể các phương pháp thực hiện quyền lực. Gồm: Chế độ dân chủ và Chế độ phản dân chủ (độc tài, phát xít).
-

VI. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

- **Bản chất:** Là nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. **Tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân.** Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa lập pháp, hành pháp, tư pháp.

- **Cơ cấu bộ máy:**

- **Cơ quan quyền lực (Lập pháp): Quốc hội** (Cơ quan quyền lực cao nhất, duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp) và **Hội đồng nhân dân các cấp** (Cơ quan quyền lực ở địa phương). Cơ quan thường trực của Quốc hội là Ủy ban thường vụ Quốc hội.
- **Chế định Chủ tịch nước:** Người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước về đối nội và đối ngoại.
- **Cơ quan quản lý/Hành chính (Hành pháp): Chính phủ** (Cơ quan hành chính cao nhất) và **Ủy ban nhân dân các cấp** (Cơ quan hành chính ở địa phương).
- **Cơ quan xét xử (Tur pháp): Tòa án nhân dân** (Tối cao, Cấp cao, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Tòa án quân sự) có nhiệm vụ xét xử, bảo vệ công lý.
- **Cơ quan kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân** có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CUỐI KỲ - CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT

I. NGUỒN GỐC, KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT 1. Nguồn gốc:

- Pháp luật và nhà nước là hai hiện tượng luôn gắn liền với nhau, ra đời khi xã hội có sự xuất hiện của chế độ tư hữu và phân hóa giai cấp.
- Hình thành qua 2 con đường: (1) Nhà nước thừa nhận các phong tục, tập quán, đạo đức sẵn có; (2) Nhà nước đặt ra các quy phạm mới.

2. Khái niệm:

- Pháp luật là hệ thống các **quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung**, do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và được **bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế** của nhà nước.

3. Bản chất (gồm 2 mặt đan xen):

- **Tính giai cấp:** Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị được đề lên thành luật. Nội dung của pháp luật do điều kiện vật chất của xã hội quy định,.
- **Tính xã hội:** Pháp luật là thước đo chuẩn mực hành vi, duy trì trật tự an toàn xã hội và giải quyết các công việc chung vì lợi ích của mọi người trong xã hội.

II. CÁC THUỘC TÍNH (ĐẶC TRƯNG) CỦA PHÁP LUẬT Đây là những điểm dùng để phân biệt pháp luật với các quy phạm đạo đức, xã hội khác:

- **1. Tính quy phạm phổ biến:** Pháp luật là khuôn mẫu, thước đo tiêu chuẩn cho hành vi. Nó được áp dụng nhiều lần, trên toàn lãnh thổ và đối với mọi cá nhân, tổ chức,.
- **2. Tính cưỡng chế (tính bắt buộc chung):** Bất kỳ ai vi phạm đều bị nhà nước áp dụng các biện pháp chế tài. Thuộc tính này tạo nên sức mạnh của pháp luật và phân biệt nó với đạo đức, tôn giáo (vốn dựa trên tự giác),.

- **3. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức:** Pháp luật tồn tại dưới dạng các văn bản quy phạm pháp luật. Ngôn ngữ phải chính xác, rõ ràng; hệ thống văn bản được sắp xếp theo tính thứ bậc (văn bản cấp dưới không được trái cấp trên),.

III. CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT 1. Chức năng (gồm 3 chức năng cơ bản):

- **Chức năng điều chỉnh:** Ghi nhận và xác định rõ các quyền, nghĩa vụ pháp lý của chủ thể khi tham gia quan hệ xã hội.
- **Chức năng bảo vệ:** Ngăn cấm mọi hành vi xâm hại các quan hệ xã hội bằng cách quy định các chế tài xử lý vi phạm.
- **Chức năng giáo dục:** Tác động vào nhận thức, hướng con người xử sự đúng luật, tôn trọng pháp luật.

2. Vai trò:

- Là phương tiện **chủ yếu** để nhà nước quản lý mọi lĩnh vực của đời sống xã hội,.
- Là phương tiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
- Làm cơ sở để tổ chức, hoàn thiện bộ máy nhà nước và tăng cường quyền lực nhà nước,.
- Tạo dựng, định hướng sự phát triển của các quan hệ xã hội mới (tính tiên liệu).

IV. MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VỚI CÁC HIỆN TƯỢNG KHÁC

- **1. Với Nhà nước:** Tác động qua lại biện chứng. Nhà nước cần pháp luật làm công cụ quản lý; ngược lại, pháp luật giới hạn, quy định cách tổ chức quyền lực nhà nước,,.
- **2. Với Chính trị:** Đường lối chính trị là "linh hồn" của pháp luật. Pháp luật là công cụ để thể chế hóa và đưa đường lối chính trị vào thực tiễn,.
- **3. Với Kinh tế:** Kinh tế (cơ sở hạ tầng) giữ vai trò **quyết định** nội dung, tính chất của pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật có tính độc lập tương đối và tác động trở lại kinh tế (Tích cực: thúc đẩy kinh tế phát triển; Tiêu cực: kìm hãm kinh tế nếu pháp luật lạc hậu),,.
- **4. Với Đạo đức:** Hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Pháp luật dựa trên nền tảng đạo đức, đạo đức giúp điều chỉnh những vấn đề phức tạp mà pháp luật chưa vươn tới,.

V. KIỂU VÀ HÌNH THỨC PHÁP LUẬT 1. Kiểu pháp luật (dựa trên hình thái KT-XH): Lịch sử có 4 kiểu pháp luật tương ứng với 4 kiểu nhà nước: **Chủ nô -> Phong kiến -> Tư sản -> Xã hội chủ nghĩa**,,.

2. Hình thức pháp luật (Cách thức ghi nhận pháp luật): Có 3 hình thức cơ bản trong lịch sử:

- **Tập quán pháp:** Nhà nước thừa nhận các tập quán lưu truyền trong xã hội và nâng lên thành luật.
- **Tiền lệ pháp (Án lệ):** Thừa nhận các quyết định xét xử của tòa án/hành chính làm khuôn mẫu để giải quyết các vụ việc tương tự về sau.

- **Văn bản quy phạm pháp luật:** Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục chặt chẽ. Đây là hình thức **tiền bộ nhất, phổ biến nhất** hiện nay (Việt Nam chủ yếu dùng hình thức này),.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CUỐI KỲ - CHƯƠNG 3: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

I. QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1. Khái niệm và đặc điểm:

- **Khái niệm:** Là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do cơ quan nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội.
- **Đặc điểm:**
 - Là khuôn mẫu, thước đo tiêu chuẩn cho hành vi (chỉ ra được làm gì, không được làm gì, phải làm gì).
 - Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 - Được áp dụng nhiều lần trong thực tế đời sống xã hội.
 - Được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế.

2. Cấu trúc của quy phạm pháp luật (Gồm 3 bộ phận):

- **Giả định:** Nêu lên những điều kiện, hoàn cảnh thực tế mà cá nhân/tổ chức gặp phải. Trả lời câu hỏi: *Ai? Trong hoàn cảnh, điều kiện nào?*. Có giả định giản đơn và giả định phức tạp.
- **Quy định:** Là phần cốt lõi chứa đựng mệnh lệnh của nhà nước, nêu lên cách thức xử sự. Trả lời câu hỏi: *Được làm gì? Phải làm gì? Không được làm gì?*. Có quy định dứt khoát (chỉ 1 cách xử sự) và không dứt khoát (nhiều cách để lựa chọn).
- **Chế tài:** Nêu lên các biện pháp tác động (hậu quả bất lợi) đối với chủ thể vi phạm. Trả lời câu hỏi: *Phải chịu hậu quả gì nếu vi phạm?*. Gồm các loại: hình sự, hành chính, dân sự, kỷ luật.

3. Phân loại quy phạm pháp luật:

- **Căn cứ vào cách trình bày:** QPPL bắt buộc (buộc phải làm), QPPL cấm đoán (không được làm), QPPL cho phép (được tự lựa chọn).
- **Căn cứ vào nội dung:** QPPL định nghĩa, QPPL điều chỉnh, QPPL bảo vệ.
- **Căn cứ vào ngành luật:** QPPL Hình sự, QPPL Dân sự, QPPL Hành chính....

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1. Khái niệm: Là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Khác với "văn bản cá biệt" ở chỗ văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội.

2. Hệ thống văn bản (Tính thứ bậc): Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam được sắp xếp theo thứ bậc và hiệu lực pháp lý thống nhất.

- **Văn bản luật (Giá trị pháp lý cao nhất):** Do Quốc hội ban hành.
 - *Hiến pháp:* Đạo luật cơ bản, cao nhất để hình thành hệ thống pháp luật.
 - *Luật, Bộ luật, Nghị quyết của Quốc hội.*

- **Văn bản dưới luật:** Do các cơ quan khác ban hành, bắt buộc phải phù hợp và dựa trên văn bản luật.
 - Ủy ban thường vụ Quốc hội: *Pháp lệnh, Nghị quyết*.
 - Chủ tịch nước: *Lệnh, Quyết định*.
 - Chính phủ: *Nghị định*.
 - Thủ tướng Chính phủ, UBND các cấp: *Quyết định*.
 - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: *Thông tư*.
 - HĐND các cấp: *Nghị quyết* (văn bản QPPL của địa phương).
-

III. HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Được xem xét trên 3 phương diện: Thời gian, Không gian và Đối tượng tác động.

1. Hiệu lực về thời gian:

- **Thời điểm có hiệu lực:** Văn bản trung ương có hiệu lực sớm nhất sau 45 ngày kể từ ngày thông qua/ký ban hành (trừ thủ tục rút gọn). Các văn bản chính thức bắt buộc phải được đăng trên *Công báo*.
- **Hiệu lực hồi tố (trở về trước):** Nguyên tắc chung là **không áp dụng**. **Tuyệt đối cấm** hồi tố đối với việc quy định trách nhiệm pháp lý mới hoặc nặng hơn cho hành vi trong quá khứ.
- **Hết hiệu lực:** Khi hết thời hạn, bị sửa đổi, thay thế hoặc hủy bỏ bởi văn bản mới.

2. Hiệu lực về không gian:

- Văn bản trung ương có hiệu lực trên toàn quốc.
- Văn bản địa phương (HĐND, UBND) chỉ có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó.

3. Hiệu lực theo đối tượng tác động:

- Xác định cá nhân, tổ chức nào phải thi hành.
- Văn bản cũng có hiệu lực đối với cả người nước ngoài tại Việt Nam (trừ trường hợp Điều ước quốc tế có quy định khác).

4. Nguyên tắc áp dụng luật khi có mâu thuẫn:

- Văn bản cấp dưới trái với văn bản cấp trên: Ưu tiên áp dụng văn bản cấp trên.
- Các văn bản cùng cơ quan ban hành có quy định khác nhau: Ưu tiên áp dụng quy định của văn bản ban hành sau.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CUỐI KỲ - CHƯƠNG 4: QUAN HỆ PHÁP LUẬT

I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM

- **Khái niệm:** Quan hệ pháp luật là những quan hệ nảy sinh trong đời sống xã hội, được các quy phạm pháp luật điều chỉnh, trong đó các bên có quyền và nghĩa vụ pháp lý nhất định.
- **Đặc điểm (3 đặc điểm):**

- Xuất hiện dựa trên cơ sở quy phạm pháp luật.
- Mang tính ý chí (phản ánh ý chí của nhà nước thông qua luật và ý chí của các bên tham gia nhằm đạt mục đích nhất định).
- Luôn gắn liền với sự kiện pháp lý (chỉ khi có sự kiện thực tế xảy ra thì quan hệ pháp luật mới hình thành, thay đổi hoặc chấm dứt).

II. CẤU TRÚC CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT Một quan hệ pháp luật được cấu thành bởi 3 yếu tố: Chủ thể, Khách thể và Nội dung.

1. Chủ thể: Là cá nhân hay tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia vào quan hệ. Để làm chủ thể, phải có **Năng lực chủ thể**, bao gồm 2 yếu tố:

- **Năng lực pháp luật:** Khả năng có quyền và nghĩa vụ do nhà nước quy định.
 - Với cá nhân: Có từ khi sinh ra và mất đi khi chết.
 - Với tổ chức/pháp nhân: Xuất hiện từ khi được thành lập hợp pháp và chấm dứt khi tổ chức giải thể/phá sản.
- **Năng lực hành vi:** Khả năng tự mình bằng hành vi để thực hiện quyền và nghĩa vụ.
 - Với cá nhân: Phụ thuộc vào **độ tuổi** (tùy từng ngành luật) và **khả năng nhận thức, điều khiển hành vi** (không mắc bệnh tâm thần).
 - Với tổ chức/pháp nhân: Được thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp.
- *Lưu ý:* Pháp nhân phải có đủ 4 điều kiện: thành lập hợp pháp, cơ cấu tổ chức chặt chẽ, tài sản độc lập và nhân danh mình tham gia độc lập. Nhà nước là chủ thể đặc biệt trong một số quan hệ (ngoại thương, hình sự...).

2. Khách thể:

- Là những mục đích, lợi ích (vật chất, tinh thần hoặc hoạt động chính trị - xã hội) mà các bên mong muốn đạt được khi tham gia quan hệ pháp luật.
- Khách thể chính là **động lực** thúc đẩy các bên xác lập quan hệ.

3. Nội dung: Bao gồm quyền và nghĩa vụ của các chủ thể.

- **Quyền chủ thể:** Khả năng tự do lựa chọn xử sự trong giới hạn luật cho phép; yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ; và yêu cầu cơ quan nhà nước bảo vệ khi bị vi phạm.
- **Nghĩa vụ pháp lý:** Cách xử sự bắt buộc phải làm (hành động tích cực) hoặc không được làm (kiềm chế) để đáp ứng quyền của bên kia; phải gánh chịu hậu quả/chế tài nếu vi phạm.

III. SỰ KIẾN PHÁP LÝ

- **Khái niệm:** Là những sự kiện xảy ra trong thực tế mà sự xuất hiện hay mất đi của nó được pháp luật gắn với việc làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật. Đây là "cầu nối" đưa quy phạm pháp luật vào đời sống.
- **Phân loại theo ý chí:**
 - **Hành vi (Có ý chí):** Do con người cố ý thực hiện. Có thể là *hợp pháp* (ký hợp đồng, đăng ký kết hôn) hoặc *bất hợp pháp* (trộm cắp, trốn thuế). Có thể là *hành động* hoặc *không hành động*.
 - **Sự biến (Không có ý chí):** Xảy ra khách quan ngoài ý muốn con người nhưng gây ra hậu quả pháp lý (VD: thiên tai, bất khả kháng, cái chết tự nhiên, sự trôi qua của thời gian).
- **Phân loại theo hậu quả pháp lý:**
 - Làm **phát sinh** quan hệ pháp luật (VD: sự kiện sinh con phát sinh quan hệ cha mẹ - con).
 - Làm **thay đổi** quan hệ pháp luật (VD: chuyển công tác làm thay đổi hợp đồng lao động).
 - Làm **chấm dứt** quan hệ pháp luật (VD: trả hết nợ chấm dứt quan hệ vay mượn; cái chết chấm dứt quan hệ hôn nhân).

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CUỐI KỲ - CHƯƠNG 5

I. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 1. Khái niệm: Là quá trình làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những **hành vi thực tế hợp pháp** của các chủ thể pháp luật.

2. Bốn hình thức thực hiện pháp luật cơ bản:

- **Tuân thủ pháp luật:** Chủ thể kiềm chế **không tiến hành** những hành vi mà pháp luật cấm (Thực hiện loại *Quy phạm cấm đoán* – mang tính thụ động). VD: Không vượt đèn đỏ.
- **Thi hành pháp luật:** Chủ thể **bằng hành động tích cực** thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của mình (Thực hiện loại *Quy phạm bắt buộc*). VD: Nộp thuế cho nhà nước.
- **Sử dụng pháp luật:** Chủ thể **thực hiện quyền** chủ thể của mình (Thực hiện loại *Quy phạm cho phép*). Điểm khác biệt là chủ thể **có thể thực hiện hoặc không thực hiện tùy ý chí** mà không bị ép buộc. VD: Quyền khiếu nại, quyền kinh doanh.
- **Áp dụng pháp luật:** Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nhà chức trách tổ chức cho các chủ thể thực hiện pháp luật hoặc ra quyết định cá biệt. Đây là hình thức **duy nhất luôn có sự tham gia/can thiệp của nhà nước** và mang tính quyền lực nhà nước.

II. VI PHẠM PHÁP LUẬT 1. Khái niệm: Là hành vi **trái pháp luật, có lỗi**, do chủ thể **có năng lực trách nhiệm pháp lý** thực hiện, **xâm hại các quan hệ xã hội** được pháp luật bảo vệ.

2. Bốn dấu hiệu nhận biết vi phạm pháp luật:

- **Là hành vi xác định của con người:** Thể hiện ra thực tế bằng hành động hoặc không hành động (Pháp luật không điều chỉnh ý nghĩ).
- **Tính trái pháp luật:** Làm việc pháp luật cấm, không làm việc pháp luật bắt buộc hoặc làm vượt quá giới hạn cho phép.

- **Có lỗi:** Chủ thể phải có lỗi (cố ý hoặc vô ý) thể hiện thái độ tâm lý tiêu cực. Nếu không có lỗi (sự kiện bất ngờ, bất khả kháng) thì không bị coi là vi phạm.
- **Có năng lực trách nhiệm pháp lý (TNPL):** Đạt độ tuổi quy định và có khả năng nhận thức, điều khiển hành vi (không bị tâm thần).

3. Cấu thành của vi phạm pháp luật (Gồm 4 mặt):

- **Mặt khách quan (biểu hiện ra bên ngoài):** Hành vi trái pháp luật (quan trọng nhất); Hậu quả thiệt hại; Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả; Thời gian, địa điểm, công cụ, phương tiện....
- **Mặt chủ quan (diễn biến tâm lý bên trong):**
 - *Lỗi:* Lỗi cố ý trực tiếp, Lỗi cố ý gián tiếp, Lỗi vô ý do quá tự tin, Lỗi vô ý do cầu thả.
 - *Động cơ:* Động lực thúc đẩy bên trong.
 - *Mục đích:* Kết quả cuối cùng mong muốn đạt được.
- **Chủ thể:** Cá nhân hoặc tổ chức có năng lực TNPL thực hiện hành vi vi phạm.
- **Khách thể:** Những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ bị xâm hại (VD: tính mạng, sức khỏe, quyền sở hữu tài sản...). Cần phân biệt với *đối tượng tác động* (VD: chiếc xe máy bị trộm).

4. Phân loại vi phạm pháp luật (4 loại):

- **Hình sự (Tội phạm):** Hành vi nguy hiểm nhất cho xã hội, quy định trong Bộ luật Hình sự.
- **Hành chính:** Xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước nhưng chưa đến mức là tội phạm.
- **Dân sự:** Xâm phạm các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
- **Kỷ luật:** Vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, trường học....

III. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 1. Khái niệm và đặc điểm:

- *Khái niệm:* Là hậu quả pháp lý bất lợi mà chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu trước nhà nước.
- *Đặc điểm:* Cơ sở là **vi phạm pháp luật**; Do **cơ quan nhà nước có thẩm quyền** tiến hành; Luôn gắn liền với sự **cưỡng chế nhà nước**.

2. Phân loại trách nhiệm pháp lý:

- **Trách nhiệm Hình sự:** Nghiêm khắc nhất, do Tòa án áp dụng đối với người phạm tội (cá nhân và pháp nhân thương mại phạm tội nhất định). Chế tài: phạt tiền, cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình.
- **Trách nhiệm Hành chính:** Do cơ quan quản lý nhà nước áp dụng. Chế tài: cảnh cáo, phạt tiền, tước giấy phép....
- **Trách nhiệm Dân sự:** Do Tòa án áp dụng, chủ yếu mang tính chất đền bù thiệt hại, khôi phục tình trạng ban đầu (bồi thường thiệt hại bằng tài sản).

- **Trách nhiệm Kỷ luật:** Do thủ trưởng cơ quan, tổ chức áp dụng với nhân viên/học sinh vi phạm nội quy. Nếu làm hỏng tài sản cơ quan còn phải chịu thêm *trách nhiệm vật chất*.

(Lưu ý thi: Một hành vi vi phạm có thể cùng lúc chịu nhiều loại trách nhiệm pháp lý (VD: vừa ở tù, vừa bồi thường), nhưng **tuyệt đối không** áp dụng đồng thời trách nhiệm hình sự và hành chính cho cùng một hành vi).

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CUỐI KỲ - CHƯƠNG 6: PHÁP CHẾ XHCN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

I. PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (XHCN) 1. Khái niệm:

- Pháp chế XHCN không phải là pháp luật, mà là một chế độ đặc biệt của đời sống chính trị - xã hội.
- Yêu cầu: Tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác.

2. Đặc điểm của pháp chế XHCN (4 đặc điểm):

- Là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước XHCN (bảo đảm bộ máy hoạt động đồng bộ, hiệu quả).
- Là nguyên tắc hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và là nguyên tắc xử sự của mọi công dân.
- Có quan hệ mật thiết với chế độ dân chủ XHCN (dân chủ là cơ sở củng cố pháp chế, pháp chế là nền tảng bảo đảm dân chủ).
- Có quan hệ mật thiết với hệ thống pháp luật XHCN (hệ thống pháp luật đồng bộ là cơ sở để thực hiện và tăng cường pháp chế).

3. Những yêu cầu cơ bản của pháp chế XHCN:

- **Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật:** Mọi văn bản dưới luật đều phải phù hợp với Hiến pháp và Luật, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
- **Bảo đảm tính thống nhất của pháp chế trên quy mô toàn quốc:** Xóa bỏ tư tưởng cục bộ, địa phương chủ nghĩa; cơ quan cấp dưới phải phục tùng cơ quan cấp trên.
- **Các cơ quan nhà nước phải hoạt động tích cực, chủ động và có hiệu quả:** Đặc biệt là các cơ quan xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án).
- **Không tách rời công tác pháp chế với văn hóa:** Trình độ văn hóa, đặc biệt là văn hóa pháp lý của cán bộ và nhân dân có ảnh hưởng lớn tới quá trình củng cố nền pháp chế.

4. Các biện pháp tăng cường pháp chế XHCN:

- Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác pháp chế.
 - Đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật XHCN.
 - Tăng cường tổ chức thực hiện pháp luật, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân.
 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật.
-

II. NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 1. Khái niệm:

- Nhà nước pháp quyền **không phải là một kiểu nhà nước riêng** (như chủ nô, phong kiến...) mà là một hình thức tổ chức, một trình độ phát triển của nhà nước.
- Đặc trưng cốt lõi: Có sự phân công và tổ chức quyền lực để **bảo đảm Hiến pháp và pháp luật giữ địa vị tối cao**.

2. Đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền XHCN:

- Pháp luật (đặc biệt là Hiến pháp và luật) giữ địa vị tối cao, điều chỉnh mọi quan hệ xã hội.
- Giá trị con người là cao quý nhất, mục tiêu cao nhất; nhà nước bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công dân (công dân được làm những gì pháp luật không cấm).
- Nhà nước và nhân dân có mối quan hệ mật thiết, bảo đảm trách nhiệm pháp lý lẫn nhau (Nhà nước chịu trách nhiệm trước công dân và ngược lại).
- Quyền lực nhà nước được kiểm tra, giám sát chặt chẽ giữa 3 quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp nhằm chống lạm quyền.
- Tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân.

3. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay:

- Là nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
- Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phân nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.
- Tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật (đề cao vị trí tối thượng của pháp luật).
- Tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; tăng cường kỷ cương, kỷ luật.
- **Do Đảng Cộng sản lãnh đạo**, có sự giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng mọi tầng lớp nhân dân.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CUỐI KỲ - CHƯƠNG 7: CÁC NGÀNH LUẬT CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM *(Tài liệu được cô đọng dạng dàn ý trọng tâm, phù hợp để học thuộc lòng)*

I. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

- **Khái niệm:** Hệ thống pháp luật là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội tại thống nhất, phân định thành các ngành luật, chế định pháp luật và thể hiện qua các văn bản quy phạm pháp luật.
- **Cấu trúc bên trong (từ nhỏ đến lớn):**
 - *Quy phạm pháp luật:* Đơn vị nhỏ nhất, là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung.
 - *Chế định pháp luật:* Nhóm quy phạm điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội cùng loại.
 - *Ngành luật:* Tổng hợp các quy phạm điều chỉnh một lĩnh vực nhất định với phương pháp riêng.
- **Hình thức bên ngoài (Nguồn pháp luật):** Gồm Tập quán pháp, Tiền lệ pháp (Án lệ) và Văn bản quy phạm pháp luật. Hiện nay, Việt Nam chủ yếu dùng hình thức văn bản quy phạm pháp luật.

- **Căn cứ phân định ngành luật:** Dựa vào 2 tiêu chí là **Đối tượng điều chỉnh** (những quan hệ xã hội có chung tính chất) và **Phương pháp điều chỉnh** (cách thức nhà nước tác động lên chủ thể).
-

II. CÁC NGÀNH LUẬT CƠ BẢN

1. Luật Hiến pháp (Ngành luật chủ đạo)

- **Đối tượng điều chỉnh:** Các quan hệ cơ bản, quan trọng nhất về chế độ chính trị, kinh tế, bộ máy nhà nước và quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- **Phương pháp điều chỉnh:** Đặc thù là phương pháp áp đặt và phương pháp định nghĩa.
- **Điểm nhấn Hiến pháp 2013:** Là đạo luật có giá trị pháp lý cao nhất; khẳng định quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực; đề cao quyền con người, quyền công dân.

2. Luật Dân sự

- **Đối tượng điều chỉnh:** Quan hệ tài sản (mang tính hàng hóa - tiền tệ) và quan hệ nhân thân.
- **Phương pháp điều chỉnh:** Bình đẳng, độc lập, tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm.
- **Điểm nhấn Bộ luật DS 2015:**
 - Chủ thể gồm cá nhân (năng lực hành vi đầy đủ từ đủ 18 tuổi) và pháp nhân (pháp nhân thương mại và phi thương mại).
 - Tài sản bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản (gồm bất động sản và động sản).

3. Luật Hôn nhân và Gia đình

- **Đối tượng điều chỉnh:** Quan hệ nhân thân và tài sản giữa vợ chồng, cha mẹ - con cái và người thân thích.
- **Phương pháp điều chỉnh:** Quyền đồng thời là nghĩa vụ, xuất phát từ lợi ích chung của gia đình, không được thỏa thuận trái luật.
- **Điểm nhấn Luật HN&GD 2014:**
 - **Tuổi kết hôn:** Nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi.
 - **Cấm kết hôn:** Giả tạo, cùng huyết thống trực hệ hoặc họ hàng trong phạm vi 3 đời. Không cấm nhưng không thừa nhận hôn nhân đồng giới.
 - **Chế độ tài sản:** Phân định rõ tài sản chung và riêng, cho phép vợ chồng thỏa thuận chế độ tài sản trước khi kết hôn bằng văn bản công chứng.
 - **Mang thai hộ:** Chính thức cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (nhờ người thân thích cùng hàng).

4. Luật Hình sự

- **Đối tượng điều chỉnh:** Quan hệ phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội.

- **Phương pháp điều chỉnh:** Quyền uy, mệnh lệnh và phục tùng (nhà nước buộc người phạm tội chịu hình phạt).
- **Nguyên tắc:** Pháp chế, bình đẳng trước pháp luật, nhân đạo XHCN và cá thể hóa trách nhiệm hình sự.
- **Điểm nhấn Bộ luật HS 2015:**
 - Độ tuổi chịu trách nhiệm: Từ đủ 16 tuổi chịu TNHS về mọi tội phạm. Từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chỉ chịu trách nhiệm về các tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
 - Bổ sung chế định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại.
 - Giảm bớt hình phạt tử hình (vd: không áp dụng cho người từ 75 tuổi trở lên).

5. Luật Hành chính

- **Đối tượng điều chỉnh:** Quan hệ phát sinh trong quá trình quản lý hành chính nhà nước (hoạt động chấp hành - điều hành).
- **Phương pháp điều chỉnh:** Mệnh lệnh - đơn phương, dựa trên quan hệ "quyền lực - phục tùng".
- **Đặc trưng:** Chủ thể bắt buộc luôn có một bên mang quyền lực nhà nước (cơ quan hành chính). Xử lý vi phạm hành chính bằng các hình thức: cảnh cáo, phạt tiền, tước giấy phép, tịch thu tang vật....

6. Luật Lao động

- **Đối tượng điều chỉnh:** Quan hệ giữa người lao động (từ đủ 15 tuổi) và người sử dụng lao động.
- **Phương pháp điều chỉnh:** Bình đẳng thỏa thuận (hợp đồng lao động), mệnh lệnh (trong tổ chức quản lý lao động), và thông qua công đoàn.
- **Điểm nhấn Bộ luật LĐ 2019:**
 - Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình: nam lên 62 tuổi, nữ lên 60 tuổi.
 - Bỏ hợp đồng mùa vụ, chỉ còn 2 loại: Hợp đồng xác định thời hạn (tối đa 36 tháng) và không xác định thời hạn.
 - Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần lý do (chỉ cần tuân thủ thời gian báo trước).
 - Bổ sung thêm ngày nghỉ lễ Quốc khánh, công nhận giá trị của hợp đồng lao động điện tử.

7. Luật Tố tụng

- **Luật Tố tụng Dân sự (2015):** Điều chỉnh quan hệ giữa tòa án và những người tham gia tố tụng để giải quyết tranh chấp dân sự. Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc vì lý do chưa có điều luật để áp dụng.
- **Luật Tố tụng Hình sự (2015):** Điều chỉnh quan hệ nảy sinh trong quá trình giải quyết vụ án hình sự (khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử) giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI - CHƯƠNG 8: PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA THAM NHŨNG

1. Khái niệm: Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

2. Ba đặc trưng cơ bản của tham nhũng:

- **Về chủ thể:** Phải là người có chức vụ, quyền hạn (Cán bộ, công chức, sĩ quan vũ trang, lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và người được giao thực hiện công vụ). Nhóm này thường có kinh nghiệm, chuyên môn, quan hệ rộng.
 - **Về hành vi:** Có sự "lợi dụng chức vụ, quyền hạn" như một phương tiện để thực hiện hành vi vi phạm.
 - **Về mục đích:** Phải là "vì vụ lợi" (nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc tinh thần cho bản thân, gia đình hoặc người khác).
-

II. CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG (12 Hành vi) Luật quy định 12 hành vi tham nhũng, trong đó có 7 hành vi được xử lý hình sự và 5 hành vi mới bổ sung.

- **7 hành vi có thể cấu thành tội phạm hình sự:** Tham ô tài sản; Nhận hối lộ; Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ làm trái công vụ; Lạm quyền; Lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi; Giả mạo trong công tác.
 - **5 hành vi mới bổ sung:** Đưa hối lộ/môi giới hối lộ (bởi người có chức vụ); Lợi dụng chức vụ sử dụng trái phép tài sản công; Nhũng nhiễu vì vụ lợi (đòi hối lộ gián tiếp); Không thực hiện nhiệm vụ vì vụ lợi ("bảo kê"); Bao che, cản trở can thiệp vào thanh tra, xét xử.
 - **Điểm mới nổi bật:** Luật hiện hành đã mở rộng phạm vi xử lý tham nhũng sang cả **khu vực tư nhân** (doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước) đối với các hành vi: Tham ô, nhận hối lộ, đưa hối lộ/môi giới hối lộ.
-

III. TÁC HẠI CỦA THAM NHŨNG (3 Mặt chính)

- **Tác hại về chính trị:** Làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới; làm suy yếu bộ máy và đe dọa sự tồn vong của chế độ.
 - **Tác hại về kinh tế:** Gây thất thoát, lãng phí lượng lớn tài sản của Nhà nước (trong xây dựng cơ bản, thu thuế); làm nản lòng các nhà đầu tư, giảm năng lực cạnh tranh và làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế.
 - **Tác hại về xã hội:** Làm tha hóa đội ngũ cán bộ; làm đảo lộn, xâm phạm các giá trị chuẩn mực đạo đức truyền thống. Tham nhũng lan sang cả các lĩnh vực nhạy cảm như giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, cứu trợ thiên tai.
-

IV. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CƠ BẢN Phòng ngừa được coi là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Các biện pháp chính bao gồm: 1. Công khai, minh bạch hoạt động:

- Phải công khai, minh bạch các chính sách gắn với quyền lợi người dân, việc sử dụng tài chính/tài sản công, công tác tổ chức cán bộ và thủ tục hành chính.

2. Minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập:

- **Mở rộng đối tượng kê khai:** Sĩ quan vũ trang, cán bộ công chức, người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng trở lên và người ứng cử Đại biểu Quốc hội, HĐND.

- **Tài sản kê khai:** Nhà đất, công trình xây dựng, kim khí/đá quý, tiền, giấy tờ có giá từ 50 triệu đồng trở lên, tài sản ở nước ngoài.
- **Kê khai bổ sung:** Phải kê khai bổ sung khi có biến động tài sản từ **300 triệu đồng** trở lên trong năm. Bản kê khai tài sản phải được công khai tại cơ quan.

3. Xây dựng quy tắc ứng xử và chống "sân sau":

- Người có chức vụ không được thành lập, quản lý doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực mình từng quản lý; không được để người thân (vợ/chồng, con) kinh doanh trong lĩnh vực mình trực tiếp quản lý hoặc ký kết hợp đồng với cơ quan mình.

4. Tạm đình chỉ công tác cán bộ vi phạm:

- Cán bộ, công chức sẽ bị tạm đình chỉ công tác nếu có căn cứ cho thấy có hành vi tham nhũng và có dấu hiệu gây khó khăn cho việc điều tra, xử lý (như từ chối cung cấp thông tin, tiêu hủy chứng cứ, tẩu tán tài sản).

5. Tăng cường thanh tra và giám sát:

- Phát huy vai trò phản biện, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, nhân dân, báo chí và các tổ chức xã hội. Các cơ quan bảo vệ pháp luật phải chủ động phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC

Câu 1: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, nhà nước là hiện tượng:

- A. Vĩnh cửu bất biến
- B. Tự nhiên
- C. Có quá trình phát sinh, tồn tại, phát triển và tiêu vong
- D. Do Thượng đế tạo ra

Câu 2: Thuyết thần học cho rằng quyền lực của nhà vua là:

- A. Do nhân dân ủy quyền
- B. Do ý trời
- C. Do pháp luật quy định
- D. Do giai cấp thống trị lập ra

Câu 3: Theo học thuyết Khế ước xã hội, chủ quyền nhà nước thuộc về:

- A. Giai cấp tư sản
- B. Vua

C. Nhân dân

D. Giai cấp cầm quyền

Câu 4: Học thuyết nào được xem là tiền đề cho các cuộc cách mạng tư sản lật đổ chế độ phong kiến?

A. Thuyết thần học

B. Thuyết bạo lực

C. Thuyết khế ước xã hội

D. Thuyết tâm lý

Câu 5: Trong chế độ cộng sản nguyên thủy, tế bào cơ sở - hình thức tổ chức xã hội đầu tiên là:

A. Bộ lạc

B. Bào tộc

C. Thị tộc

D. Gia đình

Câu 6: Cơ sở kinh tế của chế độ cộng sản nguyên thủy là:

A. Chế độ tư hữu

B. Chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất

C. Chế độ chiếm hữu nô lệ

D. Chế độ bóc lột

Câu 7: Lần phân công lao động xã hội thứ nhất là:

A. Tiểu thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp

B. Thương nghiệp xuất hiện

C. Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt

D. Trồng trọt tách khỏi săn bắt

Câu 8: Mầm mống sinh ra chế độ tư hữu xuất hiện sau:

A. Lần phân công lao động xã hội thứ nhất

B. Lần phân công lao động xã hội thứ hai

C. Lần phân công lao động xã hội thứ ba

D. Khi có nhà nước

Câu 9: Lần phân công lao động xã hội thứ hai là:

A. Thương nghiệp tách ra

B. Tiểu thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp

C. Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt

D. Nghề rèn xuất hiện

Câu 10: Sự phân chia dân cư thành người giàu, người nghèo bắt đầu xuất hiện sau:

A. Chế độ quần hôn

B. Lần phân công lao động thứ hai

C. Lần phân công lao động thứ nhất

D. Khi nhà nước ra đời

Câu 11: So với tổ chức thị tộc trước kia, nhà nước có đặc trưng cơ bản nào?

A. Có quyền lực công cộng

B. Phân chia dân cư theo huyết thống

C. Phân chia dân cư theo đơn vị lãnh thổ và thiết lập quyền lực công cộng

D. Có hệ thống kinh tế độc lập

Câu 12: Công cụ đặc biệt mà nhà nước sử dụng để đảm bảo quyền lực công cộng được thực hiện là:

A. Đạo đức

B. Tôn giáo

C. Tín điều

D. Pháp luật

Câu 13: Khẳng định nào sau đây định nghĩa đúng nhất về nhà nước?

A. Là tổ chức kinh tế của giai cấp thống trị

B. Là tổ chức chính trị - xã hội của toàn dân

C. Là tổ chức bộ máy quyền lực đặc biệt do giai cấp thống trị lập ra

D. Là tổ chức tự nguyện của nhân dân

Câu 14: Quyền lực công cộng đặc biệt của nhà nước KHÔNG còn thuộc về tất cả mọi thành viên xã hội mà thuộc về:

A. Giai cấp bị trị

B. Giai cấp thống trị

C. Tầng lớp tri thức

D. Toàn dân

Câu 15: Nhà nước xuất hiện do lực lượng nảy sinh từ:

A. Ý chí của một cá nhân

B. Sự áp đặt từ bên ngoài xã hội

C. Trong lòng xã hội khi xã hội phát triển đến một giai đoạn nhất định

D. Sự thỏa thuận ngẫu nhiên

Câu 16: Mặt cơ bản nhất thể hiện bản chất của nhà nước là:

A. Tính xã hội

B. Tính giai cấp

C. Tính dân tộc

D. Tính nhân dân

Câu 17: Khẳng định: “Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được” là của ai?

A. C. Mác

B. Ph. Ăngghen

C. V.I. Lênin

D. Hồ Chí Minh

Câu 18: Bên cạnh tính giai cấp, bản chất nhà nước còn được thể hiện ở:

A. Tính xã hội

- B. Tính quần chúng
- C. Tính quốc tế
- D. Tính bạo lực

Câu 19: Tính xã hội của nhà nước thể hiện ở việc nhà nước:

- A. Chỉ bảo vệ lợi ích giai cấp cầm quyền
- B. Phải chú ý đến lợi ích chung của toàn xã hội
- C. Xây dựng lực lượng quân đội
- D. Dùng bạo lực trấn áp

Câu 20: Bộ máy cưỡng chế đặc biệt nhằm duy trì sự thống trị của giai cấp cầm quyền là biểu hiện của:

- A. Bản chất xã hội của nhà nước
- B. Bản chất giai cấp của nhà nước
- C. Thuộc tính của nhà nước
- D. Hình thức của nhà nước

Câu 21: Thuộc tính nào sau đây KHÔNG phải là thuộc tính cơ bản của nhà nước?

- A. Thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt
- B. Phân bố dân cư theo chế độ huyết thống
- C. Quy định và thu các loại thuế
- D. Phân bố dân cư theo đơn vị hành chính - lãnh thổ

Câu 22: Nhà nước thực hiện phân bố và quản lý dân cư dựa trên tiêu chí nào?

- A. Huyết thống
- B. Tôn giáo
- C. Đơn vị hành chính lãnh thổ
- D. Nghề nghiệp

Câu 23: Tổ chức duy nhất trong xã hội có quyền phát hành tiền tệ để lưu hành là:

- A. Các ngân hàng thương mại lớn

- B. Nhà nước
- C. Tổ chức kinh tế quốc tế
- D. Doanh nghiệp nhà nước

Câu 24: Quỹ tài chính quốc gia (ngân sách nhà nước) để nuôi dưỡng bộ máy nhà nước được hình thành chủ yếu từ:

- A. Tiền quyên góp
- B. Viện trợ nước ngoài
- C. Các loại thuế
- D. Lợi nhuận của doanh nghiệp tư nhân

Câu 25: Mục đích của việc thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt là:

- A. Bảo vệ lợi ích của mọi cá nhân bằng nhau
- B. Tổ chức quản lý, thiết lập trật tự và dung hòa xung đột giai cấp
- C. Phát triển kinh tế thị trường
- D. Tôn vinh người đứng đầu nhà nước

Câu 26: Để thực hiện quyền lực công cộng, nhà nước cần có:

- A. Lớp người chuyên làm kinh tế
- B. Đội ngũ giáo viên
- C. Lớp người chuyên làm nhiệm vụ quản lý
- D. Tập thể người lao động

Câu 27: Các nhà nước liên bang có cấu trúc gồm:

- A. Các tỉnh, thành phố
- B. Các tiểu bang hợp thành
- C. Các vùng lãnh thổ không tự trị
- D. Các tổ chức liên minh

Câu 28: Nước ta (Việt Nam) là quốc gia có hình thức cấu trúc lãnh thổ:

- A. Liên minh
- B. Đơn nhất
- C. Liên bang
- D. Hợp bang

Câu 29: Để dập tắt các cuộc xung đột xã hội, bộ máy nhà nước được trang bị:

- A. Cơ sở giáo dục
- B. Lực lượng quân đội, cảnh sát, tòa án, nhà tù
- C. Dư luận xã hội
- D. Quyền tự do ngôn luận

Câu 30: Về nguyên tắc, những quyền lực của một nhà nước do yếu tố nào quy định?

- A. Pháp luật
- B. Hiến chương Liên hợp quốc
- C. Ý muốn của nhà vua
- D. Thói quen xã hội

Câu 31: Thuế do nhà nước quy định mang tính chất:

- A. Tự nguyện
- B. Bắt buộc
- C. Khuyến khích
- D. Tùy tâm

Câu 32: Tính giai cấp của nhà nước thể hiện rõ nhất khi:

- A. Xã hội không còn mâu thuẫn
- B. Xã hội có giai cấp đối kháng
- C. Kinh tế phát triển cao
- D. Không còn chiến tranh

Câu 33: Lãnh thổ và phân bố dân cư theo đơn vị hành chính giúp nhà nước:

- A. Chỉ quản lý người nộp thuế
- B. Thiết lập quan hệ với nước ngoài
- C. Thực hiện quản lý xã hội và thiết lập mối quan hệ với công dân
- D. Duy trì huyết thống bộ lạc

Câu 34: Điểm khác biệt lớn nhất về quản lý xã hội của nhà nước so với thời kỳ cộng sản nguyên thủy là:

- A. Quản lý bằng đạo đức
- B. Quản lý dựa trên lãnh thổ và quyền lực công cộng
- C. Quản lý dựa trên sự tự giác
- D. Quản lý dựa trên huyết thống

Câu 35: Chức năng của nhà nước được định nghĩa là:

- A. Quyền lực của nhà nước
- B. Những mặt hoạt động chủ yếu của nhà nước nhằm thực hiện nhiệm vụ đặt ra
- C. Cách thức tổ chức bộ máy
- D. Trách nhiệm của các cá nhân trong nhà nước

Câu 36: Chức năng của nhà nước thường được chia thành 2 loại cơ bản là:

- A. Lập pháp và hành pháp
- B. Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại
- C. Kinh tế và văn hóa
- D. Quản lý và bảo vệ

Câu 37: Chức năng đối nội của nhà nước diễn ra trong phạm vi:

- A. Trên trường quốc tế
- B. Biên giới các nước láng giềng
- C. Nội bộ đất nước
- D. Các tổ chức quốc tế

Câu 38: Hoạt động nào sau đây thuộc chức năng đối nội của nhà nước?

- A. Ký kết hiệp định thương mại tự do
- B. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
- C. Thiết lập quan hệ ngoại giao
- D. Tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Câu 39: Để thực hiện chức năng của mình, nhà nước có ba hình thức cơ bản là:

- A. Thuyết phục, cưỡng chế, bạo lực
- B. Giáo dục, răn đe, xét xử
- C. Xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật, bảo vệ pháp luật
- D. Thông báo, tuyên truyền, vận động

Câu 40: Ba loại cơ quan nhà nước được thành lập tương ứng với ba hình thức thực hiện chức năng nhà nước là:

- A. Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước
- B. Cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp
- C. Trung ương, Tỉnh, Huyện
- D. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc

Câu 41: Hai phương pháp chủ yếu để thực hiện chức năng nhà nước là:

- A. Giáo dục và khen thưởng
- B. Ra lệnh và thi hành
- C. Thuyết phục và cưỡng chế
- D. Dụ dỗ và đàn áp

Câu 42: Trong các nhà nước XHCN, phương pháp chủ đạo để quản lý xã hội là:

- A. Giáo dục, thuyết phục, động viên, khuyến khích
- B. Cưỡng chế bạo lực
- C. Trấn áp bằng quân đội
- D. Áp đặt mệnh lệnh độc đoán

Câu 43: Việc sử dụng biện pháp cưỡng chế trong nhà nước XHCN phải dựa trên cơ sở:

- A. Ý chí của một người
- B. Nhu cầu thu ngân sách
- C. Đã thuyết phục nhưng không hiệu quả (dựa trên cơ sở thuyết phục)
- D. Tình trạng khẩn cấp chiến tranh

Câu 44: Chức năng của nhà nước được xác định dựa trên:

- A. Ý muốn của các cá nhân trong xã hội
- B. Bản chất của nhà nước, cơ sở kinh tế, cơ cấu giai cấp
- C. Yêu cầu của tổ chức quốc tế
- D. Số lượng dân cư

Câu 45: Tổ chức quản lý nền kinh tế, giáo dục, y tế thuộc nhóm chức năng nào?

- A. Đối ngoại
- B. Đối nội
- C. Lập pháp
- D. Tư pháp

Câu 46: Có bao nhiêu kiểu nhà nước đã từng tồn tại trong lịch sử có giai cấp?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

Câu 47: Bốn kiểu nhà nước trong lịch sử bao gồm:

- A. Chủ nô, phong kiến, tư sản, XHCN
- B. Nguyên thủy, chủ nô, phong kiến, tư sản
- C. Chiếm hữu nô lệ, tư bản, cộng sản
- D. Phong kiến, tư sản, XHCN, cộng sản

Câu 48: Cơ sở để xác định các kiểu nhà nước là:

- A. Chế độ chính trị
- B. Các yếu tố kinh tế - xã hội (hình thái kinh tế - xã hội)
- C. Ý thức hệ tôn giáo
- D. Điều kiện địa lý

Câu 49: Hình thức nhà nước được hình thành từ mấy yếu tố?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

Câu 50: Các yếu tố cấu thành hình thức nhà nước là:

- A. Hình thức chính thể, hình thức cấu trúc lãnh thổ, chế độ chính trị
- B. Lập pháp, hành pháp, tư pháp
- C. Trung ương, địa phương, cơ sở
- D. Dân chủ, độc tài, phát xít

Câu 51: Hình thức chính thể là cách thức tổ chức cơ quan quyền lực:

- A. Hành pháp
- B. Tối cao của nhà nước
- C. Ở chính quyền địa phương
- D. Của hệ thống tòa án

Câu 52: Trong lịch sử xã hội có hai dạng chính thể cơ bản là:

- A. Đơn nhất và liên bang
- B. Dân chủ và phản dân chủ
- C. Quân chủ và cộng hòa
- D. Tư sản và vô sản

Câu 53: Hình thức quyền lực nhà nước tập trung vào người đứng đầu và chuyển giao theo nguyên tắc kế thừa là:

- A. Chính thể cộng hòa
- B. Chính thể quân chủ
- C. Chế độ độc tài
- D. Cấu trúc đơn nhất

Câu 54: Hình thức cấu trúc lãnh thổ gồm 2 dạng cơ bản là:

- A. Nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang
- B. Nhà nước tập quyền và nhà nước phân quyền
- C. Chế độ dân chủ và chế độ độc tài
- D. Chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa

Câu 55: Nhà nước có chủ quyền quốc gia chung và một hệ thống cơ quan nhà nước thống nhất từ trung ương đến địa phương là:

- A. Nhà nước liên bang
- B. Nhà nước đơn nhất
- C. Nhà nước tự trị
- D. Nhà nước liên hiệp

Câu 56: Quốc gia nào sau đây có hình thức cấu trúc nhà nước liên bang?

- A. Trung Quốc
- B. Pháp
- C. Mỹ
- D. Việt Nam

Câu 57: Quốc gia nào sau đây có hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất?

- A. Mỹ
- B. Đức
- C. Nga
- D. Việt Nam

Câu 58: Tổng thể các phương pháp, thủ đoạn mà nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước được gọi là:

- A. Hình thức chính thể
- B. Hình thức cấu trúc lãnh thổ
- C. Chế độ chính trị
- D. Cơ chế quản lý

Câu 59: Hai dạng chế độ chính trị cơ bản là:

- A. Quân chủ và cộng hòa
- B. Dân chủ và phản dân chủ
- C. Đơn nhất và liên bang
- D. Nghị viện và tổng thống

Câu 60: Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa là nhà nước thể hiện sự toàn quyền của:

- A. Giai cấp tư sản
- B. Tầng lớp quý tộc
- C. Nhân dân
- D. Đảng cầm quyền

Câu 61: Trong chế độ dân chủ XHCN, quyền lực nhà nước được thực hiện bởi cơ quan nhà nước do:

- A. Vua chỉ định
- B. Nhân dân bầu ra
- C. Quân đội thành lập
- D. Các tập đoàn kinh tế chi phối

Câu 62: Khi chế độ phản dân chủ phát triển tới mức cực đoan sẽ trở thành:

- A. Chế độ quân chủ lập hiến
- B. Chế độ dân chủ quý tộc
- C. Chế độ độc tài, quân phiệt, phát xít

D. Chế độ cộng hòa tổng thống

Câu 63: Chế độ chính trị của nhà nước được đánh giá là hiện tượng rất dễ biến động vì:

- A. Phụ thuộc vào kinh tế thế giới
- B. Nếu hình thức chính thể hoặc cấu trúc thay đổi thì chế độ chính trị cũng thay đổi theo
- C. Các đảng phái luôn tranh giành quyền lực
- D. Phụ thuộc vào quan hệ ngoại giao

Câu 64: Ở nhà nước liên bang, hệ thống pháp luật được tổ chức như thế nào?

- A. Chỉ có hệ thống pháp luật chung cho toàn liên bang
- B. Chỉ có hệ thống pháp luật riêng của mỗi bang
- C. Có hệ thống pháp luật chung cho toàn liên bang và hệ thống pháp luật riêng của mỗi bang
- D. Áp dụng pháp luật quốc tế làm luật trong nước

Câu 65: Bản chất nhà nước CHXHCN Việt Nam được ghi nhận trong văn bản pháp luật cao nhất hiện nay là:

- A. Hiến pháp 1946
- B. Hiến pháp 1992
- C. Hiến pháp 2013
- D. Luật Tổ chức Chính phủ

Câu 66: Nhà nước ta luôn thể hiện bản chất là nhà nước của:

- A. Tầng lớp trí thức
- B. Giai cấp công nhân và nông dân
- C. Nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
- D. Mọi công dân trên thế giới

Câu 67: Phương châm thể hiện sự tham gia quản lý nhà nước của nhân dân ta là:

- A. "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"
- B. "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật"
- C. "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết"

D. "Độc lập, Tự do, Hạnh phúc"

Câu 68: Đường lối đối ngoại của nhà nước ta hiện nay mang tính chất:

- A. Cạnh tranh và đối đầu
- B. Liên minh quân sự
- C. Hòa bình hữu nghị, làm bạn với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị
- D. Đóng cửa tự cấp tự túc

Câu 69: Theo Hiến pháp 2013, bộ máy nhà nước ta gồm mấy hệ thống cơ quan (không tính chế định Chủ tịch nước)?

- A. 2 hệ thống
- B. 3 hệ thống
- C. 4 hệ thống
- D. 5 hệ thống

Câu 70: Hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước ở Việt Nam gồm có:

- A. Quốc hội và Chính phủ
- B. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
- C. Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân
- D. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp

Câu 71: Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam là:

- A. Tòa án nhân dân tối cao
- B. Chính phủ
- C. Quốc hội
- D. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Câu 72: Cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp ở nước ta là:

- A. Chủ tịch nước
- B. Chính phủ

C. Ủy ban Thường vụ Quốc hội

D. Quốc hội

Câu 73: Cơ quan thường trực của Quốc hội là:

A. Hội đồng Dân tộc

B. Ủy ban Thường vụ Quốc hội

C. Văn phòng Quốc hội

D. Chính phủ

Câu 74: Thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội KHÔNG thể đồng thời là:

A. Đại biểu Quốc hội

B. Thành viên của Chính phủ

C. Đảng viên

D. Cán bộ Mặt trận Tổ quốc

Câu 75: Thông thường, Quốc hội Việt Nam họp thường kỳ mỗi năm mấy lần?

A. 1 kỳ

B. 2 kỳ

C. 3 kỳ

D. 4 kỳ

Câu 76: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là:

A. Ủy ban nhân dân

B. Hội đồng nhân dân

C. Tòa án nhân dân cấp tỉnh/huyện

D. Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh/huyện

Câu 77: Hội đồng nhân dân các cấp do ai bầu ra?

A. Nhân dân địa phương trực tiếp bầu ra

B. Quốc hội bầu ra

C. Ủy ban nhân dân cấp trên bổ nhiệm

D. Chủ tịch nước phê chuẩn

Câu 78: Thường trực Hội đồng nhân dân (như ở cấp tỉnh, cấp huyện) gồm có:

A. Chủ tịch và các trưởng ban

B. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thư ký

C. Chủ tịch và các thành viên UBND

D. Chủ tịch và Chánh án Tòa án nhân dân

Câu 79: Người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại là:

A. Tổng Bí thư

B. Chủ tịch Quốc hội

C. Thủ tướng Chính phủ

D. Chủ tịch nước

Câu 80: Chủ tịch nước Việt Nam do cơ quan nào bầu ra?

A. Nhân dân trực tiếp bầu

B. Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội

C. Chính phủ bầu

D. Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu

Câu 81: Chức vụ Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân do ai đảm nhiệm?

A. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Chủ tịch nước

D. Chủ tịch Quốc hội

Câu 82: Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam là:

A. Quốc hội

B. Chủ tịch nước

C. Chính phủ

D. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Câu 83: Chính phủ là cơ quan chấp hành của cơ quan nào?

A. Chủ tịch nước

B. Quốc hội

C. Đảng Cộng sản Việt Nam

D. Tòa án nhân dân tối cao

Câu 84: Người đứng đầu Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:

A. Chủ tịch nước

B. Tổng Bí thư

C. Thủ tướng Chính phủ

D. Chủ tịch Quốc hội

Câu 85: Thủ tướng Chính phủ do cơ quan nào bầu ra?

A. Nhân dân bầu trực tiếp

B. Chủ tịch nước chỉ định

C. Quốc hội bầu theo đề nghị của Chủ tịch nước

D. Chính phủ tự bầu

Câu 86: Các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng do ai bổ nhiệm?

A. Quốc hội

B. Chủ tịch nước

C. Thủ tướng Chính phủ

D. Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Câu 87: Hệ thống cơ quan quản lý (hành chính) nhà nước ở địa phương là:

A. Hội đồng nhân dân các cấp

B. Ủy ban nhân dân các cấp

- C. Tòa án nhân dân các cấp
- D. Viện kiểm sát nhân dân các cấp

Câu 88: Ủy ban nhân dân do cơ quan nào bầu ra?

- A. Ủy ban nhân dân cấp trên bổ nhiệm
- B. Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra
- C. Nhân dân địa phương trực tiếp bầu
- D. Chính phủ chỉ định

Câu 89: Ủy ban nhân dân là loại cơ quan hoạt động theo nguyên tắc "song trùng trực thuộc", nghĩa là:

- A. Vừa chấp hành HĐND cùng cấp, vừa chịu sự lãnh đạo của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên trực tiếp
- B. Vừa trực thuộc Quốc hội, vừa trực thuộc Chính phủ
- C. Vừa chịu trách nhiệm trước nhân dân, vừa độc lập quản lý
- D. Trực thuộc hoàn toàn vào Chính phủ

Câu 90: Hệ thống cơ quan xét xử của nhà nước Việt Nam là:

- A. Tòa án nhân dân
- B. Viện kiểm sát nhân dân
- C. Công an nhân dân
- D. Cơ quan điều tra

Câu 91: Theo Hiến pháp 2013, cơ quan nào thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam?

- A. Viện kiểm sát nhân dân
- B. Tòa án nhân dân
- C. Bộ Tư pháp
- D. Chính phủ

Câu 92: Cơ quan xét xử cao nhất, thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn và giám đốc việc xét xử của các tòa án địa phương, tòa án quân sự là:

- A. Tòa án nhân dân tối cao

- B. Tòa án nhân dân cấp cao
- C. Bộ Tư pháp
- D. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Câu 93: Cơ quan có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ở nước ta là:

- A. Thanh tra Chính phủ
- B. Tòa án nhân dân
- C. Viện kiểm sát nhân dân
- D. Cơ quan điều tra hình sự

Câu 94: Viện kiểm sát nhân dân có 2 chức năng chính là:

- A. Khởi tố vụ án và xét xử
- B. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp
- C. Quản lý an ninh và giữ gìn trật tự
- D. Thanh tra hành chính và kỷ luật

Câu 95: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do ai bầu ra?

- A. Chủ tịch nước
- B. Thủ tướng Chính phủ
- C. Quốc hội
- D. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Câu 96: Hình thức hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của Chính phủ là:

- A. Quyết định cá nhân của Thủ tướng
- B. Thông qua các phiên họp Chính phủ (thường mỗi tháng 1 lần)
- C. Thông tư của các Bộ trưởng
- D. Nghị quyết của Quốc hội

Câu 97: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được gọi là:

- A. Các Bộ, Ngành

- B. Các Vụ, Cục
- C. Các Sở
- D. Các Phòng, Ban

Câu 98: Trong lĩnh vực đối nội, thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh thuộc về:

- A. Chủ tịch Quốc hội
- B. Chủ tịch nước
- C. Thủ tướng Chính phủ
- D. Viện trưởng VKSND tối cao

Câu 99: Thẩm quyền công bố đại xá, quyết định đặc xá thuộc về:

- A. Chủ tịch nước
- B. Quốc hội
- C. Tòa án nhân dân tối cao
- D. Chính phủ

Câu 100: Cơ quan của Quốc hội có chức năng nghiên cứu, tham mưu và kiến nghị với Quốc hội những vấn đề về dân tộc là:

- A. Ủy ban Dân tộc của Chính phủ
- B. Hội đồng Dân tộc
- C. Ban Dân vận Trung ương
- D. Ủy ban Thường vụ Quốc hội

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

- | 1. C | 11. C | 21. B | 31. B | 41. C | 51. B | 61. B | 71. C | 81. C | 91. B |
- | 2. B | 12. D | 22. C | 32. B | 42. A | 52. C | 62. C | 72. D | 82. C | 92. A |
- | 3. C | 13. C | 23. B | 33. C | 43. C | 53. B | 63. B | 73. B | 83. B | 93. C |
- | 4. C | 14. B | 24. C | 34. B | 44. A | 54. A | 64. C | 74. B | 84. C | 94. B |
- | 5. C | 15. C | 25. B | 35. B | 45. B | 55. B | 65. C | 75. B | 85. C | 95. C |

6. B	16. B	26. C	36. B	46. C	56. C	66. C	76. B	86. B	96. B
7. C	17. C	27. B	37. C	47. A	57. D	67. A	77. A	87. B	97. C
8. A	18. A	28. B	38. B	48. B	58. C	68. C	78. B	88. B	98. B
9. B	19. B	29. B	39. C	49. B	59. B	69. C	79. D	89. A	99. A
10. C	20. B	30. A	40. B	50. A	60. C	70. B	80. B	90. A	100. B

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

| 1. C | 11. C | 21. B | 31. B | 41. C | 51. B | 61. B | 71. C | 81. C | 91. B | | 2. B | 12. D | 22. C | 32. B | 42. A | 52. C | 62. C | 72. D | 82. C | 92. A | | 3. C | 13. C | 23. B | 33. C | 43. C | 53. B | 63. B | 73. B | 83. B | 93. C | | 4. C | 14. B | 24. C | 34. B | 44. A | 54. A | 64. C | 74. B | 84. C | 94. B | | 5. C | 15. C | 25. B | 35. B | 45. B | 55. B | 65. C | 75. B | 85. C | 95. C | | 6. B | 16. B | 26. C | 36. B | 46. C | 56. C | 66. C | 76. B | 86. B | 96. B | | 7. C | 17. C | 27. B | 37. C | 47. A | 57. D | 67. A | 77. A | 87. B | 97. C | | 8. A | 18. A | 28. B | 38. B | 48. B | 58. C | 68. C | 78. B | 88. B | 98. B | | 9. B | 19. B | 29. B | 39. C | 49. B | 59. B | 69. C | 79. D | 89. A | 99. A | | 10. C | 20. B | 30. A | 40. B | 50. A | 60. C | 70. B | 80. B | 90. A | 100. B |

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT

Câu 1: Theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự ra đời của pháp luật là gì?

- A. Sự xuất hiện của tôn giáo và tín ngưỡng
- B. Chế độ tư hữu xuất hiện, xã hội phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp
- C. Nhu cầu quản lý kinh tế của tầng lớp tư sản
- D. Sự thỏa thuận của các thành viên trong xã hội

Câu 2: Pháp luật và nhà nước là hai hiện tượng xã hội:

- A. Tồn tại độc lập, không liên quan đến nhau
- B. Pháp luật ra đời trước nhà nước
- C. Luôn gắn liền với nhau, có chung điều kiện phát sinh, tồn tại và tiêu vong
- D. Nhà nước ra đời trước, rất lâu sau mới xuất hiện pháp luật

Câu 3: Theo lịch sử, pháp luật được hình thành bằng mấy con đường cơ bản?

- A. 1 con đường
- B. 2 con đường
- C. 3 con đường

D. 4 con đường

Câu 4: Con đường thứ nhất mà giai cấp thống trị hình thành nên pháp luật là gì?

- A. Tự nghĩ ra các quy tắc hoàn toàn mới
- B. Thừa nhận một số quy tắc phong tục tập quán, đạo đức, tín điều tôn giáo sẵn có phù hợp với lợi ích của mình
- C. Vay mượn luật của nước ngoài
- D. Trưng cầu dân ý

Câu 5: Con đường thứ hai để hình thành pháp luật là:

- A. Giai cấp thống trị đặt ra các quy phạm mới thông qua bộ máy nhà nước
- B. Kế thừa các bộ luật cổ đại
- C. Giao cho nhân dân tự soạn thảo
- D. Do Thượng đế truyền lại

Câu 6: Khi chưa có nhà nước, các quan hệ xã hội được điều chỉnh chủ yếu bằng:

- A. Quy phạm pháp luật
- B. Quy phạm kỹ thuật
- C. Quy phạm tập quán, đạo đức, tín điều tôn giáo
- D. Nội quy, quy chế

Câu 7: Hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận được gọi là:

- A. Đạo đức
- B. Pháp luật
- C. Tập quán
- D. Tín ngưỡng

Câu 8: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, bản chất của pháp luật bao gồm hai mặt cơ bản nào?

- A. Tính giai cấp và tính xã hội
- B. Tính dân tộc và tính quốc tế
- C. Tính nhân dân và tính thời đại

D. Tính khách quan và tính chủ quan

Câu 9: Khẳng định: “Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị được đề lên thành luật, mà nội dung của nó được quy định bởi các điều kiện vật chất của xã hội” là của ai?

A. Ph. Ăngghen

B. V.I. Lênin

C. C. Mác

D. Hồ Chí Minh

Câu 10: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở việc pháp luật phản ánh ý chí của:

A. Mọi tầng lớp nhân dân

B. Giai cấp thống trị

C. Giai cấp bị trị

D. Tầng lớp trí thức

Câu 11: Mặt thứ hai trong bản chất của pháp luật bên cạnh tính giai cấp là:

A. Tính nhân đạo

B. Tính cưỡng chế

C. Tính xã hội

D. Tính quốc gia

Câu 12: Tính xã hội của pháp luật thể hiện ở việc pháp luật:

A. Chỉ bảo vệ người giàu

B. Thể hiện ý chí của các giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội và vì lợi ích chung của mọi người

C. Tiêu diệt các giai cấp đối kháng

D. Xóa bỏ chế độ tư hữu

Câu 13: Có bao nhiêu thuộc tính cơ bản của pháp luật?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 14: Thuộc tính nào sau đây KHÔNG phải là thuộc tính cơ bản của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến

B. Tính cưỡng chế

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức

D. Tính tự nguyện áp dụng

Câu 15: “Hệ thống các quy tắc xử sự, là khuôn mẫu, thước đo tiêu chuẩn hành vi của con người” là biểu hiện của thuộc tính nào?

A. Tính quy phạm phổ biến

B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức

C. Tính cưỡng chế

D. Tính giai cấp

Câu 16: Sự khác biệt lớn nhất giữa pháp luật và các quy phạm đạo đức, tập quán là:

A. Pháp luật mang tính tự giác

B. Pháp luật có tính quy phạm phổ biến và tính cưỡng chế

C. Pháp luật do xã hội tự hình thành

D. Pháp luật không có văn bản

Câu 17: Thuộc tính cưỡng chế của pháp luật có nghĩa là:

A. Khuyến khích người dân tự nguyện làm theo

B. Nhà nước có thể dùng nhiều biện pháp bắt buộc mọi người phải tuân theo

C. Mọi người có quyền chọn lựa việc tuân thủ

D. Dùng dư luận xã hội để ép buộc

Câu 18: Nhà tư tưởng Pascal đã nói: “Công lý không có quyền lực thì bất lực, quyền lực không có công lý thì...”:

A. Vô dụng

- B. Tàn bạo
- C. Hỗn loạn
- D. Yếu ớt

Câu 19: Biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định cụ thể trong phần nào của quy phạm pháp luật?

- A. Giả định
- B. Quy định
- C. Chế tài
- D. Lời nói đầu

Câu 20: Việc quy định khi tham gia giao thông vi phạm luật sẽ bị phạt tiền, thu hồi giấy phép là biểu hiện của thuộc tính:

- A. Tính quy phạm phổ biến
- B. Tính cưỡng chế (tính bắt buộc chung)
- C. Tính hình thức
- D. Tính xã hội

Câu 21: Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật thể hiện ở việc pháp luật chủ yếu tồn tại dưới dạng:

- A. Lời truyền miệng
- B. Thói quen
- C. Văn bản quy phạm pháp luật
- D. Niềm tin tôn giáo

Câu 22: Các văn bản pháp luật được sắp xếp theo một trật tự như thế nào?

- A. Logic, có tính thứ bậc từ cao xuống thấp
- B. Ngẫu nhiên theo thời gian
- C. Đồng cấp, không có thứ bậc
- D. Tùy theo người ban hành

Câu 23: Về mặt nội dung, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức đòi hỏi:

- A. Văn bản cấp dưới được phép trái văn bản cấp trên
- B. Văn bản cấp dưới không được trái văn bản cấp trên, không mâu thuẫn chồng chéo
- C. Các văn bản có thể tự do quy định theo ý địa phương
- D. Chỉ cần tuân theo lệ làng

Câu 24: Pháp luật có bao nhiêu chức năng cơ bản?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

Câu 25: Các chức năng cơ bản của pháp luật là:

- A. Điều chỉnh, bảo vệ và giáo dục
- B. Cai trị, trừng phạt và răn đe
- C. Lập pháp, hành pháp và tư pháp
- D. Kinh tế, chính trị và xã hội

Câu 26: Việc pháp luật tạo lập hành lang pháp lý, định hướng cho các quan hệ xã hội phát triển thuộc chức năng nào?

- A. Chức năng giáo dục
- B. Chức năng bảo vệ
- C. Chức năng điều chỉnh
- D. Chức năng trừng phạt

Câu 27: Việc pháp luật tác động đến nhận thức con người, hướng con người tới cách xử sự tôn trọng pháp luật thuộc chức năng nào?

- A. Chức năng điều chỉnh
- B. Chức năng bảo vệ
- C. Chức năng giáo dục
- D. Chức năng trấn áp

Câu 28: Pháp luật là phương tiện chủ yếu để nhà nước:

- A. Đàn áp nhân dân
- B. Quản lý các lĩnh vực đời sống xã hội
- C. Tích lũy tài sản cho quan chức
- D. Mở rộng lãnh thổ

Câu 29: Điều 12 Hiến pháp 1992 khẳng định: “Nhà nước quản lý xã hội bằng...”:

- A. Đạo đức
- B. Giáo dục
- C. Pháp luật
- D. Tôn giáo

Câu 30: Tại sao nhà nước lại sử dụng pháp luật làm phương tiện chủ yếu để quản lý xã hội?

- A. Vì pháp luật tốn ít chi phí
- B. Vì pháp luật có ưu thế vượt trội, có thể triển khai nhanh, đồng bộ, quy mô rộng
- C. Vì pháp luật là công cụ duy nhất
- D. Vì người dân thích bị quản lý bằng pháp luật

Câu 31: Pháp luật là phương tiện bảo vệ:

- A. Chỉ những người có chức quyền
- B. Các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân
- C. Quyền lợi của các quốc gia khác
- D. Kẻ phạm tội

Câu 32: Pháp luật đóng vai trò gì đối với bộ máy nhà nước?

- A. Làm bộ máy nhà nước phức tạp hơn
- B. Gây công kênh cho tổ chức
- C. Là cơ sở hoàn thiện bộ máy nhà nước và tăng cường quyền lực nhà nước
- D. Không có vai trò gì

Câu 33: Hoạt động của bộ máy nhà nước luôn phải dựa trên:

- A. Cảm tính của người lãnh đạo
- B. Ý kiến của đám đông
- C. Quy định của pháp luật
- D. Quy định của các đảng phái đối lập

Câu 34: Sự kết hợp hài hòa giữa tính cụ thể và tính tiên phong (tiên liệu) của pháp luật có vai trò:

- A. Góp phần tạo dựng và ổn định những quan hệ xã hội mới
- B. Kìm hãm sự phát triển kinh tế
- C. Tạo ra nhiều luật thừa thãi
- D. Gây khó khăn cho người dân

Câu 35: Pháp luật là cơ sở để tạo lập:

- A. Các quy tắc tôn giáo
- B. Các mối quan hệ đối ngoại (ngoại giao)
- C. Các cuộc xung đột
- D. Tổ chức tội phạm

Câu 36: Nhà nước và pháp luật là các yếu tố thuộc:

- A. Cơ sở hạ tầng
- B. Lực lượng sản xuất
- C. Kiến trúc thượng tầng
- D. Quan hệ sản xuất

Câu 37: Mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật là:

- A. Chỉ pháp luật phụ thuộc nhà nước
- B. Chỉ nhà nước phụ thuộc pháp luật
- C. Mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau
- D. Không có mối liên hệ nào

Câu 38: Pháp luật là một trong những hình thức biểu hiện cụ thể của:

- A. Đạo đức
- B. Chính trị
- C. Nghệ thuật
- D. Tôn giáo

Câu 39: Trong nhà nước có chính thể nhất nguyên, đường lối chính sách của Đảng cầm quyền giữ vai trò gì đối với pháp luật?

- A. Phụ thuộc vào pháp luật
- B. Không liên quan
- C. Vai trò chủ đạo, quyết định phương hướng xây dựng và nội dung pháp luật
- D. Chỉ mang tính tham khảo

Câu 40: "Linh hồn" của pháp luật trong nhà nước XHCN Việt Nam là:

- A. Tín điều tôn giáo
- B. Thói quen của người dân
- C. Đường lối chính trị của Đảng
- D. Dư luận quốc tế

Câu 41: Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế nằm trong mối quan hệ giữa:

- A. Kiến trúc thượng tầng với nhau
- B. Cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng
- C. Cơ sở hạ tầng với nhau
- D. Chính trị và văn hóa

Câu 42: Trong mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế, yếu tố nào giữ vai trò quyết định?

- A. Pháp luật
- B. Kinh tế
- C. Cả hai quyết định lẫn nhau
- D. Không yếu tố nào

Câu 43: Mỗi khi nền kinh tế có sự thay đổi thì chế độ pháp lý sẽ:

- A. Giữ nguyên không đổi
- B. Thay đổi theo
- C. Biến mất hoàn toàn
- D. Phụ thuộc vào quyết định của quốc tế

Câu 44: Sự tác động trở lại của pháp luật đối với kinh tế mang tính:

- A. Tiêu cực
- B. Tích cực
- C. Độc lập tương đối và tác động mạnh mẽ (có thể tích cực hoặc tiêu cực)
- D. Yếu ớt, không đáng kể

Câu 45: Đạo đức là những quan niệm của con người về:

- A. Kinh tế thị trường
- B. Tôn giáo
- C. Cái tốt, cái xấu, thiện, ác, đúng, sai
- D. Nghệ thuật thẩm mỹ

Câu 46: Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức là:

- A. Đối lập nhau
- B. Hỗ trợ nhau, bổ sung cho nhau
- C. Loại trừ nhau
- D. Pháp luật tiêu diệt đạo đức

Câu 47: Yếu tố nào bổ khuyết cho sự cứng nhắc của pháp luật?

- A. Kinh tế
- B. Đạo đức
- C. Chính trị
- D. Văn hóa

Câu 48: Kiểu pháp luật được phân định dựa trên cơ sở nào?

- A. Hình thức nhà nước
- B. Hình thái kinh tế - xã hội và bản chất của nhà nước
- C. Trình độ dân trí
- D. Quy mô dân số

Câu 49: Trong lịch sử xã hội có giai cấp, có bao nhiêu kiểu pháp luật tương ứng với các hình thái kinh tế - xã hội?

- A. 2 kiểu
- B. 3 kiểu
- C. 4 kiểu
- D. 5 kiểu

Câu 50: Kiểu pháp luật nào thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và đông đảo nhân dân lao động?

- A. Pháp luật chủ nô
- B. Pháp luật phong kiến
- C. Pháp luật tư sản
- D. Pháp luật xã hội chủ nghĩa

Câu 51: Hình thức pháp luật là:

- A. Hình dáng của văn bản
- B. Cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để nâng ý chí lên thành pháp luật
- C. Việc in ấn các bộ luật
- D. Các chương trình giáo dục luật

Câu 52: Có bao nhiêu hình thức pháp luật cơ bản đã tồn tại trong lịch sử?

- A. 2
- B. 3
- C. 4

D. 5

Câu 53: Ba hình thức pháp luật trong lịch sử bao gồm:

- A. Tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật
- B. Luật dân sự, luật hình sự, luật hành chính
- C. Đạo đức, tôn giáo, thói quen
- D. Lời vua nói, án lệ, sách giáo khoa

Câu 54: Hình thức nhà nước thừa nhận một số tập quán lưu truyền trong xã hội thành quy tắc xử sự chung được gọi là:

- A. Tiền lệ pháp
- B. Văn bản quy phạm pháp luật
- C. Tập quán pháp
- D. Lệ làng

Câu 55: Tập quán pháp tồn tại và được sử dụng nhiều nhất ở các kiểu nhà nước nào?

- A. Nhà nước tư sản và XHCN
- B. Nhà nước chủ nô và phong kiến
- C. Chỉ có ở cộng sản nguyên thủy
- D. Mọi loại nhà nước

Câu 56: Hạn chế lớn nhất của tập quán pháp là:

- A. Quá hiện đại
- B. Tính cục bộ, tự phát, thiếu thống nhất
- C. Dễ thay đổi
- D. Được ghi chép quá rõ ràng

Câu 57: Hình thức nhà nước thừa nhận quyết định của cơ quan xét xử (hoặc hành chính) làm mẫu cho các vụ việc tương tự về sau gọi là:

- A. Tập quán pháp
- B. Văn bản quy phạm pháp luật

C. Tiền lệ pháp (Án lệ)

D. Luật thành văn

Câu 58: Tiền lệ pháp (Án lệ) được sử dụng rộng rãi, phổ biến ở các nước nào hiện nay?

A. Việt Nam, Trung Quốc

B. Anh, Mỹ

C. Nga, Pháp

D. Cuba, Triều Tiên

Câu 59: Hạn chế của tiền lệ pháp là:

A. Không giải quyết được vụ việc thực tế

B. Dễ tạo ra sự tùy tiện, không phù hợp với nguyên tắc pháp chế

C. Khó tra cứu

D. Phụ thuộc vào tập quán

Câu 60: Hình thức pháp luật tiến bộ nhất, bao gồm các văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định là:

A. Văn bản quy phạm pháp luật

B. Tập quán pháp

C. Tiền lệ pháp

D. Hiến chương

Câu 61: Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có ưu điểm vượt trội nào?

A. Rõ ràng, cụ thể, thích ứng nhanh với biến động kinh tế - xã hội

B. Mang đậm tính địa phương

C. Dựa trên quyết định của tòa án

D. Không cần sửa đổi

Câu 62: Ở các nước XHCN (như Việt Nam), hình thức pháp luật nào là chủ yếu để điều chỉnh các quan hệ xã hội?

A. Tập quán pháp

- B. Án lệ
- C. Văn bản quy phạm pháp luật
- D. Luật tục

Câu 63: Trong hệ thống pháp luật nước ta hiện nay, có coi tập quán pháp và tiền lệ pháp là nguồn pháp luật chủ yếu không?

- A. Có, dùng ngang bằng với văn bản luật
- B. Không, chỉ thừa nhận và ban hành pháp luật từ 1 nguồn duy nhất là VBQPPL (theo giáo trình chung, án lệ hiện mới được nghiên cứu bổ sung hạn chế)
- C. Chỉ dùng tập quán pháp
- D. Chỉ dùng án lệ

Câu 64: Quy phạm pháp luật là phần tử như thế nào trong hệ thống pháp luật?

- A. Lớn nhất
- B. Nhỏ nhất
- C. Vô hình
- D. Không cần thiết

Câu 65: Tập hợp nhiều quy phạm pháp luật điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội cùng loại tạo thành:

- A. Ngành luật
- B. Hệ thống pháp luật
- C. Chế định pháp luật
- D. Bộ luật

Câu 66: Tập hợp các chế định pháp luật điều chỉnh một loại quan hệ xã hội cùng tính chất thuộc một lĩnh vực tạo thành:

- A. Ngành luật
- B. Hệ thống pháp luật
- C. Quy phạm pháp luật
- D. Quy tắc đạo đức

Câu 67: Căn cứ để phân định các ngành luật trong hệ thống pháp luật là:

- A. Quy mô của văn bản luật
- B. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh
- C. Ý muốn của nhà làm luật
- D. Tính chất của tội phạm

Câu 68: Đối tượng điều chỉnh của một ngành luật là:

- A. Những quan hệ xã hội có chung tính chất được ngành luật đó điều chỉnh
- B. Cách thức tác động lên chủ thể
- C. Các tội phạm hình sự
- D. Các biện pháp phạt tiền

Câu 69: Phương pháp điều chỉnh của pháp luật là:

- A. Hình thức văn bản luật
- B. Cách thức mà nhà nước sử dụng để tác động lên cách xử sự của các chủ thể
- C. Số lượng quy phạm
- D. Mục đích của nhà nước

Câu 70: Ngành luật nào là cơ bản, giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

- A. Luật Dân sự
- B. Luật Hình sự
- C. Luật Hành chính
- D. Luật Hiến pháp

Câu 71: Đối tượng điều chỉnh của Luật Hiến pháp là:

- A. Các quan hệ về mua bán hàng hóa
- B. Các quan hệ về xử phạt hành chính
- C. Những quan hệ xã hội cơ bản nhất, quan trọng nhất liên quan đến chế độ chính trị, kinh tế, bộ máy nhà nước...
- D. Các quan hệ về lao động, tiền lương

Câu 72: Luật Hiến pháp có phương pháp điều chỉnh đặc thù nào bên cạnh các phương pháp chung?

- A. Phương pháp thỏa thuận
- B. Phương pháp bình đẳng
- C. Phương pháp áp đặt và phương pháp định nghĩa
- D. Phương pháp bồi thường

Câu 73: Văn bản nào có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống các VBQPPL của nước ta?

- A. Luật
- B. Hiến pháp
- C. Pháp lệnh
- D. Nghị định

Câu 74: Đối tượng điều chỉnh của ngành Luật Dân sự gồm 2 nhóm quan hệ chính là:

- A. Quan hệ tài sản và quan hệ hình sự
- B. Quan hệ nhân thân và quan hệ hành chính
- C. Quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân
- D. Quan hệ quốc tế và quan hệ gia đình

Câu 75: Quan hệ tài sản do Luật Dân sự điều chỉnh mang tính chất đặc trưng gì?

- A. Quyền lực - phục tùng
- B. Mệnh lệnh hành chính
- C. Hàng hóa - tiền tệ, đền bù ngang giá
- D. Cường chế đơn phương

Câu 76: Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp thuộc loại quan hệ nào trong Luật Dân sự?

- A. Quan hệ tài sản
- B. Quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản
- C. Quan hệ nhân thân có liên quan đến tài sản
- D. Quan hệ hợp đồng

Câu 77: Phương pháp điều chỉnh đặc trưng của ngành Luật Dân sự là:

- A. Mệnh lệnh, quyền lực
- B. Độc lập, bình đẳng, tự định đoạt, tự chịu trách nhiệm
- C. Bắt buộc, cưỡng chế tuyệt đối
- D. Áp đặt một chiều

Câu 78: Chủ thể tham gia các quan hệ dân sự có địa vị pháp lý như thế nào?

- A. Cấp trên - cấp dưới
- B. Quản lý - bị quản lý
- C. Độc lập, bình đẳng với nhau
- D. Phụ thuộc hoàn toàn

Câu 79: Luật Tổ tụng dân sự điều chỉnh các quan hệ phát sinh giữa:

- A. Tòa án với những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự
- B. Người mua và người bán
- C. Cơ quan thuế và doanh nghiệp
- D. Cảnh sát giao thông và người đi đường

Câu 80: Pháp luật là thước đo hành vi của con người, thể hiện ở việc quy định:

- A. Chỉ những việc cấm làm
- B. Chỉ những việc được phép làm
- C. Những việc được phép làm, không được phép làm, nghĩa vụ bắt buộc
- D. Những lời khuyên đạo đức

Câu 81: Sự kiện pháp lý là:

- A. Bất cứ việc gì xảy ra trong xã hội
- B. Những sự kiện xảy ra trong thực tế mà pháp luật gắn sự xuất hiện/mất đi của nó với việc hình thành, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật
- C. Quy định của pháp luật

D. Các bản án của Tòa án

Câu 82: Sự kiện pháp lý được chia thành 2 loại cơ bản (căn cứ vào ý chí) là:

- A. Khách quan và chủ quan
- B. Hành vi và sự biến
- C. Tích cực và tiêu cực
- D. Hợp pháp và bất hợp pháp

Câu 83: "Hành vi" trong sự kiện pháp lý là sự kiện xảy ra:

- A. Nằm ngoài ý muốn của con người
- B. Do thiên nhiên gây ra
- C. Theo ý chí của con người
- D. Do động vật gây ra

Câu 84: Sự kiện cái chết của một con người làm phát sinh quan hệ thừa kế, đây là:

- A. Hành vi pháp lý
- B. Sự biến pháp lý
- C. Quy định pháp lý
- D. Án lệ

Câu 85: Mức độ nguy hiểm của hành vi trái pháp luật phụ thuộc vào:

- A. Công cụ thực hiện
- B. Dư luận xã hội
- C. Tính chất của khách thể bị xâm hại
- D. Lời khai của người vi phạm

Câu 86: Khách thể của vi phạm pháp luật là:

- A. Công cụ phạm tội
- B. Nạn nhân
- C. Những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ nhưng bị hành vi vi phạm xâm hại

D. Tài sản bị mất

Câu 87: Yếu tố "Lỗi" của người vi phạm pháp luật thuộc về:

A. Mặt khách quan

B. Khách thể

C. Mặt chủ quan

D. Chủ thể

Câu 88: Lỗi cố ý gián tiếp là trường hợp người vi phạm:

A. Nhận thức rõ hậu quả, mong muốn hậu quả xảy ra

B. Nhận thức rõ hậu quả, tuy không mong muốn nhưng để mặc cho hậu quả xảy ra

C. Không nhận thức được hậu quả

D. Do cầu thả mà không thấy trước hậu quả

Câu 89: Một người đi xe máy vượt đèn đỏ do không chú ý quan sát, đây là lỗi:

A. Cố ý trực tiếp

B. Cố ý gián tiếp

C. Vô ý (có thể do cầu thả)

D. Không có lỗi

Câu 90: Năng lực pháp luật của cá nhân có từ khi nào?

A. Từ khi sinh ra

B. Đủ 18 tuổi

C. Đủ 16 tuổi

D. Khi kết hôn

Câu 91: Để cá nhân có "năng lực hành vi" đầy đủ, điều kiện quan trọng nhất là:

A. Có nhiều tài sản

B. Đạt đến độ tuổi nhất định và có khả năng nhận thức, điều khiển hành vi

C. Có quốc tịch

D. Có trình độ học vấn đại học

Câu 92: Theo BLHS 2015, người từ đủ bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?

A. 14 tuổi

B. 16 tuổi

C. 18 tuổi

D. 20 tuổi

Câu 93: Loại trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất do Tòa án áp dụng là:

A. Trách nhiệm kỷ luật

B. Trách nhiệm hành chính

C. Trách nhiệm dân sự

D. Trách nhiệm hình sự

Câu 94: Vi phạm pháp luật hành chính là xâm phạm đến:

A. Quy tắc quản lý nhà nước

B. Các quan hệ tài sản

C. Nội quy trường học

D. Tính mạng con người

Câu 95: Trách nhiệm pháp lý do thủ trưởng cơ quan, đơn vị áp dụng đối với người lao động vi phạm nội quy gọi là:

A. Trách nhiệm hình sự

B. Trách nhiệm hành chính

C. Trách nhiệm dân sự

D. Trách nhiệm kỷ luật

Câu 96: Tuân thủ pháp luật (xử sự thụ động) là việc chủ thể:

A. Chủ động nộp thuế

B. Thực hiện những hành vi pháp luật yêu cầu

- C. Tự kiểm chế không làm những việc pháp luật ngăn cấm
- D. Giao kết hợp đồng

Câu 97: Thi hành (chấp hành) pháp luật là việc chủ thể:

- A. Kiểm chế không trộm cắp
- B. Thực hiện hành vi bắt buộc (như nộp thuế, đi nghĩa vụ quân sự)
- C. Bỏ qua các quy định
- D. Ký kết hợp đồng mua bán

Câu 98: Việc cơ quan nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông là hình thức:

- A. Tuân thủ pháp luật
- B. Sử dụng pháp luật
- C. Áp dụng pháp luật
- D. Thi hành pháp luật

Câu 99: Người dân chủ động thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo là hình thức:

- A. Tuân thủ pháp luật
- B. Sử dụng pháp luật
- C. Áp dụng pháp luật
- D. Thi hành pháp luật

Câu 100: Pháp chế XHCN đòi hỏi mọi cơ quan, tổ chức, công dân phải:

- A. Thỉnh thoảng tuân theo pháp luật
- B. Tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để
- C. Tự do làm mọi việc mình thích
- D. Chỉ thi hành những luật có lợi cho mình

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

| 1. B | 11. C | 21. C | 31. B | 41. B | 51. B | 61. A | 71. C | 81. B | 91. B |

2. C	12. B	22. A	32. C	42. B	52. B	62. C	72. C	82. B	92. B
3. B	13. B	23. B	33. C	43. B	53. A	63. B	73. B	83. C	93. D
4. B	14. D	24. B	34. A	44. C	54. C	64. B	74. C	84. B	94. A
5. A	15. A	25. A	35. B	45. C	55. B	65. C	75. C	85. C	95. D
6. C	16. B	26. C	36. C	46. B	56. B	66. A	76. C	86. C	96. C
7. B	17. B	27. C	37. C	47. B	57. C	67. B	77. B	87. C	97. B
8. A	18. B	28. B	38. B	48. B	58. B	68. A	78. C	88. B	98. C
9. C	19. C	29. C	39. C	49. C	59. B	69. B	79. A	89. C	99. B
10. B	20. B	30. B	40. C	50. D	60. A	70. D	80. C	90. A	100. B

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG 3: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

PHẦN 1: QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Câu 1: Những quy tắc xử sự được sử dụng nhiều lần trong đời sống xã hội được gọi là:

- A. Quy định
- B. Quy phạm
- C. Luật lệ
- D. Thói quen

Câu 2: Có bao nhiêu loại quy phạm cơ bản điều chỉnh các hoạt động trong xã hội?

- A. 2 (Quy phạm xã hội và quy phạm kỹ thuật)
- B. 3 (Quy phạm xã hội, quy phạm kỹ thuật, quy phạm pháp luật)
- C. 4
- D. 5

Câu 3: Quy phạm nào sau đây được dùng để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội giữa người với người?

- A. Quy phạm đạo đức
- B. Quy phạm kỹ thuật
- C. Quy phạm xã hội
- D. Quy phạm tôn giáo

Câu 4: Loại quy tắc dựa trên nhận thức về các quy luật tự nhiên, điều chỉnh mối quan hệ giữa con người với thế giới tự nhiên là:

- A. Quy phạm xã hội
- B. Quy phạm đạo đức
- C. Quy phạm pháp luật
- D. Quy phạm kỹ thuật

Câu 5: Trong xã hội có giai cấp, quy phạm nào có vai trò quan trọng nhất đối với việc duy trì trật tự xã hội?

- A. Quy phạm đạo đức
- B. Quy phạm tập quán
- C. Quy phạm pháp luật
- D. Quy phạm kỹ thuật

Câu 6: Điền vào chỗ trống: “Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính... do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện”.

- A. Tự nguyện
- B. Khuyến khích
- C. Bắt buộc chung
- D. Phổ biến

Câu 7: Nội dung của quy phạm pháp luật chỉ ra điều gì đối với các bên tham gia quan hệ xã hội?

- A. Cách thức kiểm tiền
- B. Các quyền và nghĩa vụ pháp lý
- C. Các quy tắc đạo đức
- D. Quy luật tự nhiên

Câu 8: Quy phạm pháp luật của các nhà nước hiện đại chủ yếu tồn tại dưới hình thức nào?

- A. Quy phạm pháp luật truyền miệng
- B. Quy phạm pháp luật thành văn
- C. Án lệ

D. Tập quán pháp

Câu 9: Cấu trúc thông thường của một quy phạm pháp luật gồm mấy bộ phận?

A. 2 bộ phận

B. 3 bộ phận

C. 4 bộ phận

D. 5 bộ phận

Câu 10: Ba bộ phận cấu thành của quy phạm pháp luật là:

A. Giả định, quy định, chế tài

B. Giả định, quy định, bắt buộc

C. Mở đầu, nội dung, kết luận

D. Quy định, chế tài, thi hành

Câu 11: Bộ phận nào của QPPL nêu lên những điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong thực tế?

A. Giả định

B. Quy định

C. Chế tài

D. Cả 3 bộ phận trên

Câu 12: Bộ phận giả định trả lời cho câu hỏi nào?

A. Phải xử sự như thế nào?

B. Hậu quả pháp lý là gì?

C. Tổ chức, cá nhân nào, trong điều kiện hoàn cảnh nào?

D. Ai bị phạt?

Câu 13: "Người nào vô ý làm chết người..." trong Điều 128 BLHS là bộ phận nào của QPPL?

A. Giả định

B. Quy định

C. Chế tài

D. Không thuộc bộ phận nào

Câu 14: Giả định chỉ nêu lên một điều kiện, hoàn cảnh được gọi là:

- A. Giả định phức tạp
- B. Giả định giản đơn
- C. Giả định dứt khoát
- D. Giả định bắt buộc

Câu 15: Giả định nêu lên nhiều điều kiện, hoàn cảnh có mối liên hệ với nhau được gọi là:

- A. Giả định giản đơn
- B. Giả định dứt khoát
- C. Giả định phức tạp
- D. Giả định lựa chọn

Câu 16: Bộ phận cốt lõi, quan trọng nhất của QPPL, chứa đựng mệnh lệnh của nhà nước là:

- A. Giả định
- B. Chế tài
- C. Quy định
- D. Cả A và C

Câu 17: Bộ phận quy định trả lời cho câu hỏi nào dưới đây?

- A. Ai vi phạm?
- B. Phạt bao nhiêu tiền?
- C. Được làm gì, không được làm gì, phải làm như thế nào?
- D. Hoàn cảnh nào thì bị áp dụng?

Câu 18: "Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật..." (Điều 46 Hiến pháp). Đoạn văn này là bộ phận nào của QPPL?

- A. Chế tài
- B. Quy định

C. Giả định

D. Xử lý

Câu 19: Quy định chỉ nêu một cách xử sự và buộc chủ thể phải theo, không có sự lựa chọn khác gọi là:

A. Quy định dứt khoát

B. Quy định không dứt khoát

C. Quy định tùy nghi

D. Quy định bắt buộc

Câu 20: Quy định nêu ra hai hoặc nhiều cách xử sự và cho phép chủ thể lựa chọn gọi là:

A. Quy định dứt khoát

B. Quy định không dứt khoát (tùy nghi)

C. Quy định cấm đoán

D. Quy định trừng phạt

Câu 21: Bộ phận nêu lên biện pháp tác động (hậu quả bất lợi) đối với chủ thể không thực hiện đúng mệnh lệnh của nhà nước là:

A. Giả định

B. Quy định

C. Chế tài

D. Khởi tố

Câu 22: Chế tài trả lời cho câu hỏi nào?

A. Ai được quyền làm gì?

B. Xảy ra trong hoàn cảnh nào?

C. Chủ thể phải chịu hậu quả gì nếu không thực hiện đúng quy định?

D. Phải thi hành án ở đâu?

Câu 23: "...thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm" trong Điều 130 BLHS thuộc bộ phận nào của QPPL?

A. Giả định

B. Quy định

C. Chế tài

D. Căn cứ

Câu 24: Căn cứ vào tính chất và thẩm quyền áp dụng, chế tài được chia thành các loại chủ yếu nào?

A. Cố định và không cố định

B. Giản đơn và phức tạp

C. Hình sự, hành chính, dân sự, kỷ luật

D. Cảnh cáo và phạt tiền

Câu 25: Chế tài nêu chính xác, cụ thể biện pháp tác động sẽ áp dụng đối với chủ thể vi phạm gọi là:

A. Chế tài dân sự

B. Chế tài cố định

C. Chế tài không cố định

D. Chế tài hình sự

Câu 26: QPPL có nội dung giải thích, xác định một vấn đề hay nêu lên một khái niệm pháp lý được gọi là:

A. QPPL điều chỉnh

B. QPPL định nghĩa

C. QPPL bảo vệ

D. QPPL cấm đoán

Câu 27: QPPL trực tiếp điều chỉnh hành vi của con người hay hoạt động của các tổ chức gọi là:

A. QPPL điều chỉnh

B. QPPL định nghĩa

C. QPPL bảo vệ

D. QPPL dứt khoát

Câu 28: QPPL quy định những hành vi chủ thể KHÔNG ĐƯỢC thực hiện gọi là:

A. QPPL bắt buộc

- B. QPPL cho phép
- C. QPPL cấm đoán
- D. QPPL định nghĩa

Câu 29: QPPL quy định cho chủ thể khả năng TỰ LỰA CHỌN cách xử sự gọi là:

- A. QPPL bắt buộc
- B. QPPL cấm đoán
- C. QPPL cho phép
- D. QPPL bảo vệ

Câu 30: QPPL bắt buộc yêu cầu chủ thể phải:

- A. Lựa chọn cách xử sự
- B. Thực hiện một số hành vi nhất định
- C. Không được làm một số việc
- D. Định nghĩa khái niệm

PHẦN 2: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Câu 31: Hình thức pháp luật chủ yếu ở các nước xã hội chủ nghĩa (như Việt Nam) là:

- A. Tập quán pháp
- B. Tiền lệ pháp (Án lệ)
- C. Văn bản quy phạm pháp luật
- D. Điều ước quốc tế

Câu 32: Văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, chứa đựng các quy phạm pháp luật được gọi là:

- A. Văn bản hành chính
- B. Văn bản áp dụng pháp luật
- C. Văn bản quy phạm pháp luật
- D. Văn bản nội bộ

Câu 33: Văn bản quy phạm pháp luật thường được chia thành hai loại cơ bản là:

- A. Văn bản luật và văn bản dưới luật
- B. Văn bản Hiến pháp và văn bản thông tư
- C. Văn bản trung ương và văn bản địa phương
- D. Văn bản bắt buộc và văn bản cho phép

Câu 34: Theo Luật ban hành VBQPPL năm 2015, có bao nhiêu loại VBQPPL thuộc hệ thống VBQPPL của cơ quan nhà nước?

- A. 10
- B. 12
- C. 15
- D. 20

Câu 35: Văn bản nào là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất?

- A. Bộ luật
- B. Hiến pháp
- C. Pháp lệnh
- D. Nghị định

Câu 36: Cơ quan nào có quyền làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp?

- A. Chính phủ
- B. Chủ tịch nước
- C. Quốc hội
- D. Tòa án nhân dân tối cao

Câu 37: Văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành được gọi là:

- A. Văn bản dưới luật
- B. Văn bản luật
- C. Nghị định
- D. Lệnh

Câu 38: Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất có quyền ban hành các loại VBQPPL nào sau đây?

- A. Hiến pháp, Luật, Nghị quyết
- B. Pháp lệnh, Nghị quyết
- C. Lệnh, Quyết định
- D. Nghị định, Thông tư

Câu 39: Văn bản dưới luật là văn bản do cơ quan nào ban hành?

- A. Chỉ do Chính phủ ban hành
- B. Do các cơ quan nhà nước (trừ Quốc hội) ban hành
- C. Do Quốc hội ban hành
- D. Do Đảng Cộng sản ban hành

Câu 40: Nghị định là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nào ban hành?

- A. Quốc hội
- B. Ủy ban thường vụ Quốc hội
- C. Chính phủ
- D. Thủ tướng Chính phủ

Câu 41: "Pháp lệnh" là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nào ban hành?

- A. Quốc hội
- B. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- C. Chủ tịch nước
- D. Chính phủ

Câu 42: "Lệnh", "Quyết định" ở cấp trung ương (quy định tại điểm 4 khoản 4 Điều 4 Luật ban hành VBQPPL) do ai ban hành?

- A. Chủ tịch Quốc hội
- B. Chủ tịch nước
- C. Thủ tướng Chính phủ

D. Bộ trưởng

Câu 43: "Thông tư" là văn bản quy phạm pháp luật do ai ban hành?

A. Thủ tướng Chính phủ

B. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

C. Chủ tịch UBND cấp tỉnh

D. Cả A và B

Câu 44: Cơ quan chính quyền địa phương (HĐND, UBND) được ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào?

A. Nghị định và Quyết định

B. Nghị quyết và Quyết định

C. Chỉ thị và Quyết định

D. Nghị quyết và Chỉ thị

Câu 45: Hội đồng nhân dân (các cấp) ban hành VBQPPL dưới hình thức nào?

A. Quyết định

B. Nghị quyết

C. Chỉ thị

D. Thông tư

Câu 46: Ủy ban nhân dân (các cấp) ban hành VBQPPL dưới hình thức nào?

A. Nghị quyết

B. Chỉ thị

C. Quyết định

D. Pháp lệnh

Câu 47: Việc xác định phạm vi không gian, thời gian và đối tượng mà VBQPPL tác động tới được gọi là:

A. Phạm vi của pháp luật

B. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

C. Mục đích của pháp luật

D. Chức năng của pháp luật

Câu 48: Đối với VBQPPL của cơ quan nhà nước trung ương, thời điểm có hiệu lực không sớm hơn bao nhiêu ngày kể từ ngày thông qua/ký ban hành?

A. 15 ngày

B. 30 ngày

C. 45 ngày

D. 60 ngày

Câu 49: Đối với VBQPPL của HĐND, UBND cấp tỉnh, thời điểm có hiệu lực không sớm hơn bao nhiêu ngày kể từ ngày ký ban hành?

A. 5 ngày

B. 7 ngày

C. 10 ngày

D. 15 ngày

Câu 50: Đối với VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện và cấp xã, thời điểm có hiệu lực không sớm hơn bao nhiêu ngày kể từ ngày ký ban hành?

A. 3 ngày

B. 5 ngày

C. 7 ngày

D. 10 ngày

Câu 51: Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương KHÔNG đăng trên phương tiện nào thì sẽ KHÔNG có hiệu lực (trừ trường hợp bí mật nhà nước/khẩn cấp)?

A. Báo Nhân dân

B. Công báo

C. Mạng xã hội

D. Tạp chí Luật học

Câu 52: Văn bản đăng trên Công báo có giá trị như thế nào?

- A. Có giá trị tham khảo
- B. Không có giá trị pháp lý
- C. Là văn bản chính thức và có giá trị như văn bản gốc
- D. Chỉ dùng để lưu trữ

Câu 53: Nguyên tắc chung về hiệu lực trở về trước (hồi tố) của VBQPPL là:

- A. Luôn luôn áp dụng hồi tố
- B. Không áp dụng hiệu lực hồi tố
- C. Áp dụng đối với mọi hành vi vi phạm
- D. Do Tòa án quyết định tùy trường hợp

Câu 54: Pháp luật KHÔNG cho phép quy định hiệu lực trở về trước trong trường hợp nào?

- A. Quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn
- B. Xóa bỏ trách nhiệm pháp lý
- C. Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà thời điểm đó pháp luật chưa quy định, hoặc quy định trách nhiệm nặng hơn
- D. Quy định mang lại lợi ích cho công dân

Câu 55: Trường hợp nào sau đây làm chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hiệu lực của VBQPPL?

- A. Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản
- B. Bị sửa đổi, thay thế bằng văn bản mới
- C. Bị hủy bỏ, bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền
- D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 56: VBQPPL của cơ quan nhà nước trung ương thường có hiệu lực về không gian ở đâu?

- A. Chỉ ở thủ đô Hà Nội
- B. Phạm vi cả nước
- C. Ở một số tỉnh thành nhất định
- D. Ở nước ngoài

Câu 57: VBQPPL của HĐND, UBND cấp tỉnh có hiệu lực trong phạm vi nào?

- A. Toàn quốc
- B. Trong phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh đó
- C. Trong phạm vi các tỉnh lân cận
- D. Theo sự chỉ định của Thủ tướng Chính phủ

Câu 58: Nếu các VBQPPL có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì nguyên tắc áp dụng là:

- A. Áp dụng văn bản ban hành trước
- B. Áp dụng văn bản của cơ quan chuyên môn
- C. Áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn
- D. Không áp dụng văn bản nào

Câu 59: Nếu các VBQPPL do CÙNG MỘT cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định nào?

- A. Quy định của văn bản ban hành trước
- B. Quy định của văn bản ban hành sau
- C. Chờ cơ quan đó giải thích
- D. Áp dụng theo thói quen

Câu 60: Nếu VBQPPL mới KHÔNG quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý NHẸ HƠN đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực, thì áp dụng văn bản nào?

- A. Văn bản cũ
- B. Văn bản mới
- C. Văn bản nào cũng được
- D. Không xử lý nữa

Câu 61: Văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của một văn bản đã hết hiệu lực sẽ có tình trạng pháp lý như thế nào?

- A. Vẫn có hiệu lực bình thường
- B. Hết hiệu lực cùng với văn bản đó (trừ trường hợp được giữ lại)

- C. Có hiệu lực thêm 1 năm
- D. Chuyển thành tập quán pháp

Câu 62: VBQPPL Việt Nam có hiệu lực đối với cá nhân/tổ chức nước ngoài tại Việt Nam không?

- A. Không bao giờ
- B. Luôn luôn có hiệu lực, không có ngoại lệ
- C. Có hiệu lực, trừ trường hợp pháp luật VN hoặc Điều ước quốc tế mà VN tham gia có quy định khác
- D. Chỉ áp dụng nếu họ đồng ý

Câu 63: Trật tự logic, có tính thứ bậc của các VBQPPL từ cao xuống thấp nhằm mục đích gì?

- A. Bảo đảm tính thống nhất về nội dung và hình thức của hệ thống pháp luật
- B. Để dễ in ấn
- C. Để phân loại cán bộ
- D. Để người nước ngoài dễ hiểu

Câu 64: Khẳng định nào sau đây ĐÚNG về văn bản luật và văn bản dưới luật?

- A. Văn bản dưới luật có thể trái với Hiến pháp nếu phù hợp thực tế
- B. Văn bản dưới luật phải dựa trên cơ sở văn bản luật và không được trái với văn bản luật
- C. Văn bản luật phải tuân thủ văn bản dưới luật
- D. Hai loại văn bản này có giá trị pháp lý ngang nhau

Câu 65: Ai có quyền ban hành Nghị quyết quy định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước?

- A. Chủ tịch nước
- B. Chính phủ
- C. Quốc hội
- D. Bộ Tài chính

Câu 66: Tại sao các "Luật" thường được coi là "Luật khung" ở nước ta?

- A. Vì chúng quy định quá chi tiết

- B. Vì chúng chỉ quy định nguyên tắc chung, cần có Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành
- C. Vì chúng không có hiệu lực thực tế
- D. Vì chúng chỉ dành cho cơ quan nhà nước

Câu 67: Nội dung "Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm" thuộc cấu trúc nào của QPPL?

- A. Giả định
- B. Quy định (dạng cho phép)
- C. Chế tài
- D. Cả B và C

Câu 68: Điều kiện "Người từ đủ 16 tuổi trở lên..." trong pháp luật Hình sự đóng vai trò gì trong cấu trúc QPPL?

- A. Quy định
- B. Chế tài
- C. Giả định
- D. Không thuộc thành phần nào

Câu 69: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc nhóm văn bản nào?

- A. Văn bản luật
- B. Văn bản dưới luật
- C. Văn bản Hiến pháp
- D. Văn bản tư pháp

Câu 70: Cơ quan nào KHÔNG có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật?

- A. Quốc hội
- B. Ủy ban nhân dân cấp xã
- C. Giám đốc một Công ty TNHH
- D. Tổng Kiểm toán nhà nước

Câu 71: Việc đăng tải toàn văn VBQPPL của trung ương trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phải được thực hiện chậm nhất bao nhiêu ngày kể từ ngày công bố/ký ban hành?

- A. 5 ngày
- B. 10 ngày
- C. 15 ngày
- D. 30 ngày

Câu 72: VBQPPL được ban hành theo trình tự rút gọn có thể có hiệu lực từ thời điểm nào?

- A. Sau 45 ngày
- B. Sau 1 năm
- C. Kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành
- D. Không có hiệu lực

Câu 73: Bộ phận giả định của QPPL "Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc... chiếm đoạt tài sản" (Tội cướp tài sản) là giả định gì?

- A. Giản đơn
- B. Phức tạp
- C. Không dứt khoát
- D. Tùy nghi

Câu 74: Trong QPPL, nếu không có bộ phận nào thì không thể hiện được biện pháp cưỡng chế của nhà nước?

- A. Giả định
- B. Quy định
- C. Chế tài
- D. Mở đầu

Câu 75: Trong QPPL, bộ phận nào quy định "khuôn mẫu" hành vi mà nhà nước mong muốn chủ thể thực hiện?

- A. Chế tài
- B. Giả định
- C. Quy định
- D. Xử lý

Câu 76: "Quyết định" do UBND cấp tỉnh ban hành có phải là VBQPPL không?

- A. Có
- B. Không, chỉ là văn bản áp dụng pháp luật
- C. Chỉ khi có sự đồng ý của Chính phủ
- D. Chỉ khi liên quan đến đất đai

Câu 77: Nội dung "Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm" là loại chế tài gì?

- A. Chế tài cố định
- B. Chế tài không cố định (có khoảng cách/lựa chọn)
- C. Chế tài hành chính
- D. Chế tài dân sự

Câu 78: Đặc điểm nào KHÔNG phải của VBQPPL?

- A. Chứa đựng quy tắc xử sự chung
- B. Áp dụng một lần duy nhất cho một cá nhân cụ thể
- C. Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành
- D. Được áp dụng nhiều lần trong thực tế đời sống xã hội

Câu 79: QPPL "Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền..." (Bộ luật Dân sự) thuộc loại quy phạm nào?

- A. QPPL bảo vệ
- B. QPPL cấm đoán
- C. QPPL định nghĩa
- D. QPPL bắt buộc

Câu 80: "Cấm kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ..." (Luật HN&GD) là loại quy phạm nào?

- A. QPPL cho phép
- B. QPPL cấm đoán
- C. QPPL định nghĩa
- D. QPPL tùy nghi

Câu 81: "Nghị quyết liên tịch" là văn bản được ban hành giữa:

- A. Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam (hoặc giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch...)
- B. Hai Bộ trưởng với nhau
- C. Quốc hội và Chính phủ
- D. Chủ tịch nước và Thủ tướng

Câu 82: Nếu có mâu thuẫn giữa Nghị định của Chính phủ và Luật do Quốc hội ban hành, cơ quan áp dụng pháp luật sẽ ưu tiên áp dụng văn bản nào?

- A. Nghị định của Chính phủ (vì chi tiết hơn)
- B. Luật của Quốc hội (vì có hiệu lực pháp lý cao hơn)
- C. Tạm dừng áp dụng
- D. Áp dụng theo án lệ

Câu 83: Một đạo luật mới được ban hành có quy định xóa bỏ hình phạt tử hình đối với một tội phạm nhất định. Người phạm tội này trước khi luật mới có hiệu lực sẽ được xét xử theo nguyên tắc nào?

- A. Áp dụng luật cũ (vẫn tử hình)
- B. Áp dụng luật mới (hiệu lực hồi tố theo hướng có lợi cho người phạm tội)
- C. Chờ Quốc hội biểu quyết
- D. Tùy thuộc ý kiến Viện kiểm sát

Câu 84: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành VBQPPL dưới hình thức nào để hướng dẫn thực hiện chức năng quản lý ngành?

- A. Nghị định
- B. Lệnh
- C. Thông tư
- D. Quyết định

Câu 85: Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành VBQPPL dưới hình thức nào?

- A. Quyết định

- B. Thông tư
- C. Chỉ thị
- D. Nghị quyết

Câu 86: Văn bản do Chủ tịch UBND cấp xã ban hành để xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân A là loại văn bản gì?

- A. Văn bản quy phạm pháp luật
- B. Văn bản áp dụng pháp luật (văn bản cá biệt)
- C. Văn bản luật
- D. Tập quán pháp

Câu 87: Điểm khác biệt lớn nhất giữa VBQPPL và Văn bản áp dụng pháp luật là:

- A. Điều do nhà nước ban hành
- B. VBQPPL chứa quy tắc xử sự chung áp dụng nhiều lần, còn văn bản áp dụng pháp luật chứa mệnh lệnh cá biệt áp dụng một lần cho đối tượng cụ thể.
- C. VBQPPL có đóng dấu, văn bản áp dụng thì không
- D. Điều có tính cưỡng chế

Câu 88: Hiến pháp Việt Nam hiện hành là Hiến pháp năm nào?

- A. 1946
- B. 1992
- C. 2013
- D. 2015

Câu 89: Quyền ban hành Lệnh công bố Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh thuộc về:

- A. Tổng Bí thư
- B. Chủ tịch Quốc hội
- C. Chủ tịch nước
- D. Thủ tướng Chính phủ

Câu 90: VBQPPL bị ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần khi nào?

- A. Khi có người dân phản đối
- B. Khi bị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ thi hành cho đến khi có quyết định xử lý
- C. Khi báo chí đưa tin
- D. Khi hết năm dương lịch

Câu 91: Quy định "Đương sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ... phải thu thập, cung cấp, giao nộp... chứng cứ" là QPPL mang tính:

- A. Tùy nghi
- B. Bắt buộc
- C. Cảm đoán
- D. Định nghĩa

Câu 92: Tại sao các quy phạm đạo đức không thể thay thế hoàn toàn quy phạm pháp luật trong quản lý xã hội?

- A. Vì đạo đức không có văn bản
- B. Vì đạo đức không mang tính quyền lực nhà nước, không có chế tài cưỡng chế nhà nước
- C. Vì đạo đức thay đổi liên tục
- D. Vì không ai tin vào đạo đức

Câu 93: Ngôn ngữ sử dụng trong VBQPPL của Việt Nam bắt buộc phải là:

- A. Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh
- B. Tiếng Việt phổ thông, chính xác, rõ ràng
- C. Ngôn ngữ địa phương tùy vùng miền
- D. Ngôn ngữ chuyên ngành luật, dân thường không cần hiểu

Câu 94: Thời điểm VBQPPL chính thức bắt đầu tác động lên các quan hệ xã hội gọi là:

- A. Ngày ký ban hành
- B. Ngày thông qua
- C. Ngày có hiệu lực
- D. Ngày đăng báo

Câu 95: Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành "Pháp lệnh"?

- A. Chính phủ
- B. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- C. Quốc hội
- D. Tòa án nhân dân tối cao

Câu 96: Nếu UBND cấp Tỉnh ban hành "Chỉ thị" chứa quy tắc xử sự chung để quản lý địa phương (theo Luật ban hành VBQPPL 2015) thì Chỉ thị đó có được coi là VBQPPL không?

- A. Không (Luật 2015 đã bỏ hình thức Chỉ thị của UBND ra khỏi hệ thống VBQPPL)
- B. Có
- C. Chỉ khi Chính phủ cho phép
- D. Chỉ khi Thủ tướng phê duyệt

Câu 97: Sự tồn tại của "Chế tài" trong QPPL đảm bảo cho pháp luật có tính chất gì?

- A. Tính quy phạm phổ biến
- B. Tính xã hội
- C. Tính cưỡng chế (bắt buộc chung)
- D. Tính khách quan

Câu 98: Hậu quả pháp lý bất lợi mà nhà nước áp dụng đối với chủ thể vi phạm được thể hiện rõ nhất ở phần nào của QPPL?

- A. Giả định
- B. Quy định
- C. Chế tài
- D. Lời mở đầu

Câu 99: Trong hệ thống pháp luật, một "chế định pháp luật" được tạo thành từ đâu?

- A. Tập hợp các ngành luật
- B. Tập hợp nhiều quy phạm pháp luật điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội cùng loại
- C. Tập hợp các văn bản dưới luật
- D. Tập hợp các quy định đạo đức

Câu 100: Ngành luật được phân định dựa trên hai tiêu chí cơ bản nào?

- A. Thời gian và Không gian áp dụng
- B. Đối tượng điều chỉnh và Phương pháp điều chỉnh
- C. Chủ thể và Khách thể
- D. Nguồn gốc và Bản chất

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

1. B	11. A	21. C	31. C	41. B	51. B	61. B	71. C	81. A	91. B
2. A	12. C	22. C	32. C	42. B	52. C	62. C	72. C	82. B	92. B
3. C	13. A	23. C	33. A	43. B	53. B	63. A	73. B	83. B	93. B
4. D	14. B	24. C	34. C	44. B	54. C	64. B	74. C	84. C	94. C
5. C	15. C	25. B	35. B	45. B	55. D	65. C	75. C	85. A	95. B
6. C	16. C	26. B	36. C	46. C	56. B	66. B	76. A	86. B	96. A
7. B	17. C	27. A	37. B	47. B	57. B	67. B	77. B	87. B	97. C
8. B	18. B	28. C	38. A	48. C	58. C	68. C	78. B	88. C	98. C
9. B	19. A	29. C	39. B	49. C	59. B	69. B	79. C	89. C	99. B
10. A	20. B	30. B	40. C	50. C	60. B	70. C	80. B	90. B	100. B

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG 4: QUAN HỆ PHÁP LUẬT

PHẦN 1: KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ PHÁP LUẬT

Câu 1: Quan hệ pháp luật là:

- A. Mọi quan hệ giao tiếp trong xã hội
- B. Những quan hệ xã hội được các quy phạm pháp luật điều chỉnh
- C. Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình
- D. Quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp

Câu 2: Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa quan hệ pháp luật và các quan hệ xã hội khác là gì?

- A. Do các cá nhân tự thỏa thuận
- B. Được điều chỉnh bởi các quy phạm đạo đức
- C. Được điều chỉnh bởi quy phạm pháp luật và được nhà nước bảo đảm thực hiện
- D. Tồn tại mãi mãi không thay đổi

Câu 3: Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG khi nói về quan hệ pháp luật?

- A. Mọi quan hệ xã hội đều là quan hệ pháp luật
- B. Không phải mọi quan hệ xã hội đều là quan hệ pháp luật
- C. Mọi quan hệ pháp luật đều do cá nhân tự lập ra
- D. Quan hệ pháp luật không liên quan đến quan hệ xã hội

Câu 4: Quan hệ pháp luật mang tính ý chí vì:

- A. Phản ánh ý chí của Thượng đế
- B. Chỉ phản ánh ý chí của một bên chủ thể
- C. Phản ánh ý chí của nhà nước và (trong nhiều trường hợp) phản ánh ý chí của các bên tham gia
- D. Tùy thuộc hoàn toàn vào cảm xúc của các chủ thể

Câu 5: Yếu tố nào sau đây bắt buộc phải có để một quan hệ xã hội trở thành quan hệ pháp luật?

- A. Phải có hợp đồng bằng văn bản
- B. Phải có quy phạm pháp luật điều chỉnh
- C. Phải có sự đồng ý của Tòa án
- D. Phải liên quan đến tài sản

Câu 6: Quan hệ pháp luật luôn gắn liền với yếu tố nào để phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt?

- A. Sự kiện pháp lý
- B. Sở thích của cá nhân
- C. Niềm tin tôn giáo
- D. Lời đồn đại

Câu 7: Nếu KHÔNG có quy phạm pháp luật điều chỉnh thì một quan hệ xã hội có thể trở thành quan hệ pháp luật được không?

- A. Có, nếu hai bên thỏa thuận
- B. Có, nếu Tòa án quyết định
- C. Không bao giờ
- D. Có, nếu được dư luận ủng hộ

Câu 8: Tính quyền và nghĩa vụ trong quan hệ pháp luật có nghĩa là:

- A. Một bên có quyền, bên kia không có nghĩa vụ
- B. Nội dung của quan hệ pháp luật được cấu thành từ quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên
- C. Mọi chủ thể đều chỉ có quyền
- D. Mọi chủ thể đều chỉ có nghĩa vụ

Câu 9: Để tham gia vào quan hệ pháp luật, các cá nhân hoặc tổ chức phải đáp ứng điều kiện gì?

- A. Có tài sản lớn
- B. Có đủ năng lực chủ thể (năng lực pháp luật và năng lực hành vi) do pháp luật quy định
- C. Phải là công dân Việt Nam
- D. Phải đủ 18 tuổi

Câu 10: Việc anh A mượn xe máy của anh B là một quan hệ pháp luật vì:

- A. Hai người là bạn bè thân thiết
- B. Quan hệ mượn tài sản được quy phạm pháp luật dân sự điều chỉnh
- C. Xe máy có giá trị cao
- D. Không phải là quan hệ pháp luật

PHẦN 2: THÀNH PHẦN CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT

Câu 11: Cơ cấu của một quan hệ pháp luật bao gồm mấy yếu tố (thành phần) cơ bản?

- A. 2 yếu tố
- B. 3 yếu tố

C. 4 yếu tố

D. 5 yếu tố

Câu 12: Ba yếu tố cấu thành của quan hệ pháp luật là:

A. Chủ thể, khách thể và nội dung

B. Chủ thể, đối tượng và chế tài

C. Giả định, quy định và chế tài

D. Nhà nước, công dân và pháp luật

Câu 13: Chủ thể của quan hệ pháp luật là:

A. Chỉ có cá nhân

B. Chỉ có pháp nhân

C. Những cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện do pháp luật quy định (năng lực chủ thể)

D. Những người bị phạt tù

Câu 14: Năng lực chủ thể bao gồm những yếu tố nào?

A. Năng lực tài chính và năng lực sức khỏe

B. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi

C. Năng lực chuyên môn và năng lực trí tuệ

D. Năng lực quản lý và năng lực lao động

Câu 15: Năng lực pháp luật của cá nhân là gì?

A. Là khả năng tự mình tham gia giao dịch

B. Là trình độ hiểu biết pháp luật của cá nhân

C. Là khả năng cá nhân có quyền và nghĩa vụ dân sự do pháp luật quy định

D. Là khả năng tự chịu trách nhiệm hình sự

Câu 16: Năng lực pháp luật của cá nhân có từ khi nào?

A. Khi cá nhân sinh ra

B. Khi đủ 16 tuổi

- C. Khi đủ 18 tuổi
- D. Khi đi làm có thu nhập

Câu 17: Năng lực pháp luật của cá nhân chấm dứt khi nào?

- A. Khi người đó đi tù
- B. Khi người đó mắc bệnh tâm thần
- C. Khi người đó chết
- D. Khi người đó ra nước ngoài

Câu 18: Năng lực hành vi của cá nhân là gì?

- A. Khả năng cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý
- B. Khả năng được nhận tài sản thừa kế
- C. Quyền được nhà nước bảo vệ
- D. Trình độ học vấn của cá nhân

Câu 19: Năng lực hành vi của cá nhân phụ thuộc vào những yếu tố chủ yếu nào?

- A. Độ tuổi và khả năng nhận thức, làm chủ hành vi
- B. Tài sản và địa vị xã hội
- C. Giới tính và tôn giáo
- D. Quốc tịch và nơi cư trú

Câu 20: Theo quy định của pháp luật Dân sự Việt Nam hiện hành, người có năng lực hành vi dân sự ĐẦY ĐỦ là người:

- A. Từ đủ 16 tuổi trở lên
- B. Từ đủ 18 tuổi trở lên, có khả năng nhận thức và làm chủ hành vi
- C. Từ đủ 20 tuổi trở lên
- D. Đã có gia đình

Câu 21: Cá nhân bị mắc bệnh tâm thần, không thể nhận thức và làm chủ được hành vi thì:

- A. Mất năng lực pháp luật

- B. Mất năng lực hành vi dân sự
- C. Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
- D. Vẫn có năng lực hành vi đầy đủ

Câu 22: Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải do ai thực hiện?

- A. Tự người đó thực hiện
- B. Người đại diện theo pháp luật của người đó
- C. Tòa án thực hiện
- D. Cơ quan công an thực hiện

Câu 23: Khẳng định nào sau đây ĐÚNG về năng lực pháp luật và năng lực hành vi của cá nhân?

- A. Năng lực pháp luật có trước, năng lực hành vi có sau (phát triển dần theo độ tuổi)
- B. Năng lực hành vi có trước, năng lực pháp luật có sau
- C. Cả hai xuất hiện cùng một lúc khi con người đủ 18 tuổi
- D. Năng lực pháp luật có thể bị tước đoạt hoàn toàn khi sống

Câu 24: Năng lực pháp luật của các cá nhân khác nhau thì:

- A. Khác nhau tùy thuộc vào tài sản
- B. Khác nhau tùy thuộc vào giới tính
- C. Mọi cá nhân đều bình đẳng về năng lực pháp luật
- D. Không thể so sánh được

Câu 25: Tổ chức được công nhận có "Tư cách pháp nhân" khi đáp ứng đủ mấy điều kiện theo Điều 74 BLDS 2015?

- A. 2 điều kiện
- B. 3 điều kiện
- C. 4 điều kiện
- D. 5 điều kiện

Câu 26: Điều kiện nào sau đây KHÔNG phải là điều kiện để một tổ chức trở thành pháp nhân?

- A. Được thành lập theo quy định của pháp luật
- B. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ
- C. Có số vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng
- D. Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập

Câu 27: Pháp nhân phải chịu trách nhiệm bằng tài sản nào?

- A. Tài sản riêng của các thành viên
- B. Tài sản của người đứng đầu pháp nhân
- C. Bằng tài sản độc lập của chính pháp nhân đó
- D. Bằng tài sản của nhà nước

Câu 28: Năng lực chủ thể (năng lực pháp luật và năng lực hành vi) của PHÁP NHÂN xuất hiện khi nào?

- A. Khi pháp nhân có lỗi
- B. Đồng thời xuất hiện kể từ khi pháp nhân được thành lập hợp pháp
- C. 1 năm sau khi thành lập
- D. Khi pháp nhân giải thể

Câu 29: Năng lực hành vi của pháp nhân được thực hiện thông qua ai?

- A. Tất cả các nhân viên
- B. Người đại diện hợp pháp của pháp nhân (đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền)
- C. Khách hàng của pháp nhân
- D. Cơ quan thuế

Câu 30: Khẳng định nào sau đây ĐÚNG về thời điểm chấm dứt năng lực chủ thể của pháp nhân?

- A. Khi giám đốc pháp nhân qua đời
- B. Chấm dứt khi pháp nhân chấm dứt tồn tại (giải thể, phá sản...)
- C. Khi pháp nhân đổi tên
- D. Không bao giờ chấm dứt

Câu 31: Nhà nước có thể là chủ thể của quan hệ pháp luật không?

- A. Không bao giờ
- B. Chỉ trong lĩnh vực hình sự
- C. Nhà nước là một chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật (có thể tham gia vào QHPL dân sự, quốc tế...)
- D. Chỉ trong lĩnh vực đối ngoại

Câu 32: Yếu tố NỘI DUNG của quan hệ pháp luật là gì?

- A. Các tài sản có giá trị
- B. Quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của các bên tham gia
- C. Các hành vi vi phạm pháp luật
- D. Ý muốn của các bên tham gia

Câu 33: "Quyền chủ thể" trong quan hệ pháp luật được hiểu là:

- A. Khả năng của chủ thể được tiến hành cách xử sự mà pháp luật cho phép để thỏa mãn lợi ích của mình
- B. Sự bắt buộc phải làm một việc gì đó
- C. Khả năng trừng phạt bên kia
- D. Khả năng được miễn thuế

Câu 34: Khi tham gia quan hệ pháp luật, chủ thể mang "Quyền" có thể:

- A. Tự do làm mọi việc dù trái luật
- B. Bắt buộc bên kia phải thực hiện nghĩa vụ để đáp ứng quyền lợi của mình
- C. Yêu cầu nhà nước không can thiệp
- D. Đẩy nghĩa vụ của mình cho người khác

Câu 35: "Nghĩa vụ pháp lý" của chủ thể trong quan hệ pháp luật là:

- A. Cách xử sự bắt buộc do pháp luật quy định mà chủ thể phải tiến hành nhằm đáp ứng quyền của chủ thể kia
- B. Việc tự nguyện làm theo sở thích
- C. Cách xử sự được quyền lựa chọn làm hoặc không làm
- D. Sự ban ơn cho bên kia

Câu 36: Nếu chủ thể không thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình thì sao?

- A. Được hoãn lại vô thời hạn
- B. Không sao cả nếu báo trước
- C. Sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước (phải chịu trách nhiệm pháp lý)
- D. Tự động chấm dứt quan hệ pháp luật

Câu 37: Mối quan hệ giữa "quyền chủ thể" và "nghĩa vụ pháp lý" là:

- A. Tồn tại độc lập, không liên quan đến nhau
- B. Thống nhất, gắn bó mật thiết với nhau (quyền của bên này tương ứng với nghĩa vụ của bên kia)
- C. Loại trừ lẫn nhau
- D. Phụ thuộc vào dư luận

Câu 38: Khách thể của quan hệ pháp luật là gì?

- A. Những cá nhân tham gia vào quan hệ
- B. Các cơ quan nhà nước
- C. Những lợi ích vật chất, tinh thần hoặc lợi ích xã hội mà các chủ thể mong muốn đạt được khi tham gia QHPL
- D. Các văn bản luật

Câu 39: Anh A mua một chiếc xe máy của chị B. Trong quan hệ pháp luật dân sự này, "khách thể" là:

- A. Anh A
- B. Chị B
- C. Quyền sở hữu chiếc xe máy và số tiền thanh toán (lợi ích vật chất)
- D. Hợp đồng mua bán

Câu 40: Sinh viên đi học tại trường Đại học để lấy bằng Cử nhân. Lợi ích mà sinh viên hướng tới (Khách thể) trong quan hệ giáo dục này chủ yếu là:

- A. Tài sản
- B. Lợi ích tinh thần (kiến thức, trình độ học vấn, bằng cấp)
- C. Lợi ích chính trị
- D. Nghĩa vụ tài chính

Câu 41: Độ tuổi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự về MỌI tội phạm (trừ những tội có quy định khác)?

- A. Từ đủ 14 tuổi trở lên
- B. Từ đủ 16 tuổi trở lên
- C. Từ đủ 18 tuổi trở lên
- D. Từ đủ 20 tuổi trở lên

Câu 42: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với:

- A. Mọi tội phạm
- B. Các tội phạm ít nghiêm trọng
- C. Tội phạm rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng (với một số tội danh luật định như giết người, cướp tài sản...)
- D. Không phải chịu trách nhiệm hình sự

Câu 43: Nam 20 tuổi, nữ 18 tuổi mới đủ điều kiện kết hôn là quy định về yếu tố nào của chủ thể tham gia QHPL hôn nhân gia đình?

- A. Khách thể
- B. Năng lực pháp luật
- C. Năng lực hành vi (điều kiện về độ tuổi để tham gia)
- D. Sự biến pháp lý

Câu 44: Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là:

- A. Làm từ thiện
- B. Quản lý hành chính
- C. Tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên
- D. Bảo vệ môi trường

Câu 45: Một doanh nghiệp TNHH được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có được coi là có tư cách pháp nhân không?

- A. Có, vì đáp ứng đủ các điều kiện của pháp nhân
- B. Không, vì không phải là cơ quan nhà nước
- C. Chỉ khi có số vốn trên 100 tỷ

D. Chỉ khi giám đốc là người Việt Nam

Câu 46: Trường hợp một người bị tòa án tuyên bố là có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì:

- A. Người đó bị mất hoàn toàn năng lực pháp luật
- B. Người đó có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
- C. Năng lực hành vi dân sự của họ không trọn vẹn (cần người giám hộ theo quyết định của Tòa án)
- D. Tự động chuyển tài sản cho nhà nước

Câu 47: Việc thực hiện quyền chủ thể mang tính:

- A. Bắt buộc tuyệt đối
- B. Khả năng, sự lựa chọn (có thể thực hiện hoặc không, trừ trường hợp quyền đồng thời là nghĩa vụ)
- C. Ngẫu nhiên
- D. Do Tòa án chỉ định

Câu 48: Nghĩa vụ của công dân đóng thuế cho nhà nước là loại nghĩa vụ mang tính:

- A. Lựa chọn
- B. Bắt buộc
- C. Tùy nghi
- D. Khuyến khích

Câu 49: Để một quan hệ pháp luật xuất hiện trên thực tế, phải hội đủ mấy tiền đề?

- A. 2 (Quy phạm pháp luật, Sự kiện pháp lý)
- B. 3 (Quy phạm pháp luật, Năng lực chủ thể, Sự kiện pháp lý)
- C. 4
- D. 5

Câu 50: Nếu đã có Luật, chủ thể cũng đã có đủ năng lực, nhưng KHÔNG CÓ sự kiện pháp lý xảy ra thì quan hệ pháp luật có hình thành không?

- A. Có
- B. Không

C. Do sự đồng ý của nhà nước

D. Hình thành một nửa

PHẦN 3: SỰ KIẾN PHÁP LÝ

Câu 51: Sự kiện pháp lý là gì?

A. Là bất cứ việc gì xảy ra trong xã hội

B. Là những hiện tượng thiên nhiên không ai kiểm soát được

C. Là những sự kiện xảy ra trong thực tế mà sự xuất hiện/mất đi của nó được pháp luật gắn với việc hình thành, thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật

D. Là việc ban hành văn bản pháp luật

Câu 52: Sự kiện pháp lý được xem là yếu tố gì của quan hệ pháp luật?

A. Là nội dung của quan hệ

B. Là khách thể của quan hệ

C. Là chủ thể của quan hệ

D. Là "câu nôi" (cơ sở thực tế) làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật

Câu 53: Căn cứ vào ý chí của con người, sự kiện pháp lý được chia thành mấy loại chính?

A. 2 (Hành vi và Sự biến)

B. 3 (Hành động, Không hành động, Sự biến)

C. 4 (Khách quan, Chủ quan, Tuyệt đối, Tương đối)

D. 5

Câu 54: "Hành vi" trong sự kiện pháp lý là những sự kiện xảy ra:

A. Nằm ngoài ý chí của con người

B. Do sức mạnh siêu nhiên

C. Theo ý chí của con người (do con người cố ý hoặc vô ý thực hiện)

D. Do sự thay đổi của thời tiết

Câu 55: Hành vi pháp lý được thể hiện dưới dạng nào?

- A. Chỉ ở dạng hành động
- B. Chỉ ở dạng không hành động
- C. Cả hành động (làm một việc) và không hành động (không làm một việc phải làm)
- D. Chỉ ở dạng suy nghĩ trong đầu

Câu 56: Hành vi ký kết hợp đồng mua bán nhà là sự kiện pháp lý dạng:

- A. Sự biến
- B. Hành vi hành động hợp pháp
- C. Hành vi không hành động
- D. Hiện tượng tự nhiên

Câu 57: Hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng (mặc dù có khả năng) là sự kiện pháp lý dạng:

- A. Hành vi hành động
- B. Hành vi không hành động (trái pháp luật)
- C. Sự biến tuyệt đối
- D. Sự biến tương đối

Câu 58: "Sự biến" pháp lý là những sự kiện xảy ra:

- A. Hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn con người
- B. Nằm ngoài ý chí của con người nhưng làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt QHPL
- C. Chỉ do động vật gây ra
- D. Chỉ do máy móc gây ra

Câu 59: Sự biến pháp lý được chia thành 2 loại là:

- A. Sự biến có lợi và sự biến có hại
- B. Sự biến tuyệt đối và sự biến tương đối
- C. Sự biến lớn và sự biến nhỏ
- D. Sự biến con người và sự biến tự nhiên

Câu 60: "Sự biến tuyệt đối" là sự kiện xảy ra:

- A. Do hành vi của con người
- B. Do nguyên nhân hoàn toàn từ tự nhiên (như động đất, núi lửa, sét đánh...) không liên quan đến ý chí con người
- C. Do sự bất cẩn của máy móc
- D. Do tai nạn giao thông

Câu 61: "Sự biến tương đối" là sự kiện xảy ra:

- A. Khởi đầu do hành vi của con người, nhưng hậu quả phát sinh lại nằm ngoài ý chí của họ
- B. Do thiên nhiên 100%
- C. Do người ngoài hành tinh
- D. Không gây ra hậu quả gì

Câu 62: Trận bão lớn làm sập ngôi nhà đang cho thuê. Đây là loại sự kiện pháp lý nào?

- A. Hành vi
- B. Sự biến tuyệt đối (thiên tai)
- C. Sự biến tương đối
- D. Hành vi trái pháp luật

Câu 63: Chú chó của nhà anh A cắn trọng thương người đi đường. Việc chó cắn người làm phát sinh nghĩa vụ bồi thường của anh A. Đây là:

- A. Hành vi của anh A
- B. Hành vi của chú chó
- C. Sự biến tương đối
- D. Sự biến tuyệt đối

Câu 64: Căn cứ vào hậu quả pháp lý, sự kiện pháp lý được chia thành mấy loại?

- A. 2 loại
- B. 3 loại (Làm phát sinh, làm thay đổi, làm chấm dứt QHPL)
- C. 4 loại

D. 5 loại

Câu 65: Sự kiện anh A và chị B làm thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã và được cấp Giấy chứng nhận là sự kiện làm:

- A. Phát sinh QHPL hôn nhân
- B. Chấm dứt QHPL hôn nhân
- C. Thay đổi QHPL tài sản
- D. Không làm thay đổi gì

Câu 66: Vợ chồng thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân thành tài sản riêng. Sự kiện này làm:

- A. Phát sinh QHPL mới
- B. Chấm dứt QHPL hôn nhân
- C. Thay đổi QHPL (về chế độ tài sản của vợ chồng)
- D. Hủy bỏ năng lực pháp luật

Câu 67: Việc ông A trả xong khoản tiền nợ ngân hàng sẽ làm:

- A. Phát sinh QHPL mới
- B. Thay đổi QHPL
- C. Chấm dứt QHPL (hợp đồng vay tài sản)
- D. Chấm dứt pháp nhân ngân hàng

Câu 68: Có những sự kiện pháp lý có thể ĐỒNG THỜI làm phát sinh, thay đổi và chấm dứt nhiều quan hệ pháp luật cùng lúc không?

- A. Có
- B. Không bao giờ
- C. Chỉ có sự biến mới làm được
- D. Chỉ xảy ra đối với cơ quan nhà nước

Câu 69: Sự kiện cái chết của ông X sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý nào?

- A. Chỉ chấm dứt quan hệ hôn nhân
- B. Chỉ phát sinh quan hệ thừa kế

- C. Chấm dứt các QHPL nhân thân của ông X, đồng thời có thể phát sinh QHPL thừa kế, chi trả bảo hiểm...
- D. Không ảnh hưởng đến bất kỳ QHPL nào

Câu 70: Yếu tố "Sự kiện bất khả kháng" trong BLDS thường được xem là:

- A. Hành vi vi phạm pháp luật
- B. Sự biến pháp lý làm căn cứ miễn trừ trách nhiệm dân sự
- C. Lỗi cố ý của chủ thể
- D. Hành động hợp pháp

Câu 71: Hai công ty ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa. Hành vi "ký kết hợp đồng" là:

- A. Sự biến tuyệt đối
- B. Sự kiện pháp lý (dạng hành vi hợp pháp) làm phát sinh QHPL dân sự/thương mại
- C. Sự kiện làm chấm dứt quan hệ pháp luật
- D. Hành vi trái pháp luật

Câu 72: Cố ý gây thương tích cho người khác là sự kiện pháp lý dạng:

- A. Sự biến
- B. Hành vi trái pháp luật (làm phát sinh trách nhiệm pháp lý)
- C. Sự kiện bất khả kháng
- D. Sự biến tương đối

Câu 73: Trong quan hệ pháp luật hình sự về tội trộm cắp, "khách thể" của quan hệ này bị hành vi phạm tội xâm hại là gì?

- A. Kẻ trộm
- B. Người bị mất trộm
- C. Quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ
- D. Cái ổ khóa bị phá

Câu 74: Chủ thể của quan hệ pháp luật có thể là:

- A. Chỉ là người mang quốc tịch Việt Nam

- B. Cá nhân, Pháp nhân, Nhà nước
- C. Động vật
- D. Máy móc, rô-bốt (AI)

Câu 75: Việc quy định trẻ em dưới 6 tuổi không được tự mình tham gia các giao dịch dân sự (trừ giao dịch phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày) là giới hạn về:

- A. Năng lực pháp luật
- B. Năng lực hành vi
- C. Quyền con người
- D. Nghĩa vụ đóng thuế

Câu 76: "Năng lực pháp luật" và "Năng lực hành vi" của pháp nhân có đặc điểm:

- A. Xuất hiện vào các thời điểm khác nhau
- B. Pháp nhân không có năng lực hành vi
- C. Xuất hiện và chấm dứt đồng thời
- D. Chỉ có năng lực hành vi, không có năng lực pháp luật

Câu 77: Để QHPL hình thành thì bắt buộc phải có quy phạm pháp luật. Điều này thể hiện tính chất gì của pháp luật?

- A. Tính quyền lực nhà nước
- B. Tính quy phạm phổ biến
- C. Nhà nước điều chỉnh các quan hệ xã hội thông qua pháp luật
- D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 78: Người đứng đầu một doanh nghiệp (Giám đốc) ký kết hợp đồng với đối tác. Giám đốc ở đây đại diện cho:

- A. Bản thân giám đốc với tư cách cá nhân
- B. Năng lực hành vi của pháp nhân (doanh nghiệp)
- C. Quyền lực của nhà nước
- D. Sở thích của công nhân viên

Câu 79: Anh A (19 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh nhưng nhận thức bình thường) có năng lực hành vi dân sự không?

- A. Không có (mất năng lực hành vi)
- B. Bị hạn chế năng lực hành vi
- C. Có năng lực hành vi (vì câm điếc không làm mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi)
- D. Phải có người giám hộ 100% các giao dịch

Câu 80: "Sự biến" khác "Hành vi" ở điểm cơ bản nào?

- A. Sự biến có hậu quả lớn hơn
- B. Sự biến không phụ thuộc vào ý chí của chủ thể, hành vi phụ thuộc vào ý chí của chủ thể
- C. Sự biến do nhà nước tạo ra
- D. Hành vi không để lại hậu quả

Câu 81: "Thời hạn của hợp đồng thuê nhà đã hết" là một sự kiện pháp lý làm:

- A. Chấm dứt quan hệ pháp luật thuê nhà (nếu không gia hạn)
- B. Chấm dứt pháp nhân
- C. Thay đổi quyền nhân thân
- D. Mất năng lực hành vi của người thuê

Câu 82: Căn cứ làm chấm dứt tư cách pháp nhân là:

- A. Bị giải thể, phá sản hoặc sáp nhập, hợp nhất
- B. Mất con dấu
- C. Thay đổi Giám đốc
- D. Chuyển trụ sở

Câu 83: Trong một vụ tai nạn giao thông do người lái xe uống rượu say gây ra, hành vi lái xe say rượu là:

- A. Hành vi hợp pháp
- B. Hành vi trái pháp luật (sự kiện pháp lý làm phát sinh QHPL trách nhiệm bồi thường/hình sự)
- C. Sự biến tuyệt đối
- D. Sự kiện bất khả kháng

Câu 84: Sinh viên mượn sách thư viện nhưng làm mất. Nghĩa vụ bồi thường cuốn sách là:

- A. Nghĩa vụ đạo đức
- B. Nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ hành vi vi phạm (làm mất sách)
- C. Quyền chủ thể
- D. Lợi ích vật chất

Câu 85: Mọi sự kiện thực tế trong đời sống đều là sự kiện pháp lý. Câu nói này Đúng hay Sai?

- A. Đúng
- B. Sai (Chỉ những sự kiện được pháp luật quy định mang lại hậu quả pháp lý mới là sự kiện pháp lý)
- C. Đúng nếu có người làm chứng
- D. Đúng nếu thiệt hại trên 1 triệu đồng

Câu 86: Nội dung nào sau đây KHÔNG phải là quyền nhân thân?

- A. Quyền đối với họ, tên
- B. Quyền xác định lại giới tính
- C. Quyền sở hữu 1 chiếc ô tô
- D. Quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm

Câu 87: Yếu tố "nhà nước" tham gia vào QHPL trong trường hợp nào?

- A. Không bao giờ tham gia
- B. Là chủ thể trong các QHPL hình sự, hành chính hoặc các quan hệ về tài sản công
- C. Chỉ là trọng tài, không bao giờ là chủ thể
- D. Chỉ tham gia khi thu thuế

Câu 88: Đặc điểm của Quyền chủ thể là được pháp luật bảo vệ bằng:

- A. Lực lượng quân đội
- B. Sức mạnh cưỡng chế của nhà nước
- C. Dư luận xã hội
- D. Tổ chức công đoàn

Câu 89: Trong quan hệ pháp luật mua bán, người bán có NGHĨA VỤ giao hàng đúng chất lượng, thì người mua có QUYỀN gì tương ứng?

- A. Quyền trả tiền
- B. Quyền yêu cầu người bán giao hàng đúng chất lượng
- C. Quyền không trả tiền
- D. Quyền bỏ trốn

Câu 90: Nếu một quan hệ xã hội đang tồn tại, nhưng sau đó nhà nước bãi bỏ đạo luật điều chỉnh nó, thì quan hệ đó:

- A. Vẫn là quan hệ pháp luật
- B. Trở thành quan hệ pháp luật quốc tế
- C. Mất đi tính chất là quan hệ pháp luật (trở lại thành quan hệ xã hội thông thường)
- D. Tự động chuyển cho Tòa án quản lý

Câu 91: "Hậu quả pháp lý" của sự kiện pháp lý là:

- A. Việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật
- B. Người vi phạm bị đi tù
- C. Việc bồi thường tiền
- D. Chỉ là việc lập biên bản

Câu 92: Hỏa hoạn xảy ra do sấm sét thiêu rụi kho hàng hóa. Đây là:

- A. Hành vi không hành động
- B. Sự biến tuyệt đối làm chấm dứt quyền sở hữu đối với số hàng hóa đó
- C. Sự biến tương đối do con người không phòng chống
- D. Trách nhiệm của nhà nước

Câu 93: Quan hệ pháp luật mang tính giai cấp vì:

- A. Do các giai cấp tự thỏa thuận
- B. Do quy phạm pháp luật (thể hiện ý chí giai cấp thống trị) quy định
- C. Chỉ người giàu mới được tham gia
- D. Chỉ người nghèo tham gia

Câu 94: Nhận định nào ĐÚNG về tổ chức không có tư cách pháp nhân (như hộ gia đình, tổ hợp tác)?

- A. Không được tham gia bất kỳ quan hệ pháp luật nào
- B. Tham gia QHPL dân sự thông qua cá nhân là người đại diện hoặc thành viên của tổ chức đó
- C. Được coi là pháp nhân thương mại
- D. Có tài sản hoàn toàn độc lập và chỉ chịu trách nhiệm bằng tài sản chung

Câu 95: Một đứa trẻ 10 tuổi được tặng cho một căn nhà. Đứa trẻ này:

- A. Không có quyền sở hữu vì chưa đủ 18 tuổi
- B. Có năng lực pháp luật (có quyền sở hữu căn nhà) nhưng không có đủ năng lực hành vi để tự mình bán nhà
- C. Phải trả lại nhà cho người tặng
- D. Được tự do bán nhà

Câu 96: Những loại tài sản nào KHÔNG THỂ là đối tượng (khách thể) của quan hệ pháp luật dân sự?

- A. Xe máy, điện thoại
- B. Cổ phiếu, trái phiếu
- C. Hàng hóa quốc cấm (Ma túy, vũ khí quân dụng...)
- D. Quyền tác giả đối với bài hát

Câu 97: Sự biến "tương đối" khác sự biến "tuyệt đối" ở điểm:

- A. Tuyệt đối thì hậu quả nặng hơn
- B. Tương đối khởi nguồn từ hành vi con người (dù hậu quả ngoài ý chí), còn tuyệt đối thì 100% do tự nhiên
- C. Tương đối là do máy móc gây ra
- D. Tuyệt đối chỉ xảy ra ở ngoài không gian

Câu 98: Khi cá nhân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà bị ép buộc, đe dọa (không có tự do ý chí) thì:

- A. Vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý toàn bộ
- B. Có thể không phải chịu trách nhiệm pháp lý vì hành vi đó không hoàn toàn theo ý chí tự do của họ
- C. Phải chịu trách nhiệm hình sự
- D. Bị phạt gấp đôi

Câu 99: Bộ luật Dân sự 2015 quy định độ tuổi tối đa của người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ là bao nhiêu?

- A. 60 tuổi
- B. 70 tuổi
- C. 80 tuổi
- D. Pháp luật không quy định giới hạn độ tuổi tối đa (trừ khi mất nhận thức do bệnh tật/già yếu)

Câu 100: Tóm lại, Quan hệ pháp luật = Quan hệ xã hội + Yếu tố nào?

- A. Dư luận xã hội
- B. Quy phạm pháp luật điều chỉnh
- C. Tiền bạc
- D. Tòa án

| 1. B | 11. B | 21. B | 31. C | 41. B | 51. C | 61. A | 71. B | 81. A | 91. A | | 2. C | 12. A | 22. B | 32. B | 42. C | 52. D | 62. B | 72. B | 82. A | 92. B | | 3. B | 13. C | 23. A | 33. A | 43. C | 53. A | 63. C | 73. C | 83. B | 93. B | | 4. C | 14. B | 24. C | 34. B | 44. C | 54. C | 64. B | 74. B | 84. B | 94. B | | 5. B | 15. C | 25. C | 35. A | 45. A | 55. C | 65. A | 75. B | 85. B | 95. B | | 6. A | 16. A | 26. C | 36. C | 46. C | 56. B | 66. C | 76. C | 86. C | 96. C | | 7. C | 17. C | 27. C | 37. B | 47. B | 57. B | 67. C | 77. C | 87. B | 97. B | | 8. B | 18. A | 28. B | 38. C | 48. B | 58. B | 68. A | 78. B | 88. B | 98. B | | 9. B | 19. A | 29. B | 39. C | 49. B | 59. B | 69. C | 79. C | 89. B | 99. D | | 10. B | 20. B | 30. B | 40. B | 50. B | 60. B | 70. B | 80. B | 90. C | 100. B |

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG 5: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT - VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

PHẦN 1: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT (Câu 1 - Câu 30)

Câu 1: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật:

- A. Trở thành các văn bản pháp lý.
- B. Trở thành những hành vi thực tế, hợp pháp của các chủ thể pháp luật.
- C. Được phổ biến rộng rãi trên báo chí.
- D. Trở thành đạo đức xã hội.

Câu 2: Có bao nhiêu hình thức thực hiện pháp luật cơ bản?

- A. 2 hình thức

- B. 3 hình thức
- C. 4 hình thức
- D. 5 hình thức

Câu 3: Hình thức nào sau đây KHÔNG PHẢI là một trong các hình thức thực hiện pháp luật?

- A. Tuân thủ pháp luật
- B. Tuyên truyền pháp luật
- C. Thi hành (chấp hành) pháp luật
- D. Sử dụng pháp luật

Câu 4: Việc các chủ thể pháp luật tự kiểm chế, không tiến hành những hành vi mà pháp luật ngăn cấm được gọi là:

- A. Thi hành pháp luật
- B. Áp dụng pháp luật
- C. Tuân thủ pháp luật
- D. Sử dụng pháp luật

Câu 5: Hành vi người tham gia giao thông dừng lại khi gặp đèn đỏ là biểu hiện của hình thức:

- A. Sử dụng pháp luật
- B. Thi hành pháp luật
- C. Áp dụng pháp luật
- D. Tuân thủ pháp luật

Câu 6: Việc các chủ thể pháp luật tiến hành những hành vi mà pháp luật bắt buộc phải làm được gọi là:

- A. Thi hành (chấp hành) pháp luật
- B. Sử dụng pháp luật
- C. Tuân thủ pháp luật
- D. Áp dụng pháp luật

Câu 7: Nam thanh niên đủ 18 tuổi, đủ điều kiện sức khỏe tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự là hình thức:

- A. Tuân thủ pháp luật
- B. Thi hành pháp luật
- C. Sử dụng pháp luật
- D. Áp dụng pháp luật

Câu 8: Công dân chủ động thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân là hình thức:

- A. Áp dụng pháp luật
- B. Sử dụng pháp luật
- C. Tuân thủ pháp luật
- D. Thi hành pháp luật

Câu 9: Việc các chủ thể pháp luật tự mình quyết định việc thực hiện hay không thực hiện các quyền mà pháp luật cho phép được gọi là:

- A. Thi hành pháp luật
- B. Sử dụng pháp luật
- C. Tuân thủ pháp luật
- D. Áp dụng pháp luật

Câu 10: Công dân đủ 18 tuổi đi bầu cử đại biểu Quốc hội là hình thức:

- A. Áp dụng pháp luật
- B. Thi hành pháp luật
- C. Sử dụng pháp luật
- D. Tuân thủ pháp luật

Câu 11: Trong 4 hình thức thực hiện pháp luật, hình thức nào mang tính chất "sự lựa chọn" của chủ thể (có thể thực hiện hoặc không)?

- A. Tuân thủ pháp luật
- B. Thi hành pháp luật
- C. Áp dụng pháp luật
- D. Sử dụng pháp luật

Câu 12: Hình thức thực hiện pháp luật nào luôn cần sự can thiệp, tham gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền?

- A. Tuân thủ pháp luật
- B. Thi hành pháp luật
- C. Sử dụng pháp luật
- D. Áp dụng pháp luật

Câu 13: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các chủ thể cụ thể gọi là:

- A. Tuân thủ pháp luật
- B. Áp dụng pháp luật
- C. Thi hành pháp luật
- D. Sử dụng pháp luật

Câu 14: Cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm là hình thức:

- A. Áp dụng pháp luật
- B. Sử dụng pháp luật
- C. Thi hành pháp luật
- D. Tuân thủ pháp luật

Câu 15: Tòa án ra bản án quyết định việc ly hôn, chia tài sản cho vợ chồng anh A là hình thức:

- A. Tuân thủ pháp luật
- B. Sử dụng pháp luật
- C. Thi hành pháp luật
- D. Áp dụng pháp luật

Câu 16: Áp dụng pháp luật mang tính chất:

- A. Quyền lực nhà nước
- B. Tự nguyện thỏa thuận
- C. Khuyến khích chung

D. Xã hội hóa

Câu 17: Các cá nhân, tổ chức thông thường (không mang quyền lực nhà nước) có quyền "Áp dụng pháp luật" không?

- A. Có quyền trong mọi trường hợp
- B. Không có quyền (chỉ cơ quan/người có thẩm quyền nhà nước mới có quyền)
- C. Có quyền nếu được Tòa án cho phép bằng miệng
- D. Có quyền nếu cả hai bên tranh chấp đồng ý

Câu 18: Áp dụng pháp luật thường được tiến hành khi nào?

- A. Khi xử lý vi phạm pháp luật
- B. Khi có tranh chấp quyền lợi mà các bên không tự giải quyết được
- C. Khi quyền và nghĩa vụ pháp lý không tự phát sinh nếu không có quyết định của cơ quan nhà nước
- D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 19: Hai bên tự thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán nhà đất, đây là hình thức:

- A. Áp dụng pháp luật
- B. Sử dụng pháp luật
- C. Cường chế pháp luật
- D. Tuân thủ pháp luật

Câu 20: Việc công chứng viên (được nhà nước ủy quyền) chứng nhận hợp đồng mua bán nhà đất nhằm xác nhận tính hợp pháp của giao dịch là hình thức:

- A. Áp dụng pháp luật
- B. Thi hành pháp luật
- C. Tuân thủ pháp luật
- D. Cường chế pháp luật

Câu 21: Cơ quan thuế ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp nộp tiền truy thu thuế là hình thức:

- A. Sử dụng pháp luật
- B. Áp dụng pháp luật

C. Lập pháp

D. Tuân thủ pháp luật

Câu 22: Việc doanh nghiệp thực hiện nộp tiền theo đúng thông báo truy thu thuế là hình thức:

A. Áp dụng pháp luật

B. Sử dụng pháp luật

C. Thi hành pháp luật

D. Tuân thủ pháp luật

Câu 23: Hình thức "Tuân thủ pháp luật" có đặc điểm là sự thể hiện bằng hành vi:

A. Hành động

B. Không hành động (tự kiềm chế)

C. Phức tạp

D. Ban hành văn bản

Câu 24: Hoạt động áp dụng pháp luật được thể hiện bằng hình thức văn bản nào?

A. Văn bản quy phạm pháp luật

B. Văn bản áp dụng pháp luật (văn bản cá biệt)

C. Công văn hành chính

D. Đơn khiếu nại

Câu 25: Việc Giám đốc Công ty TNHH (tư nhân) ra quyết định kỷ luật nhân viên vi phạm nội quy lao động có phải là "Áp dụng pháp luật" không?

A. Có, vì Giám đốc có quyền lực nhà nước

B. Không, đây chỉ là việc áp dụng quy định nội bộ của tổ chức, không mang quyền lực nhà nước (không phải Áp dụng pháp luật theo nghĩa hẹp)

C. Có, vì mọi quyết định đều là áp dụng pháp luật

D. Không, vì nhân viên không đồng ý

Câu 26: Văn bản áp dụng pháp luật có hiệu lực áp dụng bao nhiêu lần?

A. Áp dụng nhiều lần trong đời sống

- B. Chỉ áp dụng một lần đối với một cá nhân hoặc tổ chức cụ thể
- C. Áp dụng vĩnh viễn
- D. Áp dụng cho mọi đối tượng

Câu 27: Mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội đều có thể thực hiện những hình thức pháp luật nào?

- A. Tuân thủ, thi hành, áp dụng pháp luật
- B. Tuân thủ, thi hành, sử dụng pháp luật
- C. Tuân thủ, áp dụng, sử dụng pháp luật
- D. Thi hành, áp dụng, sử dụng pháp luật

Câu 28: Người dân làm đơn tố cáo hành vi tham nhũng của cán bộ là biểu hiện của hình thức:

- A. Tuân thủ pháp luật
- B. Áp dụng pháp luật
- C. Sử dụng pháp luật
- D. Thi hành pháp luật

Câu 29: Quy trình áp dụng pháp luật thường bao gồm bao nhiêu bước cơ bản?

- A. 2 bước
- B. 3 bước
- C. 4 bước (phân tích sự kiện, chọn quy phạm, ra quyết định, tổ chức thực hiện)
- D. 5 bước

Câu 30: Văn bản áp dụng pháp luật phải dựa trên cơ sở nào?

- A. Ý chí của người ra quyết định
- B. Dư luận xã hội
- C. Văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực
- D. Phong tục tập quán chưa được thừa nhận

PHẦN 2: VI PHẠM PHÁP LUẬT (Câu 31 - Câu 70)

Câu 31: Vi phạm pháp luật là:

- A. Bất kỳ hành vi nào làm thiệt hại tài sản của người khác
- B. Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ
- C. Những suy nghĩ tiêu cực trong đầu con người
- D. Hiện tượng thiên tai gây thiệt hại

Câu 32: Dấu hiệu đầu tiên, bắt buộc phải có của một vi phạm pháp luật là:

- A. Phải là hành vi (hành động hoặc không hành động) thực tế của con người
- B. Phải có tính toán trước
- C. Phải có hậu quả lớn
- D. Phải là suy nghĩ trong tư tưởng

Câu 33: Pháp luật có trừng trị những ý định, suy nghĩ phạm tội chưa thể hiện ra thành hành vi khách quan không?

- A. Có, trừng trị nghiêm khắc
- B. Không, pháp luật chỉ điều chỉnh hành vi, không điều chỉnh ý nghĩ
- C. Có, nếu bị người khác phát hiện
- D. Có, nếu suy nghĩ đó rất nguy hiểm

Câu 34: Hành vi trái pháp luật là hành vi:

- A. Thực hiện những việc pháp luật cấm
- B. Không thực hiện những nghĩa vụ pháp luật bắt buộc
- C. Thực hiện vượt quá giới hạn pháp luật cho phép
- D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 35: Một hành vi bị coi là vi phạm pháp luật khi người thực hiện hành vi đó có thái độ tâm lý như thế nào?

- A. Không kiểm soát được
- B. Phải có lỗi (cố ý hoặc vô ý)
- C. Do bị ép buộc hoàn toàn (mất tự do ý chí)
- D. Do sự kiện bất khả kháng

Câu 36: Yếu tố "Năng lực trách nhiệm pháp lý" của cá nhân phụ thuộc vào:

- A. Tình trạng kinh tế
- B. Độ tuổi và khả năng nhận thức, điều khiển hành vi
- C. Quốc tịch và tôn giáo
- D. Nghề nghiệp và giới tính

Câu 37: Người mắc bệnh tâm thần làm thiệt hại tài sản của người khác thì hành vi đó:

- A. Là vi phạm pháp luật dân sự
- B. Không bị coi là vi phạm pháp luật (vì không có năng lực trách nhiệm pháp lý)
- C. Là tội phạm hình sự
- D. Là vi phạm hành chính

Câu 38: Có bao nhiêu yếu tố cấu thành một vi phạm pháp luật?

- A. 2 (Chủ thể, Khách thể)
- B. 3 (Chủ thể, Lỗi, Hậu quả)
- C. 4 (Mặt khách quan, Mặt chủ quan, Chủ thể, Khách thể)
- D. 5

Câu 39: "Mặt khách quan" của vi phạm pháp luật bao gồm những yếu tố nào?

- A. Lỗi, động cơ, mục đích
- B. Hành vi trái pháp luật, hậu quả, mối quan hệ nhân quả, thời gian, địa điểm, công cụ...
- C. Cá nhân, tổ chức vi phạm
- D. Các quan hệ xã hội bị xâm hại

Câu 40: Trong mặt khách quan của vi phạm pháp luật, yếu tố nào là BẮT BUỘC phải có trong mọi trường hợp?

- A. Hậu quả thiệt hại
- B. Công cụ vi phạm
- C. Thời gian vi phạm
- D. Hành vi trái pháp luật

Câu 41: "Mặt chủ quan" của vi phạm pháp luật bao gồm:

- A. Lỗi, động cơ, mục đích vi phạm
- B. Hành vi, hậu quả
- C. Khả năng nhận thức của chủ thể
- D. Độ tuổi của chủ thể

Câu 42: "Lỗi" trong vi phạm pháp luật là:

- A. Sự nhầm lẫn về kiến thức pháp luật
- B. Thái độ tâm lý của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật và hậu quả do hành vi đó gây ra
- C. Sự xúi giục của người khác
- D. Sự thiếu may mắn

Câu 43: Có bao nhiêu hình thức lỗi cơ bản theo pháp luật?

- A. 2 (Cố ý và Vô ý)
- B. 3 (Cố ý, Vô ý, Ngẫu nhiên)
- C. 4 (Cố ý trực tiếp, Cố ý gián tiếp, Vô ý do quá tin, Vô ý do cầu thả)
- D. 5

Câu 44: Lỗi cố ý trực tiếp là trường hợp người vi phạm:

- A. Nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm, thấy trước hậu quả và mong muốn hậu quả đó xảy ra.
- B. Nhận thức rõ hành vi nguy hiểm, thấy trước hậu quả nhưng để mặc cho hậu quả xảy ra.
- C. Thấy trước hậu quả nhưng tin rằng có thể ngăn chặn được.
- D. Không thấy trước hậu quả dù phải thấy trước.

Câu 45: Lỗi cố ý gián tiếp là trường hợp người vi phạm:

- A. Mong muốn hậu quả xảy ra.
- B. Nhận thức rõ hành vi nguy hiểm, thấy trước hậu quả, tuy không mong muốn nhưng có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.
- C. Không biết hành vi của mình là nguy hiểm.

D. Làm theo chỉ đạo của người khác.

Câu 46: Tên trộm bị chủ nhà phát hiện, đã dùng dao đâm nhiều nhát vào chủ nhà để tẩu thoát làm chủ nhà tử vong. Lỗi của tên trộm trong việc làm chết người là:

A. Vô ý do quá tin

B. Vô ý do cẩu thả

C. Cố ý trực tiếp

D. Cố ý gián tiếp (hoặc trực tiếp tùy ý thức, nhưng ở đây đâm nhiều nhát là cố ý trực tiếp tước đoạt tính mạng)

Câu 47: Một người đi săn bắn nhầm vào người đi rừng vì tưởng là thú rừng. Đây là lỗi:

A. Cố ý trực tiếp

B. Cố ý gián tiếp

C. Vô ý (có thể do quá tin hoặc cẩu thả)

D. Không có lỗi

Câu 48: Lỗi vô ý do cẩu thả là trường hợp người vi phạm:

A. Thấy trước hậu quả nhưng tin rằng không sao.

B. Không nhận thức trước được hậu quả nguy hiểm, mặc dù theo quy định thì bắt buộc phải thấy trước và có thể thấy trước.

C. Cố ý nhưng ở mức độ nhẹ.

D. Bị ép buộc phải làm.

Câu 49: Y tá tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhân do không kiểm tra kỹ nhãn mác gây hậu quả nghiêm trọng. Lỗi ở đây là:

A. Cố ý trực tiếp

B. Cố ý gián tiếp

C. Vô ý do quá tin

D. Vô ý do cẩu thả

Câu 50: "Động cơ vi phạm" trong mặt chủ quan là gì?

A. Kết quả đạt được trên thực tế

- B. Động lực tâm lý bên trong thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi vi phạm
- C. Hậu quả vật chất để lại
- D. Dụng cụ gây án

Câu 51: "Mục đích vi phạm" là:

- A. Thái độ của người vi phạm sau khi phạm tội
- B. Kết quả cuối cùng mà trong suy nghĩ chủ thể mong muốn đạt được khi thực hiện hành vi vi phạm
- C. Hình phạt mà chủ thể phải chịu
- D. Quan hệ xã hội bị xâm hại

Câu 52: Khách thể của vi phạm pháp luật là:

- A. Nạn nhân của hành vi vi phạm
- B. Tài sản bị thiệt hại
- C. Những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ nhưng bị hành vi vi phạm xâm hại
- D. Lỗi của người vi phạm

Câu 53: Hành vi buôn bán ma túy xâm hại tới khách thể nào?

- A. Kẻ nghiện ma túy
- B. Số tiền thu lợi bất chính
- C. Quan hệ xã hội về quản lý nhà nước đối với các chất ma túy, an toàn và sức khỏe cộng đồng
- D. Công an

Câu 54: Chủ thể của vi phạm pháp luật có thể là:

- A. Chỉ là cá nhân người Việt Nam
- B. Cá nhân hoặc tổ chức có năng lực trách nhiệm pháp lý
- C. Chỉ là cơ quan nhà nước
- D. Chỉ là doanh nghiệp

Câu 55: Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm và khách thể bị xâm hại, vi phạm pháp luật được chia thành mấy loại cơ bản?

- A. 2 loại
- B. 3 loại
- C. 4 loại
- D. 5 loại

Câu 56: Loại vi phạm pháp luật có tính nguy hiểm cho xã hội cao nhất, bị nghiêm trị nhất là:

- A. Vi phạm dân sự
- B. Vi phạm hành chính
- C. Vi phạm hình sự (Tội phạm)
- D. Vi phạm kỷ luật

Câu 57: Hành vi xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước nhưng mức độ nguy hiểm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự gọi là:

- A. Vi phạm hình sự
- B. Vi phạm hành chính
- C. Vi phạm dân sự
- D. Vi phạm kỷ luật

Câu 58: Cảnh sát giao thông phạt tiền hành vi chạy xe quá tốc độ. Người chạy xe quá tốc độ đã có:

- A. Vi phạm hình sự
- B. Vi phạm dân sự
- C. Vi phạm kỷ luật
- D. Vi phạm hành chính

Câu 59: Hành vi vi phạm các quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân (như vi phạm hợp đồng, gây thiệt hại tài sản...) gọi là:

- A. Vi phạm dân sự
- B. Vi phạm hành chính
- C. Vi phạm hình sự
- D. Tội phạm

Câu 60: Anh A vay tiền anh B đến hạn không trả. Đây là vi phạm gì?

- A. Vi phạm hình sự
- B. Vi phạm hành chính
- C. Vi phạm dân sự
- D. Vi phạm kỷ luật

Câu 61: Hành vi vi phạm nội quy, quy chế hoạt động nội bộ của cơ quan, tổ chức do công chức, viên chức, người lao động thực hiện gọi là:

- A. Vi phạm hình sự
- B. Vi phạm dân sự
- C. Vi phạm kỷ luật
- D. Vi phạm hành chính

Câu 62: Sinh viên quay cóp trong giờ thi vi phạm nội quy nhà trường là loại vi phạm:

- A. Kỷ luật
- B. Dân sự
- C. Hành chính
- D. Hình sự

Câu 63: Một người say rượu đến mức hoàn toàn mất nhận thức (do tự mình uống), lái xe tông chết người thì có phải chịu trách nhiệm pháp lý không?

- A. Không, vì lúc đó không có năng lực nhận thức
- B. Có, pháp luật quy định say do dùng rượu bia vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự
- C. Chỉ bồi thường dân sự, không chịu trách nhiệm hình sự
- D. Bị phạt hành chính

Câu 64: Hành vi "không hành động" nào sau đây là vi phạm pháp luật?

- A. Không đi chơi cuối tuần
- B. Bác sĩ thấy bệnh nhân trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng mà không cứu chữa dẫn đến tử vong
- C. Không chào hỏi cấp trên
- D. Không quyên góp từ thiện

Câu 65: "Mối quan hệ nhân quả" trong vi phạm pháp luật có nghĩa là:

- A. Hậu quả xảy ra phải là kết quả tất yếu, trực tiếp từ hành vi trái pháp luật đó
- B. Hành vi xảy ra trước, hậu quả ngẫu nhiên xảy ra sau
- C. Do số mệnh gây ra
- D. Hành vi vi phạm dẫn đến thăng tiến

Câu 66: Một người 13 tuổi cố ý giết người. Theo Bộ luật Hình sự Việt Nam, người này có bị coi là chủ thể vi phạm pháp luật hình sự không?

- A. Có, chịu trách nhiệm hình sự mọi tội
- B. Không, vì chưa đủ 14 tuổi (tuổi bắt đầu chịu trách nhiệm hình sự đối với một số tội rất/đặc biệt nghiêm trọng)
- C. Có, nhưng chỉ bị phạt tiền
- D. Bị tử hình

Câu 67: Theo BLHS 2015, người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với:

- A. Mọi tội phạm
- B. Các tội ít nghiêm trọng
- C. Các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (với một số tội danh luật định)
- D. Không phải chịu trách nhiệm hình sự

Câu 68: Khẳng định nào ĐÚNG về hậu quả của vi phạm pháp luật?

- A. Mọi vi phạm đều phải gây ra hậu quả thiệt hại về vật chất thực tế
- B. Có những vi phạm chỉ gây thiệt hại về tinh thần hoặc đe dọa gây thiệt hại cho xã hội
- C. Chỉ có hậu quả chết người mới là vi phạm
- D. Vi phạm pháp luật không bao giờ để lại hậu quả

Câu 69: Vi phạm nào sau đây thuộc lĩnh vực vi phạm dân sự?

- A. Vượt đèn đỏ
- B. Đánh nhau gây thương tích 20%
- C. Xây nhà lấn chiếm ranh giới đất của hàng xóm

D. Trộm cắp xe máy

Câu 70: Pháp nhân có thể là chủ thể của loại vi phạm nào?

A. Chỉ vi phạm dân sự

B. Vi phạm dân sự, hành chính (Theo BLHS 2015, pháp nhân thương mại còn có thể chịu TNHS)

C. Không bị coi là vi phạm pháp luật

D. Chỉ vi phạm kỷ luật

PHẦN 3: TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ (Câu 71 - Câu 100)

Câu 71: Trách nhiệm pháp lý là:

A. Lời xin lỗi của người vi phạm

B. Là hậu quả pháp lý bất lợi mà chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng

C. Khoản tiền tù thiện

D. Sự lên án của dư luận

Câu 72: Cơ sở thực tế (tiền đề) để truy cứu trách nhiệm pháp lý là gì?

A. Có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra

B. Lời đồn thổi

C. Ý định phạm tội

D. Suy đoán của công an

Câu 73: Cơ sở pháp lý để truy cứu trách nhiệm pháp lý là:

A. Báo chí

B. Văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực quy định về hành vi đó

C. Thói quen

D. Lệ làng

Câu 74: Đặc điểm nào KHÔNG phải của trách nhiệm pháp lý?

- A. Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng
- B. Gắn liền với các biện pháp cưỡng chế nhà nước
- C. Chủ yếu do sự tự nguyện thỏa thuận của các bên
- D. Luôn là những hậu quả bất lợi đối với chủ thể vi phạm

Câu 75: Mục đích chính của việc áp dụng trách nhiệm pháp lý là gì?

- A. Thu tiền cho kho bạc
- B. Trừng phạt, cải tạo, giáo dục người vi phạm và răn đe, phòng ngừa chung
- C. Khuyến khích người dân vi phạm
- D. Trả thù cá nhân

Câu 76: Có bao nhiêu loại trách nhiệm pháp lý cơ bản tương ứng với các loại vi phạm pháp luật?

- A. 2 loại
- B. 3 loại
- C. 4 loại (Hình sự, Hành chính, Dân sự, Kỷ luật)
- D. 5 loại

Câu 77: Trách nhiệm hình sự là hình thức trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với chủ thể có hành vi:

- A. Vi phạm kỷ luật
- B. Vi phạm hành chính
- C. Tội phạm (Vi phạm hình sự)
- D. Vi phạm dân sự

Câu 78: Cơ quan nào có thẩm quyền duy nhất áp dụng trách nhiệm hình sự (tuyên phạt các hình phạt)?

- A. Công an
- B. Viện kiểm sát
- C. Tòa án
- D. Ủy ban nhân dân

Câu 79: Hình phạt nào sau đây KHÔNG thuộc chế tài hình sự?

- A. Cảnh cáo
- B. Phạt tiền
- C. Phạt tù có thời hạn
- D. Buộc thôi việc

Câu 80: Trách nhiệm hành chính do cơ quan, cá nhân nào áp dụng?

- A. Chỉ có Tòa án
- B. Cơ quan quản lý hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong quản lý hành chính
- C. Chủ doanh nghiệp tư nhân
- D. Giám đốc trường học

Câu 81: Biện pháp nào sau đây là hình thức xử phạt hành chính chính phủ phổ biến nhất?

- A. Tịch thu tài sản
- B. Phạt tiền
- C. Phạt tù
- D. Khiển trách

Câu 82: Trách nhiệm dân sự chủ yếu mang tính chất gì?

- A. Tước đoạt tự do
- B. Khôi phục lại trạng thái ban đầu, bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần
- C. Trừng trị thể xác
- D. Cảnh cáo trước toàn cơ quan

Câu 83: Trong trách nhiệm dân sự, người gây thiệt hại phải bồi thường theo nguyên tắc nào là chủ yếu?

- A. Bồi thường gấp đôi
- B. Bồi thường toàn bộ và kịp thời những thiệt hại do mình gây ra
- C. Không cần bồi thường nếu không có tiền
- D. Bồi thường theo ý muốn của người vi phạm

Câu 84: Trách nhiệm kỷ luật áp dụng đối với đối tượng nào?

- A. Mọi công dân
- B. Công chức, viên chức, người lao động học tập, làm việc trong cơ quan, tổ chức vi phạm kỷ luật của cơ quan đó
- C. Người nước ngoài vi phạm giao thông
- D. Doanh nghiệp trốn thuế

Câu 85: Biện pháp nào sau đây thuộc trách nhiệm kỷ luật đối với người lao động?

- A. Phạt tù
- B. Cảnh cáo, Khiển trách, Kéo dài thời hạn nâng lương, Sa thải (Buộc thôi việc)
- C. Phạt tiền 10 triệu đồng
- D. Tịch thu xe máy

Câu 86: Một người đi xe máy vượt đèn đỏ, tông vào và làm hỏng xe đạp của người đi đúng luật. Người này phải chịu những hình thức trách nhiệm pháp lý nào?

- A. Chỉ chịu trách nhiệm hành chính (vượt đèn đỏ)
- B. Chịu trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự (bồi thường thiệt hại xe đạp)
- C. Chỉ chịu trách nhiệm hình sự
- D. Chịu trách nhiệm kỷ luật

Câu 87: Một công chức nhà nước tham ô tài sản trị giá 2 tỷ đồng. Người này có thể phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý nào?

- A. Chịu trách nhiệm hình sự (Tội tham ô)
- B. Chịu trách nhiệm kỷ luật (Buộc thôi việc)
- C. Chịu trách nhiệm dân sự (Hoàn trả tài sản)
- D. Cả A, B, C đều đúng (Một hành vi vi phạm có thể dẫn đến nhiều loại trách nhiệm pháp lý kết hợp)

Câu 88: Trách nhiệm pháp lý xuất hiện từ thời điểm nào?

- A. Khi có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra
- B. Khi Tòa án xét xử
- C. Khi có văn bản luật ra đời
- D. Khi nạn nhân báo công an

Câu 89: Cơ quan nào có thẩm quyền bắt giữ nghi phạm trong trường hợp khẩn cấp để truy cứu trách nhiệm hình sự?

- A. Công an (Cơ quan điều tra)
- B. Thanh tra chính phủ
- C. Sở Tư pháp
- D. Hội đồng nhân dân

Câu 90: Hành vi vi phạm quy tắc phòng cháy chữa cháy gây hỏa hoạn làm chết người bị truy cứu trách nhiệm gì?

- A. Kỷ luật
- B. Dân sự
- C. Hình sự
- D. Hành chính

Câu 91: "Tự phòng vệ chính đáng" (Phòng vệ chính đáng) gây thiệt hại cho người đang có hành vi xâm phạm quyền lợi chính đáng của mình thì có coi là vi phạm pháp luật không?

- A. Có, luôn vi phạm
- B. Không bị coi là vi phạm pháp luật và không phải chịu trách nhiệm pháp lý (nếu không vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng)
- C. Chỉ bị phạt hành chính
- D. Chịu trách nhiệm dân sự

Câu 92: "Tình thế cấp thiết" gây thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa thì pháp luật quy định:

- A. Là vi phạm pháp luật
- B. Không phải là tội phạm (được miễn trách nhiệm pháp lý)
- C. Phải ở tù
- D. Bị sa thải

Câu 93: Yếu tố nào sau đây được coi là nguyên nhân dẫn đến một người được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự?

- A. Có nhiều tiền bồi thường

- B. Hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội do sự thay đổi của hoàn cảnh
- C. Do quen biết
- D. Cả A, B, C

Câu 94: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý là:

- A. Thời hạn do pháp luật quy định mà khi hết thời hạn đó thì chủ thể không bị truy cứu trách nhiệm pháp lý nữa
- B. Thời hạn tù giam
- C. Thời hạn thi hành án
- D. Tuổi thọ của văn bản pháp luật

Câu 95: Lỗi "vô ý do cẩu thả" có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

- A. Không bao giờ
- B. Có, nếu hành vi đó gây hậu quả nghiêm trọng và pháp luật hình sự có quy định (VD: Vô ý làm chết người)
- C. Chỉ bị phạt kỷ luật
- D. Tùy thuộc gia đình nạn nhân

Câu 96: Nếu không có yếu tố "Lỗi" thì một hành vi gây thiệt hại có bị coi là vi phạm pháp luật không?

- A. Có
- B. Không (Sự kiện bất ngờ gây thiệt hại không có lỗi thì không là VPPL)
- C. Tùy từng loại luật
- D. Do Tòa phán quyết

Câu 97: Biện pháp "Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" là đặc trưng của loại trách nhiệm nào?

- A. Trách nhiệm kỷ luật
- B. Trách nhiệm hành chính
- C. Trách nhiệm hình sự
- D. Trách nhiệm dân sự

Câu 98: Đặc điểm của hình thức thi hành pháp luật là chủ thể:

- A. Hoạt động thụ động (tự kiểm chế)

- B. Chủ động thực hiện nghĩa vụ pháp lý bằng những hành động tích cực
- C. Tự do lựa chọn quyền
- D. Ra văn bản cá biệt

Câu 99: Trong trách nhiệm hành chính, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thông thường là bao lâu (đối với các lỗi vi phạm chung)?

- A. 6 tháng
- B. 1 năm (tuy một số lĩnh vực có thể là 2 năm)
- C. 5 năm
- D. 10 năm

Câu 100: Nhà nước lập ra hệ thống pháp luật, tòa án, nhà tù chủ yếu để giải quyết vấn đề gì liên quan đến Chương này?

- A. Xây dựng đường lối chính trị
- B. Đảm bảo pháp luật được thực hiện và truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những vi phạm pháp luật
- C. Kêu gọi vốn đầu tư
- D. Tuyên truyền văn hóa

ĐÁP ÁN THAM KHẢO CHƯƠNG 5

1. B	11. D	21. B	31. B	41. A	51. B	61. C	71. B	81. B	91. B
2. C	12. D	22. C	32. A	42. B	52. C	62. A	72. A	82. B	92. B
3. B	13. B	23. B	33. B	43. C	53. C	63. B	73. B	83. B	93. B
4. C	14. A	24. B	34. D	44. A	54. B	64. B	74. C	84. B	94. A
5. D	15. D	25. B	35. B	45. B	55. C	65. A	75. B	85. B	95. B
6. A	16. A	26. B	36. B	46. C	56. C	66. B	76. C	86. B	96. B
7. B	17. B	27. B	37. B	47. C	57. B	67. C	77. C	87. D	97. D
8. D	18. D	28. C	38. C	48. B	58. D	68. B	78. C	88. A	98. B
9. B	19. B	29. C	39. B	49. D	59. A	69. C	79. D	89. A	99. B
10. C	20. A	30. C	40. D	50. B	60. C	70. B	80. B	90. C	100. B

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG 6: LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH

PHẦN 1: LUẬT HIẾN PHÁP (Câu 1 - Câu 50)

Câu 1: Ngành luật nào giữ vị trí chủ đạo, là luật gốc trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

- A. Luật Dân sự
- B. Luật Hành chính
- C. Luật Hiến pháp
- D. Luật Hình sự

Câu 2: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước vì:

- A. Quy định những vấn đề quan trọng nhất của quốc gia, có hiệu lực pháp lý cao nhất
- B. Do Chủ tịch nước ban hành
- C. Có số lượng điều luật nhiều nhất
- D. Quy định chi tiết mọi quan hệ xã hội

Câu 3: Từ khi lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là CHXHCN Việt Nam) đến nay, nước ta đã ban hành bao nhiêu bản Hiến pháp?

- A. 3 bản
- B. 4 bản
- C. 5 bản
- D. 6 bản

Câu 4: Bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta được ban hành vào năm nào?

- A. 1945
- B. 1946
- C. 1954
- D. 1959

Câu 5: Bản Hiến pháp đang có hiệu lực hiện hành của nước ta là Hiến pháp năm nào?

- A. 1980

B. 1992

C. 2001

D. 2013

Câu 6: Đối tượng điều chỉnh của Luật Hiến pháp là:

A. Các quan hệ tài sản và nhân thân

B. Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý hành chính

C. Những quan hệ xã hội cơ bản nhất, quan trọng nhất gắn liền với việc tổ chức quyền lực nhà nước

D. Các quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động

Câu 7: Phương pháp điều chỉnh đặc trưng của Luật Hiến pháp là:

A. Phương pháp bình đẳng, thỏa thuận

B. Phương pháp quyền lực - phục tùng

C. Phương pháp định nghĩa và phương pháp áp đặt

D. Phương pháp mệnh lệnh

Câu 8: Theo Hiến pháp 2013, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?

A. Giai cấp công nhân

B. Nhân dân

C. Đảng Cộng sản Việt Nam

D. Quốc hội

Câu 9: Lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội ở Việt Nam được Hiến pháp 2013 quy định là:

A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

B. Quốc hội

C. Đảng Cộng sản Việt Nam

D. Giai cấp công nhân

Câu 10: Theo Hiến pháp, cơ quan nào là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu?

- A. Đảng Cộng sản Việt Nam
- B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- C. Công đoàn Việt Nam
- D. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Câu 11: Chế độ kinh tế của nước ta theo Hiến pháp 2013 là nền kinh tế:

- A. Kế hoạch hóa tập trung bao cấp
- B. Thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
- C. Tự bản chủ nghĩa
- D. Tự cung tự cấp

Câu 12: Thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân?

- A. Kinh tế tập thể
- B. Kinh tế tư nhân
- C. Kinh tế nhà nước
- D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 13: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam thuộc sở hữu của ai?

- A. Sở hữu tư nhân
- B. Sở hữu của Nhà nước
- C. Sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý
- D. Sở hữu tập thể

Câu 14: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam là:

- A. Tam quyền phân lập
- B. Tập trung dân chủ
- C. Phân quyền tuyệt đối
- D. Chuyên chế

Câu 15: Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam là:

- A. Chủ tịch nước
- B. Chính phủ
- C. Quốc hội
- D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Câu 16: Quốc hội có ba chức năng cơ bản nào sau đây?

- A. Lập pháp; Hành pháp; Tư pháp
- B. Lập hiến, Lập pháp; Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; Giám sát tối cao
- C. Quyết định ngân sách; Chỉ đạo Chính phủ; Xét xử
- D. Đối nội; Đối ngoại; Bảo vệ Tổ quốc

Câu 17: Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội Việt Nam là bao nhiêu năm?

- A. 4 năm
- B. 5 năm
- C. 6 năm
- D. 7 năm

Câu 18: Cơ quan thường trực của Quốc hội là:

- A. Văn phòng Quốc hội
- B. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- C. Hội đồng Dân tộc
- D. Các Ủy ban của Quốc hội

Câu 19: Chủ tịch Quốc hội do cơ quan nào bầu ra?

- A. Cử tri cả nước bầu trực tiếp
- B. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- C. Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội
- D. Chủ tịch nước bổ nhiệm

Câu 20: Đại biểu Quốc hội có quyền miễn trừ không?

- A. Không có bất kỳ quyền miễn trừ nào
- B. Không được bắt giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc hội (hoặc Ủy ban TVQH khi Quốc hội không họp)
- C. Được miễn trừ mọi loại thuế
- D. Được miễn trừ trách nhiệm dân sự

Câu 21: Chủ tịch nước nước CHXHCN Việt Nam là:

- A. Người đứng đầu Chính phủ
- B. Người đứng đầu Quốc hội
- C. Người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại
- D. Tổng tư lệnh quân đội

Câu 22: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầu ra?

- A. Nhân dân bầu trực tiếp
- B. Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội
- C. Chính phủ bầu
- D. Đảng Cộng sản Việt Nam cử ra

Câu 23: Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam là:

- A. Chủ tịch nước
- B. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- C. Chính phủ
- D. Các Bộ và cơ quan ngang Bộ

Câu 24: Chính phủ là cơ quan chấp hành của cơ quan nào?

- A. Chủ tịch nước
- B. Đảng Cộng sản Việt Nam
- C. Tòa án nhân dân tối cao

D. Quốc hội

Câu 25: Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam là:

- A. Chủ tịch nước
- B. Tổng Bí thư
- C. Thủ tướng Chính phủ
- D. Chủ tịch Quốc hội

Câu 26: Thủ tướng Chính phủ do ai bầu ra?

- A. Nhân dân
- B. Chủ tịch nước
- C. Quốc hội bầu theo sự đề cử của Chủ tịch nước
- D. Các thành viên Chính phủ bầu

Câu 27: Tòa án nhân dân là cơ quan thực hiện quyền gì của nước CHXHCN Việt Nam?

- A. Quyền lập pháp
- B. Quyền hành pháp
- C. Quyền tư pháp (Cơ quan xét xử)
- D. Quyền giám sát

Câu 28: Viện kiểm sát nhân dân có chức năng chính là gì?

- A. Xét xử các vụ án hình sự
- B. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp
- C. Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- D. Ban hành văn bản luật

Câu 29: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương do nhân dân địa phương bầu ra là:

- A. Ủy ban nhân dân
- B. Hội đồng nhân dân
- C. Mặt trận Tổ quốc địa phương

D. Tòa án nhân dân cấp tỉnh/huyện

Câu 30: Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra là:

A. Ủy ban nhân dân

B. Ủy ban Thường vụ Quốc hội

C. Sở Tư pháp

D. Viện kiểm sát nhân dân

Câu 31: Theo Hiến pháp 2013, công dân nước CHXHCN Việt Nam là người:

A. Sống trên lãnh thổ Việt Nam

B. Có quốc tịch Việt Nam

C. Nói tiếng Việt

D. Có bố hoặc mẹ là người Việt Nam (bất kể quốc tịch)

Câu 32: Độ tuổi bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND ở nước ta là:

A. Từ đủ 16 tuổi trở lên

B. Từ đủ 18 tuổi trở lên

C. Từ đủ 21 tuổi trở lên

D. Từ đủ 20 tuổi trở lên

Câu 33: Độ tuổi có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân là:

A. Từ đủ 18 tuổi trở lên

B. Từ đủ 20 tuổi trở lên

C. Từ đủ 21 tuổi trở lên

D. Từ đủ 25 tuổi trở lên

Câu 34: Quyền con người, quyền công dân có thể bị hạn chế trong trường hợp nào?

A. Tùy ý cơ quan quản lý

B. Khi có yêu cầu của Chủ tịch phường

C. Theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng

D. Không bao giờ bị hạn chế

Câu 35: Nam, nữ bình đẳng về quyền lợi là quy định thuộc lĩnh vực nào của Hiến pháp?

A. Chế độ kinh tế

B. Tổ chức bộ máy nhà nước

C. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

D. Chính sách đối ngoại

Câu 36: Nghĩa vụ nào sau đây là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân?

A. Nộp thuế

B. Tuân theo Hiến pháp

C. Bảo vệ Tổ quốc

D. Học tập

Câu 37: Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi nào?

A. Cho đến khi bị bắt giam

B. Cho đến khi bị Viện kiểm sát ra cáo trạng

C. Cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

D. Cho đến khi tự nhận tội

Câu 38: Đơn vị hành chính của nước CHXHCN Việt Nam được chia thành mấy cấp cơ bản ở địa phương?

A. 2 cấp (Tỉnh - Huyện)

B. 3 cấp (Tỉnh - Huyện - Xã và tương đương)

C. 4 cấp (Trung ương - Tỉnh - Huyện - Xã)

D. 1 cấp

Câu 39: Thủ đô của nước CHXHCN Việt Nam là:

A. Thành phố Hồ Chí Minh

- B. Hà Nội
- C. Đà Nẵng
- D. Cần Thơ

Câu 40: Cơ quan nào có thẩm quyền bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trái với Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội?

- A. Tòa án nhân dân tối cao
- B. Chủ tịch nước
- C. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- D. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Câu 41: Ai có quyền tuyên bố tình trạng chiến tranh (khi Quốc hội không thể họp được)?

- A. Chủ tịch nước
- B. Thủ tướng Chính phủ
- C. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- D. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Câu 42: Việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít nhất bao nhiêu đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành?

- A. Quá nửa (50%) tổng số đại biểu Quốc hội
- B. Ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số đại biểu Quốc hội
- C. 100% đại biểu Quốc hội
- D. Do Chủ tịch nước tự quyết định

Câu 43: Ngôn ngữ quốc gia của nước CHXHCN Việt Nam được Hiến pháp quy định là:

- A. Tiếng Việt
- B. Tiếng Việt và Tiếng Anh
- C. Tiếng của dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu số
- D. Không quy định cụ thể

Câu 44: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của:

- A. Chỉ của các doanh nghiệp sản xuất
- B. Của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường
- C. Của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân
- D. Của cảnh sát môi trường

Câu 45: Hội đồng Bầu cử quốc gia do cơ quan nào thành lập?

- A. Chủ tịch nước
- B. Chính phủ
- C. Quốc hội
- D. Mặt trận Tổ quốc

Câu 46: Cơ quan nào do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công?

- A. Thanh tra Chính phủ
- B. Kiểm toán nhà nước
- C. Bộ Tài chính
- D. Ngân hàng Nhà nước

Câu 47: Người chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ là:

- A. Chủ tịch nước
- B. Thủ tướng Chính phủ
- C. Tổng Kiểm toán nhà nước
- D. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Câu 48: Quyền nào sau đây của công dân KHÔNG được quy định trong Hiến pháp 2013?

- A. Quyền tự do kinh doanh
- B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
- C. Quyền được xét xử bằng Tòa án quốc tế
- D. Quyền khiếu nại, tố cáo

Câu 49: Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có hình gì?

- A. Hình bánh răng
- B. Hình cây tre
- C. Hình búa liềm
- D. Hình con tàu

Câu 50: Việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân là trách nhiệm của ai?

- A. Chỉ của Chính phủ
- B. Của Nhà nước
- C. Của Liên hợp quốc
- D. Của hệ thống Tòa án

PHẦN 2: LUẬT HÀNH CHÍNH (Câu 51 - Câu 100)

Câu 51: Luật Hành chính là ngành luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực nào?

- A. Lĩnh vực xét xử của Tòa án
- B. Quản lý hành chính nhà nước (hoạt động chấp hành và điều hành của nhà nước)
- C. Lĩnh vực ký kết hợp đồng thương mại
- D. Lĩnh vực thừa kế tài sản

Câu 52: Phương pháp điều chỉnh chủ yếu của Luật Hành chính là:

- A. Phương pháp bình đẳng
- B. Phương pháp thỏa thuận
- C. Phương pháp mệnh lệnh - phục tùng (quyền uy - phục tùng)
- D. Phương pháp bồi thường

Câu 53: Đặc trưng của phương pháp điều chỉnh trong Luật Hành chính là gì?

- A. Hai bên chủ thể hoàn toàn bình đẳng
- B. Sự bất bình đẳng về ý chí giữa các bên tham gia quan hệ pháp luật (một bên có quyền ra mệnh lệnh, bên kia phải phục tùng)

- C. Tự do thỏa thuận theo ý thích
- D. Phải có sự trung gian của Tòa án

Câu 54: Quan hệ pháp luật hành chính bao giờ cũng có sự tham gia của ít nhất một bên là:

- A. Cá nhân người nước ngoài
- B. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền mang quyền lực nhà nước
- C. Doanh nghiệp tư nhân
- D. Tổ chức phi chính phủ

Câu 55: Chủ thể nào sau đây KHÔNG PHẢI là chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính?

- A. Ủy ban nhân dân cấp xã
- B. Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
- C. Hai người dân đang tranh chấp ranh giới đất đai
- D. Thanh tra xây dựng

Câu 56: Nguồn quan trọng nhất của Luật Hành chính Việt Nam là:

- A. Án lệ hành chính
- B. Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương... và các văn bản dưới luật
- C. Phong tục tập quán
- D. Quy tắc đạo đức cán bộ

Câu 57: Hành vi nào sau đây là Vi phạm hành chính?

- A. Giết người cướp của
- B. Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông
- C. Vi phạm hợp đồng mua bán nhà
- D. Đi làm muộn bị công ty trừ lương

Câu 58: Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là:

- A. Vi phạm dân sự

- B. Vi phạm kỷ luật
- C. Tội phạm (vi phạm hình sự)
- D. Bạo lực gia đình

Câu 59: Độ tuổi bắt đầu phải chịu trách nhiệm hành chính do lỗi cố ý đối với vi phạm hành chính theo quy định chung là:

- A. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi
- B. Từ đủ 16 tuổi trở lên
- C. Từ đủ 18 tuổi trở lên
- D. Từ đủ 12 tuổi

Câu 60: Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về:

- A. Chỉ những vi phạm cố ý
- B. Mọi vi phạm hành chính
- C. Chỉ những vi phạm về giao thông
- D. Các vi phạm do vô ý

Câu 61: Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính CHÍNH bao gồm:

- A. Cảnh cáo, Phạt tiền
- B. Tịch thu tang vật
- C. Tước quyền sử dụng giấy phép
- D. Buộc khắc phục hậu quả

(Lưu ý: Hình thức xử phạt CHÍNH theo Luật Xử lý VPHC bao gồm: Cảnh cáo; Phạt tiền; Trục xuất (có thể là chính hoặc bổ sung). Các hình thức như tịch thu tang vật, tước giấy phép thường là bổ sung).

Câu 62: Hình thức xử phạt "Cảnh cáo" áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nhỏ, lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ và được quyết định bằng hình thức nào?

- A. Nói miệng
- B. Bằng văn bản
- C. Đăng báo

D. Gửi email

Câu 63: Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với CÁ NHÂN hiện nay (theo Luật XLVPHC sửa đổi) lên tới:

- A. 50 triệu đồng
- B. 100 triệu đồng
- C. 500 triệu đồng hoặc 1 tỷ đồng (tùy lĩnh vực, tối đa có thể lên 1 tỷ đồng)
- D. 2 tỷ đồng

Câu 64: Mức phạt tiền tối đa đối với TỔ CHỨC vi phạm hành chính so với cá nhân (trong cùng một hành vi vi phạm) thông thường là:

- A. Bằng nhau
- B. Gấp đôi mức phạt của cá nhân
- C. Phân nửa mức phạt của cá nhân
- D. Gấp ba lần

Câu 65: Biện pháp nào sau đây là hình thức xử phạt BỔ SUNG?

- A. Cảnh cáo
- B. Phạt tiền
- C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn
- D. Trục xuất (khi áp dụng là hình phạt chính)

Câu 66: "Buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép" là loại biện pháp gì trong xử lý vi phạm hành chính?

- A. Xử phạt chính
- B. Xử phạt bổ sung
- C. Biện pháp khắc phục hậu quả
- D. Biện pháp ngăn chặn

Câu 67: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thông thường là:

- A. 06 tháng
- B. 01 năm

C. 02 năm

D. 05 năm

Câu 68: Trong các lĩnh vực thuế, bảo vệ môi trường, xây dựng, đất đai... thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là:

A. 01 năm

B. 02 năm

C. 03 năm

D. 05 năm

Câu 69: Nếu một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt như thế nào?

A. Chỉ xử phạt hành vi nặng nhất

B. Bị xử phạt về từng hành vi vi phạm

C. Chỉ bị nhắc nhở

D. Gộp chung lại thành một hành vi để phạt nhẹ đi

Câu 70: Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì:

A. Chỉ phạt người chủ mưu

B. Phạt chung một quyết định chia đều tiền

C. Mỗi người vi phạm đều bị xử phạt

D. Tha cho tất cả

Câu 71: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc về:

A. Mọi công chức nhà nước

B. Chỉ có Tòa án nhân dân

C. Những người có thẩm quyền được quy định cụ thể trong Luật Xử lý VPHC (như Chủ tịch UBND, Cảnh sát giao thông, Thanh tra chuyên ngành...)

D. Công an khu vực

Câu 72: Cảnh sát giao thông (Cán bộ đang thi hành công vụ) có quyền phạt tiền tại chỗ (không lập biên bản) đối với cá nhân vi phạm giao thông mức phạt tối đa là bao nhiêu?

- A. Đến 100.000 đồng
- B. Đến 250.000 đồng
- C. Đến 500.000 đồng
- D. Không được phạt tại chỗ

Câu 73: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải được thi hành trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được quyết định (nếu không có ghi thời hạn khác)?

- A. 05 ngày
- B. 10 ngày
- C. 15 ngày
- D. 30 ngày

Câu 74: Nếu cá nhân/tổ chức không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt VPHC khi quá thời hạn thì sẽ bị xử lý thế nào?

- A. Bị bỏ qua
- B. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự
- C. Bị cưỡng chế thi hành (khấu trừ lương, kê biên tài sản...) và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì tính thêm 0,05%
- D. Bị tước quyền công dân

Câu 75: Biện pháp nào sau đây thuộc "Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính"?

- A. Tạm giữ người theo thủ tục hành chính
- B. Phạt tiền
- C. Tịch thu tang vật
- D. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu

Câu 76: Thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính (thông thường) không được vượt quá:

- A. 12 giờ (trong trường hợp cần thiết có thể kéo dài không quá 24 giờ)
- B. 48 giờ
- C. 72 giờ
- D. 07 ngày

Câu 77: "Trục xuất" là hình thức xử phạt áp dụng đối tượng nào?

- A. Công dân Việt Nam
- B. Người nước ngoài có hành vi VPHC tại Việt Nam
- C. Trẻ em dưới 14 tuổi
- D. Mọi công dân

Câu 78: Cơ quan hành chính nhà nước có đặc điểm gì nổi bật?

- A. Hoạt động trên cơ sở quyền tư pháp
- B. Hoạt động chấp hành và điều hành, mang tính quyền lực nhà nước
- C. Chủ yếu làm công tác từ thiện
- D. Do các doanh nghiệp thành lập

Câu 79: Văn bản nào của Chính phủ quy định chi tiết việc xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể (ví dụ giao thông đường bộ)?

- A. Luật
- B. Pháp lệnh
- C. Nghị định
- D. Thông tư

Câu 80: Chế độ công vụ, công chức do ngành luật nào trực tiếp điều chỉnh?

- A. Luật Dân sự
- B. Luật Hành chính
- C. Luật Hình sự
- D. Luật Thương mại

Câu 81: "Quyết định hành chính" là văn bản:

- A. Áp dụng pháp luật mang tính cá biệt do cơ quan hành chính ban hành
- B. Áp dụng cho mọi công dân mãi mãi
- C. Do Tòa án ban hành để xét xử
- D. Do người dân tự lập

Câu 82: Nếu người dân không đồng ý với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, họ có quyền gì?

- A. Đánh lại người thi hành công vụ
- B. Xé quyết định
- C. Khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền hoặc Khởi kiện ra Tòa án (Tòa án Hành chính)
- D. Chạy trốn khỏi địa phương

Câu 83: Trong quan hệ pháp luật hành chính, các chủ thể giải quyết tranh chấp thông qua thủ tục nào?

- A. Thủ tục trọng tài thương mại
- B. Thủ tục khiếu nại, tố cáo hành chính hoặc tố tụng hành chính tại Tòa án
- C. Thủ tục hòa giải cơ sở
- D. Thỏa thuận đền bù

Câu 84: Sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật hành chính chủ yếu là những hành vi:

- A. Hợp đồng mua bán
- B. Hành vi hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức
- C. Thiên tai, dịch bệnh
- D. Kết hôn

Câu 85: Khi bị xử phạt hành chính, người chưa thành niên (từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi) bị phạt tiền thì ai là người nộp phạt?

- A. Không bị phạt tiền (chỉ bị cảnh cáo)
- B. Cha mẹ hoặc người giám hộ nộp thay
- C. Được miễn hoàn toàn
- D. Cho nợ đến 18 tuổi

(Lưu ý: Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi VPHC không áp dụng hình thức phạt tiền).

Câu 86: Việc cấp Giấy phép lái xe cho người dân là hoạt động thuộc quản lý của ngành luật nào?

- A. Luật Hiến pháp

- B. Luật Hình sự
- C. Luật Hành chính
- D. Luật Dân sự

Câu 87: Các biện pháp xử lý hành chính khác (không phải là xử phạt) bao gồm:

- A. Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Đưa vào trường giáo dưỡng; Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
- B. Phạt tù, Tịch thu tài sản
- C. Cảnh cáo, Phạt tiền
- D. Tước giấy phép

Câu 88: Quyết định áp dụng biện pháp "Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc" do cơ quan nào quyết định?

- A. Tòa án nhân dân cấp huyện
- B. Ủy ban nhân dân cấp xã
- C. Cảnh sát khu vực
- D. Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Câu 89: Một trong các đặc điểm của phương pháp mệnh lệnh - phục tùng là:

- A. Quyền ra quyết định chỉ thuộc về cá nhân bị quản lý
- B. Quyết định hành chính mang tính đơn phương và bắt buộc thi hành
- C. Chỉ thi hành khi hai bên đồng ý
- D. Mang tính tự nguyện cao

Câu 90: Chủ thể bắt buộc phải có trong mọi quan hệ pháp luật hành chính là:

- A. Công dân Việt Nam
- B. Công an
- C. Cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền hành chính nhà nước
- D. Tòa án

Câu 91: Cán bộ, công chức vi phạm nghĩa vụ công vụ nhưng chưa đến mức truy cứu TNHS thì bị xử lý bằng hình thức nào?

- A. Xử phạt hành chính
- B. Xử lý kỷ luật (Khiển trách, Cảnh cáo, Hạ bậc lương, Giáng chức, Cách chức, Buộc thôi việc)
- C. Phạt tiền 10 triệu
- D. Tịch thu tài sản

Câu 92: Tính mệnh lệnh trong quản lý hành chính nhà nước bắt nguồn từ:

- A. Sự áp bức bóc lột
- B. Quyền lực nhà nước
- C. Năng lực cá nhân của cán bộ
- D. Sở thích của nhà quản lý

Câu 93: Công an nhân dân thuộc hệ thống cơ quan nào của Nhà nước?

- A. Cơ quan lập pháp
- B. Cơ quan tư pháp
- C. Cơ quan hành chính nhà nước (trực thuộc Chính phủ)
- D. Cơ quan Kiểm sát

Câu 94: Người đại diện cho quyền lực hành chính nhà nước ở cấp Xã/Phường là:

- A. Bí thư Đảng ủy xã
- B. Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã
- C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
- D. Trưởng công an xã

Câu 95: Thẩm quyền ban hành "Nghị định" thuộc về cơ quan nào trong bộ máy hành chính?

- A. Bộ trưởng
- B. Thủ tướng Chính phủ
- C. Chính phủ (Tập thể Chính phủ)
- D. Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Câu 96: "Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính" nhằm mục đích:

- A. Xóa bỏ hoàn toàn quyền sở hữu của người vi phạm đối với vật đó để sung vào ngân sách nhà nước
- B. Giữ tạm một thời gian rồi trả lại
- C. Tặng cho người nghèo
- D. Tiêu hủy luôn trong mọi trường hợp

Câu 97: Khi tham gia giao thông, nếu bị CSGT dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, người điều khiển xe có nghĩa vụ:

- A. Quyền từ chối kiểm tra nếu thấy mình không say
- B. Phục tùng và chấp hành yêu cầu kiểm tra (đặc trưng của quyền lực hành chính)
- C. Được phép thương lượng
- D. Có quyền gọi Tòa án ra giải quyết ngay

Câu 98: Vi phạm hành chính có để lại "án tích" (như vi phạm hình sự) không?

- A. Có, lưu lý lịch tư pháp suốt đời
- B. Không, sau 01 năm (hoặc thời gian luật định) kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt thì được coi là chưa bị xử phạt VPHC
- C. Lưu án tích 10 năm
- D. Chuyển thành án hình sự sau 1 tháng

Câu 99: Trong vi phạm hành chính, lỗi vô ý có bị xử phạt không?

- A. Không bao giờ
- B. Có bị xử phạt (trừ khi pháp luật quy định chỉ phạt lỗi cố ý đối với hành vi đó)
- C. Chỉ bị nhắc nhở
- D. Phạt gấp đôi

Câu 100: Các nguyên tắc cơ bản của Luật Hành chính nhằm đảm bảo:

- A. Quyền lợi duy nhất cho người quản lý
- B. Hoạt động quản lý nhà nước có hiệu lực, hiệu quả và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức
- C. Đàn áp nhân dân
- D. Tăng thu thuế cho nhà nước

ĐÁP ÁN THAM KHẢO CHƯƠNG 6

1. C	11. B	21. C	31. B	41. C	51. B	61. A	71. C	81. A	91. B
2. A	12. C	22. B	32. B	42. B	52. C	62. B	72. B	82. C	92. B
3. C	13. C	23. C	33. C	43. A	53. B	63. C	73. B	83. B	93. C
4. B	14. B	24. D	34. C	44. C	54. B	64. B	74. C	84. B	94. C
5. D	15. C	25. C	35. C	45. C	55. C	65. C	75. A	85. A	95. C
6. C	16. B	26. C	36. C	46. B	56. B	66. C	76. A	86. C	96. A
7. B	17. B	27. C	37. C	47. B	57. B	67. B	77. B	87. A	97. B
8. B	18. B	28. B	38. B	48. C	58. C	68. B	78. B	88. A	98. B
9. C	19. C	29. B	39. B	49. A	59. A	69. B	79. C	89. B	99. B
10. B	20. B	30. A	40. C	50. B	60. B	70. C	80. B	90. C	100. B

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG 7: CÁC NGÀNH LUẬT CƠ BẢN KHÁC

PHẦN 1: LUẬT DÂN SỰ (Câu 1 - Câu 30)

Câu 1: Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự là gì?

- A. Quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân
- B. Quan hệ bóc lột và bị bóc lột
- C. Quan hệ quản lý hành chính
- D. Quan hệ tội phạm và hình phạt

Câu 2: Phương pháp điều chỉnh đặc trưng của Luật Dân sự là:

- A. Mệnh lệnh - phục tùng
- B. Bình đẳng, thỏa thuận, tự định đoạt và tự chịu trách nhiệm
- C. Cường chế đơn phương
- D. Trừng phạt nghiêm khắc

Câu 3: Theo Bộ luật Dân sự, "Tài sản" bao gồm:

- A. Vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản

- B. Chỉ bao gồm tiền và vàng
- C. Chỉ bao gồm bất động sản
- D. Chỉ bao gồm quyền sở hữu trí tuệ

Câu 4: Quyền sở hữu tài sản bao gồm 3 quyền năng nào?

- A. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt
- B. Quyền mua, quyền bán, quyền cho thuê
- C. Quyền chiếm hữu, quyền tặng cho, quyền thừa kế
- D. Quyền bảo quản, quyền sử dụng, quyền tiêu hủy

Câu 5: Trong các quyền của chủ sở hữu, quyền nào có ý nghĩa quyết định nhất đối với số phận của tài sản?

- A. Quyền chiếm hữu
- B. Quyền sử dụng
- C. Quyền định đoạt
- D. Quyền đòi lại tài sản

Câu 6: Năng lực hành vi dân sự của cá nhân có mức độ "đầy đủ" khi cá nhân đó:

- A. Từ đủ 15 tuổi
- B. Từ đủ 16 tuổi
- C. Từ đủ 18 tuổi và không bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức
- D. Từ đủ 21 tuổi

Câu 7: Người chưa thành niên theo quy định của Bộ luật Dân sự là người:

- A. Dưới 15 tuổi
- B. Dưới 16 tuổi
- C. Dưới 18 tuổi
- D. Dưới 20 tuổi

Câu 8: Giao dịch dân sự của người dưới 6 tuổi do ai xác lập, thực hiện?

- A. Tự người đó thực hiện

- B. Người đại diện theo pháp luật của người đó
- C. Tòa án thực hiện
- D. Người thân thích bất kỳ

Câu 9: Giao dịch dân sự vô hiệu trong trường hợp nào sau đây?

- A. Người tham gia có năng lực hành vi dân sự
- B. Mục đích và nội dung của giao dịch vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội
- C. Hai bên hoàn toàn tự nguyện
- D. Giao dịch được lập thành văn bản có công chứng

Câu 10: Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc:

- A. Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự
- B. Cùng nhau vi phạm pháp luật
- C. Giải quyết tranh chấp hành chính
- D. Truy cứu trách nhiệm hình sự

Câu 11: Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự thông thường là bao lâu kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm?

- A. 1 năm
- B. 2 năm
- C. 3 năm
- D. 5 năm

Câu 12: Thừa kế là việc:

- A. Cho vay tài sản lấy lãi
- B. Chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống
- C. Nhà nước tịch thu tài sản
- D. Tặng cho tài sản khi còn sống

Câu 13: Thời điểm mở thừa kế là:

- A. Khi có người yêu cầu chia di sản
- B. Thời điểm người có tài sản chết
- C. Ngày giỗ đầu của người chết
- D. Khi tòa án ra quyết định

Câu 14: Thừa kế theo pháp luật được áp dụng khi nào?

- A. Không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp
- B. Người chết có để lại di chúc hợp pháp
- C. Gia đình giàu có
- D. Chỉ áp dụng cho tài sản là đất đai

Câu 15: Hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật bao gồm:

- A. Ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em ruột
- B. Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết
- C. Bác, chú, cậu, cô, dì ruột
- D. Cháu chắt của người chết

Câu 16: Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu:

- A. Họ có công chăm sóc người chết
- B. Không còn ai ở hàng thừa kế trước (do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hoặc từ chối nhận di sản)
- C. Họ được Tòa án chỉ định
- D. Họ nộp thuế thừa kế

Câu 17: Con đã thành thai nhưng sinh ra và còn sống sau khi người để lại di sản chết có được hưởng thừa kế không?

- A. Không
- B. Có
- C. Chỉ được nếu là con trai
- D. Tùy người nhà quyết định

Câu 18: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm:

- A. Tặng tài sản cho nhà nước
- B. Chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết
- C. Chuyển tài sản của mình cho người khác khi còn sống
- D. Lập quỹ từ thiện

Câu 19: Để một di chúc hợp pháp, người lập di chúc phải:

- A. Đủ 18 tuổi trở lên
- B. Có tài sản trên 1 tỷ đồng
- C. Minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép
- D. Có luật sư làm chứng

Câu 20: "Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc" (được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật) KHÔNG bao gồm đối tượng nào sau đây?

- A. Con chưa thành niên
- B. Cha, mẹ, vợ, chồng
- C. Anh, chị, em ruột
- D. Con thành niên mà không có khả năng lao động

Câu 21: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh khi:

- A. Có hành vi vi phạm hợp đồng đã ký
- B. Có thiệt hại thực tế xảy ra do hành vi trái pháp luật, có lỗi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, tài sản... của người khác
- C. Cơ quan nhà nước ra quyết định
- D. Xảy ra thiên tai

Câu 22: Khi nhiều người cùng gây thiệt hại thì trách nhiệm bồi thường được giải quyết thế nào?

- A. Chia đều cho mỗi người
- B. Phải liên đới bồi thường
- C. Người lớn tuổi nhất phải bồi thường
- D. Nhà nước bồi thường

Câu 23: Pháp nhân chịu trách nhiệm dân sự bằng:

- A. Tài sản riêng của Giám đốc
- B. Tài sản của người lao động
- C. Tài sản của chính pháp nhân đó
- D. Vốn vay ngân hàng

Câu 24: Một người đi xe máy tông vào xe người khác do lỗi vượt đèn đỏ gây hư hỏng xe. Nghĩa vụ bồi thường tiền sửa xe thuộc loại:

- A. Trách nhiệm hình sự
- B. Trách nhiệm hành chính
- C. Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng
- D. Trách nhiệm kỷ luật

Câu 25: Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự nào sau đây là việc bên bảo đảm dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và KHÔNG giao tài sản cho bên nhận bảo đảm?

- A. Cầm cố tài sản
- B. Thế chấp tài sản
- C. Đặt cọc
- D. Ký quỹ

Câu 26: Biện pháp "Cầm cố tài sản" yêu cầu bên bảo đảm phải:

- A. Giữ nguyên tài sản để sử dụng
- B. Giao tài sản cho bên nhận bảo đảm giữ
- C. Giao giấy tờ nhà đất nhưng vẫn giữ nhà
- D. Nhờ người thứ ba giữ

Câu 27: Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật phát sinh từ thời điểm nào?

- A. Từ khi tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định
- B. Từ khi tác phẩm được đăng ký tại Cục Bản quyền
- C. Từ khi tác phẩm được xuất bản

D. Từ khi tác phẩm được bán

Câu 28: Thời hạn bảo hộ quyền tài sản đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh thông thường là bao lâu?

A. 50 năm kể từ khi công bố lần đầu tiên

B. 75 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên

C. Suốt cuộc đời tác giả

D. Vĩnh viễn

Câu 29: Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với "Sáng chế" được bảo hộ trong thời hạn bao lâu kể từ ngày cấp Bằng độc quyền?

A. 10 năm

B. 15 năm

C. 20 năm

D. 50 năm

Câu 30: Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để làm gì?

A. Trang trí sản phẩm

B. Phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau

C. Chứng minh chất lượng sản phẩm

D. Ghi nguồn gốc xuất xứ

PHẦN 2: LUẬT HÌNH SỰ (Câu 31 - Câu 60)

Câu 31: Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong văn bản luật nào?

A. Luật Tổ tụng Hình sự

B. Bộ luật Hình sự

C. Luật Hành chính

D. Hiến pháp

Câu 32: Đặc điểm cơ bản nhất của tội phạm là:

- A. Có lỗi cố ý
- B. Có tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội
- C. Chỉ do người trên 18 tuổi thực hiện
- D. Chỉ nhắm vào tài sản nhà nước

Câu 33: Theo BLHS 2015, Tội phạm được phân thành bao nhiêu loại?

- A. 2 loại
- B. 3 loại
- C. 4 loại (Ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng)
- D. 5 loại

Câu 34: Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt là:

- A. Từ trên 3 năm đến 7 năm tù
- B. Từ trên 7 năm đến 15 năm tù
- C. Phạt tiền
- D. Từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình

Câu 35: Người từ đủ bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về MỌI tội phạm?

- A. Từ đủ 14 tuổi
- B. Từ đủ 16 tuổi
- C. Từ đủ 18 tuổi
- D. Từ đủ 20 tuổi

Câu 36: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về:

- A. Mọi loại tội phạm
- B. Tội ít nghiêm trọng do cố ý
- C. Tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (với một số tội danh luật định như Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản...)
- D. Không phải chịu trách nhiệm hình sự

Câu 37: Mục đích của hình phạt là:

- A. Chỉ để trừng trị người phạm tội
- B. Trừng trị, đồng thời giáo dục họ trở thành người có ích, ngăn ngừa họ phạm tội mới và giáo dục người khác
- C. Thu tiền cho ngân sách nhà nước
- D. Báo thù cho nạn nhân

Câu 38: Hình phạt nào sau đây là hình phạt CHÍNH?

- A. Cấm đảm nhiệm chức vụ
- B. Phạt tiền (khi được quy định là hình phạt chính)
- C. Tịch thu tài sản
- D. Trục xuất (khi được áp dụng là hình phạt bổ sung)

Câu 39: Tước đoạt tính mạng của người bị kết án là hình phạt gì?

- A. Tù chung thân
- B. Tử hình
- C. Cảnh cáo
- D. Trục xuất

Câu 40: Tử hình KHÔNG áp dụng đối với đối tượng nào sau đây khi họ phạm tội hoặc khi xét xử?

- A. Người dưới 18 tuổi phạm tội
- B. Phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi
- C. Người từ đủ 75 tuổi trở lên
- D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 41: "Án treo" trong Luật Hình sự Việt Nam là gì?

- A. Là một hình phạt chính
- B. Là hình phạt bổ sung
- C. Là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện
- D. Là việc hoãn phiên tòa

Câu 42: Khi xét xử, Toà án có thể cho người bị kết án phạt tù hưởng án treo nếu mức án tù không quá:

- A. 2 năm
- B. 3 năm
- C. 5 năm
- D. 7 năm

Câu 43: Phòng vệ chính đáng là hành vi:

- A. Chủ động tấn công người khác để trả thù
- B. Chống trả lại một cách CẦN THIẾT người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, của mình hoặc của người khác
- C. Dùng vũ khí đánh người vô cớ
- D. Gây thiệt hại lớn hơn nhiều lần so với thiệt hại bị đe dọa

Câu 44: Hành vi phòng vệ chính đáng có bị coi là tội phạm không?

- A. Có, nhưng được giảm nhẹ
- B. Không phải là tội phạm
- C. Bị coi là tội phạm ít nghiêm trọng
- D. Tùy thuộc cơ quan công an

Câu 45: Tình thế cấp thiết là tình thế:

- A. Bắt buộc phải bỏ chạy khi gặp nguy hiểm
- B. Vì muốn tránh một nguy cơ đang đe dọa mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại NHỎ HƠN thiệt hại cần ngăn ngừa
- C. Tự ý phá hoại tài sản người khác để vui chơi
- D. Được phép giết người để cứu mình

Câu 46: Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết:

- A. Bị kết án tù
- B. Bị phạt hành chính
- C. Không phải là tội phạm
- D. Là tội phạm rất nghiêm trọng

Câu 47: "Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội" là việc:

- A. Đang phạm tội thì bị công an bắt
- B. Tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản
- C. Đang phạm tội thì hết công cụ gây án
- D. Đang phạm tội thì nạn nhân chống trả quyết liệt

Câu 48: Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội sẽ:

- A. Vẫn bị phạt tù hình
- B. Được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm
- C. Chỉ bị giảm một phần ba mức phạt
- D. Bị phạt nặng hơn

Câu 49: Đồng phạm là trường hợp:

- A. Một người phạm nhiều tội
- B. Có hai người trở lên CỐ Ý cùng thực hiện một tội phạm
- C. Nhiều người vô ý gây ra tai nạn
- D. Một người thực hiện tội phạm nhiều lần

Câu 50: Trong đồng phạm, người tổ chức, xúi giục, giúp sức phải chịu trách nhiệm hình sự thế nào so với người trực tiếp thực hiện (người thực hành)?

- A. Không phải chịu trách nhiệm
- B. Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ tội phạm do đồng phạm gây ra (mức độ tùy vai trò)
- C. Chỉ bị phạt hành chính
- D. Luôn bị phạt nặng hơn người thực hành

Câu 51: Không tổ giác tội phạm là hành vi:

- A. Biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tổ giác
- B. Che giấu công cụ phạm tội
- C. Cung cấp tiền cho người phạm tội bỏ trốn

D. Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Câu 52: "Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự" đối với tội phạm ít nghiêm trọng là:

- A. 5 năm
- B. 10 năm
- C. 15 năm
- D. 20 năm

Câu 53: Lỗi "cố ý trực tiếp" trong pháp luật hình sự là trường hợp:

- A. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm, thấy trước hậu quả và mong muốn hậu quả xảy ra
- B. Người phạm tội không thấy trước hậu quả
- C. Thấy trước hậu quả nhưng để mặc cho xảy ra
- D. Vô ý làm rơi đồ

Câu 54: "Tội trộm cắp tài sản" là tội phạm xâm phạm đến khách thể nào?

- A. Tính mạng con người
- B. Quyền sở hữu tài sản
- C. An ninh quốc gia
- D. Trật tự quản lý hành chính

Câu 55: Một người 15 tuổi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trị giá 10 triệu đồng (tội ít nghiêm trọng). Người này có phải chịu TNHS không?

- A. Có, vì đã đủ 14 tuổi
- B. Không, vì người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chỉ chịu TNHS về tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng
- C. Có, chịu phạt tù chung thân
- D. Có, nhưng chỉ bị phạt tiền

Câu 56: Người nào che giấu tội phạm (không hứa hẹn trước mà che giấu người phạm tội, dấu vết, tang vật...) thì:

- A. Phạm tội đồng phạm
- B. Phạm tội "Che giấu tội phạm" (tội độc lập)
- C. Không vi phạm gì
- D. Bị phạt kỷ luật

Câu 57: Hành vi vô ý làm chết người:

- A. Không bị coi là tội phạm
- B. Có thể cấu thành "Tội vô ý làm chết người" theo BLHS
- C. Chỉ chịu bồi thường dân sự
- D. Bị phạt tử hình

Câu 58: Căn cứ để phân loại tội phạm thành 4 mức độ là:

- A. Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội
- B. Số lượng tiền thiệt hại
- C. Độ tuổi người phạm tội
- D. Địa điểm phạm tội

Câu 59: Tòa án không được tuyên phạt Tử hình đối với:

- A. Tội phản bội Tổ quốc
- B. Tội giết người dã man
- C. Người dưới 18 tuổi phạm tội
- D. Tội mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn

Câu 60: Đối với pháp nhân thương mại phạm tội, hình phạt chính bao gồm:

- A. Phạt tù
- B. Phạt tiền; Đình chỉ hoạt động có thời hạn; Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn
- C. Trục xuất
- D. Tịch thu tài sản cá nhân của Giám đốc

PHẦN 3: LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (Câu 61 - Câu 80)

Câu 61: Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam quy định độ tuổi kết hôn là:

- A. Nam từ đủ 18 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi
- B. Nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi
- C. Nam từ đủ 22 tuổi, nữ từ đủ 20 tuổi
- D. Nam, nữ đều từ đủ 20 tuổi

Câu 62: Pháp luật cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi mấy đời?

- A. 2 đời
- B. 3 đời
- C. 4 đời
- D. 5 đời

Câu 63: Chế độ hôn nhân của Việt Nam hiện nay là:

- A. Đa thê
- B. Đa phu
- C. Tự do sống chung không cần đăng ký
- D. Tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng

Câu 64: Việc kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan nào để được pháp luật công nhận?

- A. Nhà thờ, chùa
- B. Tòa án nhân dân
- C. Cơ quan đại diện ngoại giao hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã (theo thẩm quyền)
- D. Công an phường/xã

Câu 65: Nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà KHÔNG đăng ký kết hôn thì:

- A. Vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng
- B. Không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng
- C. Bị phạt tù
- D. Tự động được công nhận sau 5 năm

Câu 66: Tài sản nào sau đây là TÀI SẢN CHUNG của vợ chồng?

- A. Tài sản mỗi người có trước khi kết hôn
- B. Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân
- C. Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ hôn nhân
- D. Đồ dùng tư trang cá nhân

Câu 67: Khi ly hôn, tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia như thế nào?

- A. Chia đôi (có tính đến hoàn cảnh, công sức đóng góp, lỗi của mỗi bên...)
- B. Thuộc về người chồng
- C. Thuộc về người vợ
- D. Sung công quỹ nhà nước

Câu 68: Việc vợ chồng tự thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân có được pháp luật cho phép không?

- A. Không bao giờ
- B. Có, lập thành văn bản (có thể công chứng)
- C. Chỉ được chia khi ly hôn
- D. Chỉ Tòa án mới có quyền chia

Câu 69: Quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn thuộc về ai?

- A. Chỉ người chồng
- B. Chỉ người vợ
- C. Vợ, chồng hoặc cả hai người
- D. Chỉ cha mẹ hai bên

Câu 70: Người chồng KHÔNG có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp nào?

- A. Vợ ngoại tình
- B. Vợ bị mất năng lực hành vi dân sự
- C. Vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi

D. Vợ đi vắng lâu ngày

Câu 71: Khi ly hôn, con dưới 36 tháng tuổi thông thường được giao cho ai trực tiếp nuôi dưỡng?

A. Chồng

B. Vợ (trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện hoặc có thỏa thuận khác)

C. Ông bà nội

D. Đưa vào trại trẻ mồ côi

Câu 72: Cấp dưỡng là nghĩa vụ của ai sau khi ly hôn nếu không trực tiếp nuôi con?

A. Ông bà nội

B. Cơ quan nhà nước

C. Người cha hoặc người mẹ không trực tiếp nuôi con

D. Chú bác

Câu 73: Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận thuận tình ly hôn hoặc giải quyết tranh chấp ly hôn?

A. Ủy ban nhân dân cấp xã

B. Hội Liên hiệp Phụ nữ

C. Tòa án nhân dân

D. Cơ quan Công an

Câu 74: Quan hệ vợ chồng chấm dứt từ thời điểm nào?

A. Khi hai bên ra ở riêng

B. Khi xé giấy đăng ký kết hôn

C. Khi bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật

D. Khi làm đơn ly hôn

Câu 75: Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân được xác định là:

A. Con ngoài giá thú

B. Con chung của vợ chồng

C. Con nuôi

D. Con riêng của vợ

Câu 76: Nhà nước có thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính không?

- A. Khuyến khích
- B. Không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính
- C. Phạt tù người kết hôn cùng giới
- D. Thừa nhận và cấp giấy chứng nhận

Câu 77: "Tảo hôn" là việc lấy vợ, lấy chồng:

- A. Khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định
- B. Khi hai bên đều đã già
- C. Khi hai bên chênh lệch nhau 20 tuổi
- D. Kết hôn lần thứ hai

Câu 78: Hành vi cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn tự nguyện, tiến bộ bị pháp luật:

- A. Khuyến khích
- B. Không quan tâm
- C. Nghiêm cấm
- D. Giao cho gia đình xử lý

Câu 79: Cha mẹ có nghĩa vụ gì đối với con chưa thành niên?

- A. Yêu cầu con đi làm kiếm tiền
- B. Thương yêu, tôn trọng, chăm lo việc học tập, giáo dục con phát triển lành mạnh
- C. Đuổi con ra khỏi nhà khi học kém
- D. Ép buộc con theo tôn giáo của mình

Câu 80: Ai có quyền đại diện cho con chưa thành niên trong các giao dịch dân sự?

- A. Anh chị em
- B. Cha mẹ (Người đại diện theo pháp luật)
- C. Ông bà

D. Cảnh sát

PHẦN 4: LUẬT LAO ĐỘNG (Câu 81 - Câu 100)

Câu 81: Luật Lao động điều chỉnh mối quan hệ chủ yếu nào?

- A. Quan hệ mua bán hàng hóa
- B. Quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động (và các quan hệ liên quan)
- C. Quan hệ vay mượn tiền
- D. Quan hệ thừa kế

Câu 82: Theo Bộ luật Lao động, người lao động là người:

- A. Từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý của người sử dụng lao động
- B. Mọi cá nhân sống ở Việt Nam
- C. Từ đủ 18 tuổi trở lên
- D. Trẻ em dưới 15 tuổi

Câu 83: Hợp đồng lao động là:

- A. Sự thỏa thuận mua bán đất
- B. Sự thỏa thuận về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động
- C. Lệnh từ phía giám đốc
- D. Thỏa ước giữa các doanh nghiệp

Câu 84: Có bao nhiêu loại hợp đồng lao động cơ bản theo BLLĐ 2019?

- A. 1 loại
- B. 2 loại (Xác định thời hạn và Không xác định thời hạn)
- C. 3 loại
- D. 4 loại

Câu 85: Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá:

- A. 12 tháng
- B. 24 tháng
- C. 36 tháng
- D. 60 tháng

Câu 86: Thời gian thử việc đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên tối đa là bao nhiêu ngày?

- A. 30 ngày
- B. 60 ngày
- C. 90 ngày
- D. 180 ngày

Câu 87: Mức lương thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng bao nhiêu phần trăm mức lương của công việc đó?

- A. 50%
- B. 70%
- C. 85%
- D. 100%

Câu 88: Thời giờ làm việc bình thường không được quá:

- A. 8 giờ/ngày và 48 giờ/tuần
- B. 10 giờ/ngày
- C. 12 giờ/ngày và 60 giờ/tuần
- D. Không giới hạn

Câu 89: Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được trả lương tính theo đơn giá tiền lương ít nhất bằng:

- A. 150%
- B. 200%

C. 300% (chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương)

D. 400%

Câu 90: Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động trong điều kiện bình thường thì được nghỉ hằng năm hưởng nguyên lương bao nhiêu ngày?

A. 10 ngày

B. 12 ngày

C. 14 ngày

D. 16 ngày

Câu 91: Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là:

A. 4 tháng

B. 6 tháng

C. 9 tháng

D. 12 tháng

Câu 92: Hình thức xử lý kỷ luật lao động nặng nhất đối với người lao động là:

A. Khiển trách

B. Cảnh cáo

C. Kéo dài thời hạn nâng lương

D. Sa thải

Câu 93: Người sử dụng lao động được quyền xử lý kỷ luật "Sa thải" trong trường hợp nào?

A. Người lao động đi trễ 5 phút

B. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật kinh doanh...

C. Người lao động nữ đang mang thai

D. Người lao động nghỉ ốm 1 ngày

Câu 94: Người sử dụng lao động KHÔNG được sa thải người lao động trong thời gian:

A. Nghỉ ốm đau, điều dưỡng

- B. Nghỉ việc riêng có sự đồng ý
- C. Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi
- D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 95: Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn (trừ một số trường hợp đặc biệt), người lao động phải báo trước ít nhất bao nhiêu ngày?

- A. 3 ngày
- B. 15 ngày
- C. 30 ngày
- D. 45 ngày

Câu 96: Độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường (theo lộ trình đến năm 2028 cho nam và 2035 cho nữ) là:

- A. Nam 60, Nữ 55
- B. Nam 62, Nữ 60
- C. Nam 65, Nữ 60
- D. Nam 60, Nữ 60

Câu 97: Tranh chấp lao động cá nhân trước tiên nên được giải quyết thông qua cơ chế nào?

- A. Khởi kiện ngay ra Tòa án
- B. Bãi công
- C. Hòa giải viên lao động
- D. Tố cáo công an

Câu 98: Người sử dụng lao động có được dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động không?

- A. Có, tùy mức độ vi phạm
- B. Nghiêm cấm áp dụng
- C. Chỉ được phạt dưới 1 triệu đồng
- D. Được phép nếu có trong nội quy

Câu 99: Tiền lương của người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức nào?

- A. Mức lương của Giám đốc
- B. Mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định
- C. Mức lương bình quân của doanh nghiệp
- D. 10 triệu đồng/tháng

Câu 100: Khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật (Sa thải trái luật), họ phải chịu trách nhiệm gì?

- A. Chỉ xin lỗi công khai
- B. Phải nhận người lao động trở lại làm việc, trả tiền lương cho những ngày không được làm việc và bồi thường thêm ít nhất 2 tháng tiền lương theo hợp đồng
- C. Phải đi tù
- D. Không phải chịu trách nhiệm gì

ĐÁP ÁN THAM KHẢO CHƯƠNG 7

1. A	11. C	21. B	31. B	41. C	51. A	61. B	71. B	81. B	91. B
2. B	12. B	22. B	32. B	42. B	52. A	62. B	72. C	82. A	92. D
3. A	13. B	23. C	33. C	43. B	53. A	63. D	73. C	83. B	93. B
4. A	14. A	24. C	34. D	44. B	54. B	64. C	74. C	84. B	94. D
5. C	15. B	25. B	35. B	45. B	55. B	65. B	75. B	85. C	95. D
6. C	16. B	26. B	36. C	46. C	56. B	66. C	76. B	86. B	96. B
7. C	17. B	27. A	37. B	47. B	57. B	67. A	77. A	87. C	97. C
8. B	18. B	28. B	38. B	48. B	58. A	68. B	78. C	88. A	98. B
9. B	19. C	29. C	39. B	49. B	59. C	69. C	79. B	89. C	99. B
10. A	20. D	30. B	40. D	50. B	60. B	70. C	80. B	90. B	100. B